

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Señores

JUZGADO DE BOGOTÁ D.C. (REPARTO)

E. S. D.

Referencia: **ACCIÓN DE TUTELA** por vulneración de los derechos fundamentales al **DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y A LA EDUCACIÓN**, contra la decisión disciplinaria proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) dentro del proceso disciplinario No. 03-2025-2.

Accionante: Diana Paola Díaz León, C.C. 1.001.218.993

Accionada: Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Yo, **DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.001.218.993 expedida en Bogotá D.C., actuando en nombre propio, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, presento **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO**, con el fin de que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la educación, vulnerados por la decisión disciplinaria del 22 de septiembre de 2026, conforme a los hechos y fundamentos que expongo.

Antecedente procesal. Dejo constancia de que la decisión que se cuestiona fue proferida por la accionada dentro del proceso disciplinario No. 03-2025-2, con posterioridad a la sentencia del 22 de julio de 2026 dictada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela con radicado 11001418904120260114001. Los antecedentes, el contenido y el resultado de esa actuación se relacionan íntegramente en los hechos de este escrito y las providencias correspondientes se aportan como anexos, a fin de que el Despacho cuente con el panorama completo del asunto.

I. HECHOS

Nota sobre la delimitación de los hechos. Los antecedentes relativos al desarrollo de mi práctica profesional en CEMEX Colombia S.A. y a la reunión del 5 de agosto de 2025 fueron expuestos de manera detallada en la acción de tutela anterior y obran íntegramente en los documentos que se aportan como anexos. Por economía procesal, y como quiera que la presente acción se dirige contra una actuación posterior y por vulneraciones autónomas, los hechos se contraen a lo estrictamente necesario para

comprender el contexto y, en especial, a lo ocurrido con posterioridad a la sentencia del 22 de julio de 2026.

A. Antecedentes necesarios

PRIMERO. Ingresé como estudiante de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito al programa de Ingeniería Industrial en enero de 2020. Aprobé la totalidad de las asignaturas de mi plan de estudios y me encontraba cursando décimo semestre, a un único requisito pendiente —la práctica profesional— para obtener mi título profesional. Mi historial académico fue calificado por la propia Universidad como sobresaliente, fui monitorea académica durante cinco semestres y no registro antecedente disciplinario alguno.

SEGUNDO. En el marco de mi práctica profesional en CEMEX Colombia S.A., la Universidad adelantó en mi contra el proceso disciplinario No. 03-2025-2, que concluyó con la sanción de expulsión impuesta por el Consejo Directivo, confirmada mediante la resolución del recurso de reposición y por el Tribunal Disciplinario. Los hechos, circunstancias y actuaciones de ese trámite constan en los anexos de esta acción.

TERCERO. Contra esas decisiones promoví acción de tutela. En primera instancia, el Juzgado Cuarenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá negó el amparo mediante fallo del 11 de junio de 2026. Impugué esa decisión.

B. La sentencia de tutela del 22 de julio de 2026 y lo que ordenó

CUARTO. Mediante sentencia del 22 de julio de 2026, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela con radicado 11001418904120260114001, revocó el fallo de primera instancia y concedió parcialmente el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso y a la educación.

QUINTO. En esa providencia, el juez constitucional precisó el estándar aplicable en los siguientes términos:

“El debido proceso no se agota en la existencia formal de las etapas. Cada una debe cumplir efectivamente la función garantista que le corresponde. Por ello, no basta con constatar que hubo formulación de cargos, práctica de pruebas, descargos, decisión y recurso; es necesario verificar que cada fase cumplió materialmente su finalidad. Lo contrario implicaría confundir el cumplimiento ritual del procedimiento con la garantía efectiva del debido proceso.”

SEXTO. La sentencia identificó de manera concreta los defectos que debían corregirse: la insuficiente fundamentación de la imputación disciplinaria; la falta de una valoración autónoma que explicara el sustento de la responsabilidad, al haberse fundado la decisión íntegramente en la información remitida por la empresa; la motivación meramente

conclusiva de la sanción, reducida a cinco afirmaciones que —en palabras del juez— *“no exponen los hechos probados, las pruebas que los acreditan ni el razonamiento que conduce de aquellos a estas”*; y la elección de la medida más severa sin un juicio expreso de proporcionalidad, precisando que *“afirmar la gravedad no es motivarla”* y que la expulsión exige una motivación reforzada.

SÉPTIMO. Igualmente, la sentencia señaló que el literal a) del artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional es una norma de reenvío que *“solo puede aplicarse verificando el contenido del cuerpo normativo remitido; sin embargo, el reglamento interno de trabajo de Cemex Colombia S.A. nunca fue incorporado al expediente disciplinario”*.

OCTAVO. En su parte resolutive, la sentencia dejó sin efecto las decisiones sancionatorias, ordenó restablecer mi calidad de estudiante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, y dispuso que la Universidad adoptara, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, una nueva decisión disciplinaria debidamente motivada con observancia de los parámetros fijados en la parte considerativa. Expresamente indicó que *“contra dicha decisión procederán los recursos previstos en la reglamentación institucional”*.

C. La primera decisión de reemplazo y el recurso que interpusé

NOVENO. El 6 de agosto de 2026 la Universidad profirió una nueva decisión disciplinaria, adoptada en reunión extraordinaria del Consejo Directivo del 31 de julio de 2026, mediante la cual me impuso nuevamente la sanción de expulsión.

DÉCIMO. Esa decisión afirmó apoyarse en dos actuaciones intermedias nuevas: el concepto de la Vicerrectoría Académica identificado como comunicación **VAC-C051-2026**, y la comunicación de la Rectoría identificada como **REC-128-2026**, mediante las cuales, respectivamente, se calificó la falta y se remitió el expediente hacia la imposición de la expulsión. **Ninguna de esas dos comunicaciones me fue notificada.** No las he recibido, no conozco su contenido y no he tenido oportunidad de controvertirlas, pese a que la decisión sancionatoria se apoya expresamente en ellas. En contraste, en el proceso disciplinario original la actuación equivalente de la Vicerrectoría Académica —la comunicación del 28 de agosto de 2025, mediante la cual se calificó la falta y se remitió el expediente a la Rectoría— sí me fue notificada, y frente a ella presenté solicitud de aclaración ese mismo día, documentos que se aportan como anexos.

DÉCIMO PRIMERO. Dentro del término previsto en el artículo 102 del Reglamento Estudiantil, el día doce (12) de agosto de 2026 interpusé **recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación** contra esa decisión. El escrito desarrolló de manera individualizada seis cargos y más de una docena de reproches concretos.

D. La actuación que motiva esta tutela

DÉCIMO SEGUNDO. El día veintitrés (23) de septiembre de 2026 me fue notificada una comunicación fechada el 22 de septiembre de 2026, suscrita por el presidente del Consejo Directivo, que da cuenta de una decisión adoptada en la reunión ordinaria No. 523 del 1 de septiembre de 2026.

DÉCIMO TERCERO. Esa comunicación **no resuelve el recurso de reposición que interpuse**. Su asunto es, textualmente, *“Decisión disciplinaria en primera instancia”*, exactamente el mismo de la decisión del 6 de agosto de 2026. No menciona en parte alguna que se hubiera interpuesto un recurso, no identifica ninguno de los cargos formulados, no se pronuncia sobre ninguno de ellos y no contiene resolución alguna que niegue, acoja o module lo pedido. Su artículo segundo vuelve a conceder tres (3) días hábiles para interponer los recursos del artículo 102, como si el trámite se iniciara nuevamente.

DÉCIMO CUARTO. En el proceso disciplinario original, ante un recurso de reposición equivalente, la Universidad procedió de manera enteramente distinta. Mediante decisión del 22 de octubre de 2025, el Consejo Directivo resolvió el recurso de reposición que había interpuesto contra la decisión sancionatoria de primera instancia: se pronunció de manera individualizada sobre los cargos formulados —entre ellos la ausencia de análisis probatorio y motivación insuficiente, la ausencia de tipificación específica, la violación del debido proceso en la aplicación del artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional, el error en la calificación del dolo y la desproporción de la sanción—, resolvió además una solicitud de nulidad, y profirió una parte resolutive propia de la resolución de un recurso, en la que dispuso negar los cargos, negar las pretensiones, confirmar la sanción, ordenar el trámite de la apelación y notificar personalmente la decisión.

Reviste particular importancia que el numeral cuarto de esa parte resolutive ordenó expresamente *“dar curso al trámite para que el Tribunal Disciplinario conozca del recurso subsidiario de apelación, el cual deberá ser resuelto en un término de 30 días hábiles a partir de la fecha, según lo estipula el Artículo 102 del Reglamento Estudiantil”*. Ese documento se aporta como anexo.

DÉCIMO QUINTO. Realizado el cotejo entre la decisión del 6 de agosto de 2026 y la comunicación del 22 de septiembre de 2026, se constata que ambos documentos son **sustancialmente idénticos**. Las únicas diferencias entre uno y otro texto son dos:

- La fecha del documento, que pasó de “6 de agosto de 2026” a “22 de septiembre de 2026”.
- La referencia a la sesión del Consejo Directivo, que pasó de “reunión extraordinaria del 31 de julio de 2026” a “reunión ordinaria N.º 523 del 1 de septiembre de 2026”.

Todo lo demás es idéntico, palabra por palabra: el acápite de competencia, el de procedimiento, los cinco puntos de la valoración probatoria, la totalidad de la calificación de la falta —numerales 4.1, 4.2 y 4.3—, la totalidad del análisis de proporcionalidad y la parte resolutive. **No se modificó una sola palabra del razonamiento.**

DÉCIMO SEXTO. Entre la interposición de mi recurso, el día doce (12) de agosto de 2026, y la comunicación del 22 de septiembre de 2026, transcurrieron aproximadamente seis (6) semanas. Durante ese lapso el Consejo Directivo sesionó el 1 de septiembre de 2026, y el resultado de ese término y de esa sesión fue un documento cuyo contenido no presenta ninguna modificación respecto del texto impugnado.

DÉCIMO SÉPTIMO. En la decisión del 6 de agosto de 2026, reproducida en la del 22 de septiembre de 2026, la Universidad retiró expresamente la imputación fundada en el literal r) del artículo 96 del Reglamento Estudiantil, señalando que la calificación de una conducta como delito corresponde a la jurisdicción penal y que la Escuela carece de competencia para efectuarla. De las tres imputaciones formuladas en la apertura del proceso quedaron, en consecuencia, dos. **La sanción, sin embargo, permaneció idéntica: expulsión inmediata**, en los mismos términos de la decisión anulada por la sentencia de tutela.

DÉCIMO OCTAVO. En el acápite de análisis de proporcionalidad, la decisión consigna textualmente que su valoración se funda en la naturaleza de la conducta y en su relación con el componente formativo en que ocurrió, *“no en sus efectos sobre la situación académica particular de la estudiante”*. Por su parte, la sentencia del 22 de julio de 2026 había señalado, con apoyo en la jurisprudencia constitucional, que la expulsión solo resulta legítima cuando *“las particularidades de la conducta y del estudiante hacen razonable su imposición”*.

DÉCIMO NOVENO. Como consecuencia de que no se resolvió la reposición, mi recurso de apelación subsidiario **nunca fue remitido al Tribunal Disciplinario**. Conforme al artículo 102 del Reglamento Estudiantil, la apelación corresponde a ese órgano, designado por el Claustro y que actúa como máximo órgano disciplinario. Al no resolverse la reposición, la apelación quedó bloqueada y ese órgano nunca conoció mis argumentos.

VIGÉSIMO. En consecuencia, transcurridos más de catorce (14) meses desde la apertura del proceso disciplinario, y habiendo mediado una sentencia de tutela que amparó mis derechos, continúo separada de la institución, impedida de culminar mis estudios para obtener mi título profesional, y sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso que interpose ni se haya dado curso a la apelación ante el órgano competente.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Considero que la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito ha vulnerado los siguientes derechos fundamentales:

- **Derecho al debido proceso** (art. 29 C.P.), en su dimensión material.
- **Derecho a la defensa y a la contradicción** (art. 29 C.P.), comprensivo del derecho a impugnar y a obtener una decisión que resuelva efectivamente la impugnación.
- **Derecho a la presunción de inocencia** (art. 29 C.P.).
- **Derecho a la educación** (art. 67 C.P.), en su faceta de permanencia.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

1. Legitimación por activa

Actúo en nombre propio, en ejercicio del derecho que me reconoce el artículo 86 de la Constitución Política, en mi condición de titular de los derechos fundamentales cuya protección reclamo y de sujeto directamente afectado por la actuación que se cuestiona.

2. Legitimación por pasiva

La acción se dirige contra la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, institución de educación superior privada. Conforme al numeral 1 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, y la educación tiene esa naturaleza por expreso mandato del artículo 67 de la Constitución. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que las universidades privadas, en cuanto prestadoras del servicio público de educación superior, son sujetos pasivos de la acción de tutela. Adicionalmente, me encuentro en situación de subordinación frente a la institución en el marco de la relación académica y del proceso disciplinario adelantado en mi contra.

3. Objeto de la presente acción

La presente acción tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales vulnerados por la decisión disciplinaria del 22 de septiembre de 2026 y por el trámite que la precedió. Se trata de un acto jurídico proferido con posterioridad a la sentencia del 22 de julio de 2026 y de vulneraciones que se produjeron después de ella: la falta de resolución del recurso de reposición, la falta de remisión del recurso de apelación al Tribunal Disciplinario y la falta de notificación de las comunicaciones VAC-C051-2026 y REC-128-2026. Ninguno de estos hechos existía al momento de proferirse aquella sentencia.

Las decisiones sancionatorias del año 2025, que constituyeron el objeto de la actuación anterior, quedaron sin efecto por disposición de esa misma sentencia y no son materia de esta acción. Lo que aquí se somete a consideración del Despacho es, exclusivamente, la conformidad con el artículo 29 de la Constitución de una actuación nueva y de las omisiones que la acompañaron.

4. Subsidiariedad

La sentencia del 22 de julio de 2026 dispuso expresamente, en el numeral quinto de su parte resolutive, que *“contra dicha decisión procederán los recursos previstos en la reglamentación institucional”*. En consonancia con ello, interpose oportunamente, dentro del término del artículo 102 del Reglamento Estudiantil, el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

El requisito de subsidiariedad se encuentra plenamente satisfecho, pues agoté el mecanismo de impugnación que el Reglamento me otorgaba, y si la vía interna no se encuentra formalmente concluida ello obedece a la inactividad de la propia accionada y no a la mía. La Universidad no resolvió el recurso de reposición ni dio curso al de apelación ante el Tribunal Disciplinario. No puede exigirse a la accionante el agotamiento de un recurso que efectivamente interpuso y que la entidad se abstuvo de tramitar; sostener lo contrario equivaldría a permitir que la accionada determinara, mediante su propia omisión, la procedencia del amparo constitucional.

Adicionalmente, la jurisdicción ordinaria no ofrece un medio idóneo ni eficaz para la protección que reclamo. El debate no versa sobre la legalidad de un acto en abstracto ni sobre el mérito académico o disciplinario de la conducta investigada, sino sobre la vulneración de garantías constitucionales en el trámite de un proceso sancionatorio, materia propia del juez de tutela. La afectación, además, es actual y continuada: permanezco separada de la institución a un solo requisito de culminar una formación profesional de más de cinco años, lo que configura un perjuicio de carácter irremediable sobre mi derecho a la educación y sobre mi proyecto de vida.

5. Inmediatez

El requisito de inmediatez se cumple de manera holgada. La actuación que se cuestiona fue proferida el 22 de septiembre de 2026 y notificada el veintitrés (23) de septiembre de 2026, de modo que entre la vulneración y la presentación de esta acción ha transcurrido un lapso mínimo. Además, la vulneración es de carácter continuado: el recurso permanece sin resolver, la apelación sigue sin remitirse al órgano competente y los efectos de la sanción persisten en el tiempo.

B. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

B.1. LOS RECURSOS NO SON RITOS FORMALES: SU EXISTENCIA SOLO GARANTIZA UN DERECHO SI CUMPLEN SU FUNCIÓN

El derecho a impugnar las decisiones sancionatorias, que integra el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución, no se satisface con la mera posibilidad formal de presentar un escrito. Ese derecho comprende necesariamente tres elementos inescindibles: la **posibilidad de interponer** el recurso; la **obligación correlativa de la autoridad de resolverlo**; y que esa resolución **se pronuncie efectivamente sobre los argumentos planteados**. Si cualquiera de esos elementos falta, el recurso deja de ser una garantía y se convierte en un rito vacío.

Esta comprensión no es una elaboración propia: es exactamente el estándar que fijó el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito en la sentencia del 22 de julio de 2026, cuando incluyó dentro del núcleo mínimo de garantías del debido proceso disciplinario “la existencia de mecanismos de impugnación”, y advirtió que no basta constatar que hubo “decisión y recurso”, sino que *“es necesario verificar que cada fase cumplió materialmente su finalidad”*, pues lo contrario “implicaría confundir el cumplimiento ritual del procedimiento con la garantía efectiva del debido proceso”.

La finalidad del recurso de reposición es que el mismo órgano revise su decisión a la luz de los argumentos del recurrente y se pronuncie sobre ellos. Un recurso que se interpone, que es leído por la autoridad, y que recibe como respuesta la reimpresión literal de la misma decisión impugnada, no cumple ninguna finalidad: no revisa, no reconsidera, no responde. Es la apariencia de un recurso, no un recurso.

En el mismo sentido, y sobre la razón de ser de las instancias de revisión, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ellas constituyen “una garantía contra la arbitrariedad, y un mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad”. Si el órgano que debe corregir se limita a repetirse a sí mismo, el mecanismo pierde por completo su idoneidad correctiva.

B.2. LA UNIVERSIDAD NO RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN: LO RESPONDIÓ REIMPRIMIENDO LA MISMA DECISIÓN IMPUGNADA

La comunicación del 22 de septiembre de 2026 no resuelve el recurso de reposición. Y esta afirmación no depende de una valoración subjetiva: se demuestra con la sola lectura y el cotejo de los documentos, que se aportan como anexos.

Primero. El documento se identifica a sí mismo, en su asunto, como “Decisión disciplinaria en primera instancia”, y no como resolución de un recurso. Una decisión de primera instancia y la resolución de un recurso contra ella son actos jurídicamente distintos, con contenidos y funciones diferentes.

Segundo. El documento no menciona, en ninguna de sus páginas, que se hubiera interpuesto recurso alguno. No identifica al recurrente, no enuncia los cargos, no los transcribe, no los resume y no los resuelve. Ninguno de los reproches que formulé aparece siquiera mencionado.

Tercero. El documento carece de parte resolutive propia de un recurso: no confirma, no revoca, no modifica, no niega ni acoge nada respecto de lo pedido. Su parte resolutive es idéntica a la de la decisión impugnada.

Cuarto. Su artículo segundo vuelve a conceder tres (3) días hábiles para interponer los recursos del artículo 102, lo que resulta procesalmente incomprensible si se tratara de la resolución de un recurso, pues contra la decisión que resuelve la reposición no procede nuevamente reposición.

Quinto. La propia accionada conoce cómo se resuelve un recurso de reposición, porque lo hizo antes en este mismo proceso. Mediante decisión del 22 de octubre de 2025, el mismo Consejo Directivo resolvió un recurso de reposición equivalente, interpuesto por mí dentro de este mismo proceso disciplinario. En aquella oportunidad identificó los cargos, se pronunció sobre cada uno de ellos, resolvió además una solicitud de nulidad, y profirió una parte resolutive propia de la resolución de un recurso, en la que negó los cargos, negó las pretensiones, confirmó la sanción, ordenó expresamente dar curso a la apelación ante el Tribunal Disciplinario y dispuso la notificación personal. La comparación entre aquel documento y el del 22 de septiembre de 2026 —ambos aportados como anexos— es concluyente: no se trata de que la institución ignore cómo debe resolverse una reposición, ni de una diferencia de criterio sobre la forma de hacerlo. Se trata de que, conociendo el procedimiento y habiéndolo aplicado antes, en esta ocasión optó por no hacerlo.

La consecuencia es que, a la fecha, **mi recurso de reposición permanece sin resolver**. Se me permitió presentarlo, pero se me privó de obtener una decisión sobre él. El derecho a impugnar quedó reducido, en la práctica, al derecho a radicar un documento que nadie está obligado a contestar.

B.3. AL NO RESOLVERSE LA REPOSICIÓN, SE ME PRIVÓ DE UNA INSTANCIA COMPLETA ANTE EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

El artículo 102 del Reglamento Estudiantil establece que contra la providencia que impone la expulsión procede el recurso de reposición ante el Consejo Directivo y el de apelación ante el Tribunal Disciplinario, órgano designado por el Claustro y que actúa como **máximo órgano disciplinario** de la institución.

Interpuse ambos recursos: la reposición de manera principal y la apelación de manera subsidiaria. Por su naturaleza subsidiaria, la apelación solo se activa y se remite al superior una vez resuelta desfavorablemente la reposición. Al abstenerse de resolver la

reposición, la Universidad **impidió que mi apelación llegara al Tribunal Disciplinario**. El resultado es que el máximo órgano disciplinario de la institución nunca ha conocido mis argumentos frente a la decisión de reemplazo.

No se trata, entonces, de una demora o de una irregularidad de trámite: se trata de la supresión efectiva de una instancia completa de revisión, por decisión unilateral del mismo órgano cuya decisión se impugnaba. El Consejo Directivo, al no resolver, se constituyó de hecho en instancia única, cerrando el acceso al órgano que el propio Reglamento designa como superior.

B.4. LA DECISIÓN SE FUNDA EN ACTUACIONES QUE NUNCA ME FUERON NOTIFICADAS

La decisión cuestionada afirma sustentarse en dos actuaciones intermedias: el concepto de la Vicerrectoría Académica (VAC-C051-2026) y la comunicación de la Rectoría (REC-128-2026), que respectivamente calificaron la falta y encauzaron el expediente hacia la expulsión. Ninguna de ellas me fue notificada. No conozco su contenido, no sé qué razones invocan, y no he tenido oportunidad alguna de controvertirlas.

La motivación de una decisión no cumple su función constitucional por el solo hecho de existir en el expediente: debe ser **comunicada al afectado**, precisamente para que este pueda conocerla y contradecirla. Una motivación reservada al propio expediente de la entidad sirve para acreditar cumplimiento ante terceros, pero no garantiza absolutamente nada al investigado.

Lo anterior adquiere especial gravedad si se considera que, en el proceso original, la actuación equivalente de la Vicerrectoría **sí me fue notificada**. La Universidad conoce el deber de comunicar estas actuaciones y lo cumplió antes. Que en el proceso rehecho —cuyo propósito declarado era corregir defectos de garantía— haya optado por no notificarlas, constituye un retroceso que no admite explicación razonable y que reproduce, agravado, el mismo vicio de falta de publicidad que la sentencia de tutela buscó remediar.

B.5. LA CONDUCTA DE LA ACCIONADA EVIDENCIA UN PREJUZGAMIENTO: EL RESULTADO ESTÁ PREDETERMINADO Y NO DEPENDE DE LO QUE SE ALEGUE NI DE LO QUE SE PRUEBE

Este es el reproche central de la presente acción, y no se formula como una apreciación subjetiva ni como una sospecha: se sustenta en hechos objetivos, verificables mediante el simple cotejo de documentos que se aportan.

Primer hecho: la decisión se reprodujo palabra por palabra. Entre la decisión del 6 de agosto de 2026 y la del 22 de septiembre de 2026 no existe una sola diferencia de contenido. Cambiaron la fecha y la referencia a la sesión. Todo lo demás —la valoración

probatoria, la calificación de la falta, el análisis de proporcionalidad y la parte resolutive— es idéntico. Frente a un recurso que desarrolló seis cargos y más de una docena de reproches concretos, la respuesta institucional fue reimprimir el mismo texto.

Segundo hecho: transcurrieron aproximadamente seis semanas para producir un documento sin modificación alguna. Entre la interposición del recurso y la comunicación del 22 de septiembre de 2026 medió un lapso de cerca de seis semanas, durante el cual el Consejo Directivo sesionó el 1 de septiembre de 2026. Ese tiempo y esa sesión no se tradujeron en la modificación de una sola línea del razonamiento impugnado. No se trata, pues, de una respuesta apresurada por premura de términos: la decisión de no modificar nada se adoptó disponiendo de tiempo suficiente para examinar el recurso.

Tercer hecho: la sanción no varió pese a haberse retirado una de las faltas imputadas. En la decisión de reemplazo la Universidad retiró expresamente el literal r) del artículo 96, reconociendo que carecía de competencia para calificar conductas como delitos. Desapareció así una de las tres imputaciones originales. La sanción, sin embargo, permaneció idéntica. Si la eliminación de un tercio de la imputación no produce ningún efecto sobre la medida, la medida no depende de las faltas acreditadas.

Cuarto hecho: la accionada declaró por escrito que no valoraría mis circunstancias particulares. La sentencia exigió, citando la jurisprudencia constitucional, que la expulsión solo procede cuando “las particularidades de la conducta y del estudiante hacen razonable su imposición”. La decisión afirma textualmente que su valoración se funda en la naturaleza de la conducta “*no en sus efectos sobre la situación académica particular de la estudiante*”. Es decir, la accionada consignó por escrito que se abstenía de valorar precisamente aquello que el juez le ordenó valorar.

Estos cuatro hechos, considerados en conjunto, no constituyen irregularidades aisladas: configuran un patrón que demuestra que el resultado del proceso estaba definido con antelación y que las etapas se recorren para revestirlo de forma. Cuando ninguna alegación, ningún cargo y ni siquiera la caída de una de las imputaciones logra modificar en un ápice la sanción, es forzoso concluir que la decisión no es el producto del proceso, sino que el proceso es el trámite que se cumple para llegar a una decisión ya adoptada.

Ello vulnera de manera directa la presunción de inocencia y el derecho de defensa, porque ambos presuponen algo elemental: que la autoridad esté genuinamente abierta a que sus conclusiones cambien en virtud de lo que el investigado alegue o pruebe. Un procedimiento en el que esa apertura no existe no es un proceso: es la ejecución de una decisión previa.

B.6. LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A MI PROYECTO DE VIDA

Las vulneraciones descritas no recaen sobre un trámite administrativo intrascendente. Recaen sobre la culminación de una formación profesional de más de cinco años, respecto de una estudiante que aprobó la totalidad de su plan de estudios, cuyo historial fue calificado por la propia institución como sobresaliente, que fue monitorea académica durante cinco semestres, que no registra antecedente disciplinario alguno, y a quien le resta un único requisito para obtener su título.

La expulsión es la medida más severa e irreversible del catálogo disciplinario, y frente a una consecuencia de esa magnitud la carga de justificación es máxima. Esa carga no se satisface, de ninguna manera, mediante la reimpresión de un documento. Y a la irreversibilidad de la medida se suma un dato que agrava la afectación: han transcurrido más de catorce meses desde el inicio del proceso y más de dos desde que un juez constitucional amparó mis derechos, sin que a la fecha exista siquiera una decisión que resuelva el recurso que interpuse.

IV. PRETENSIONES

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito al señor Juez:

1. **PRIMERA. TUTELAR** mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la educación, vulnerados por la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
2. **SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTO** la decisión disciplinaria del 22 de septiembre de 2026, adoptada en la reunión ordinaria No. 523 del 1 de septiembre de 2026, así como la decisión del 6 de agosto de 2026 de la cual aquella constituye reproducción literal, ambas proferidas dentro del proceso disciplinario No. 03-2025-2.
3. **TERCERA. DECLARAR** que la Universidad no resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante y que, en consecuencia, vulneró su derecho fundamental a la defensa en su dimensión de derecho a impugnar y a obtener una decisión de fondo sobre la impugnación.
4. **CUARTA. ORDENAR** a la Universidad que restablezca de manera inmediata mi calidad de estudiante del programa de Ingeniería Industrial, con el reconocimiento pleno de la totalidad de los créditos académicos aprobados.
5. **QUINTA. DECLARAR AGOTADA** la potestad sancionatoria de la Universidad dentro del proceso disciplinario No. 03-2025-2 y, en consecuencia, **ORDENAR su archivo definitivo**. Lo anterior por cuanto la accionada ha contado ya con dos oportunidades sucesivas y plenas para adoptar una decisión con observancia de las garantías constitucionales —la primera en el proceso original y la segunda en cumplimiento de la sentencia del 22 de julio de 2026— y en ambas reprodujo los

mismos vicios, hasta el punto de responder un recurso reimprimiendo literalmente la decisión impugnada. Conceder una tercera oportunidad no protegería mis derechos: prolongaría indefinidamente su vulneración.

6. **SEXTA. SUBSIDIARIA DE LA QUINTA.** En caso de que el Despacho estime que debe preservarse la potestad sancionatoria de la accionada, solicito que cualquier nueva actuación se someta, siempre con la venia del juez, a los siguientes límites, y que así se ordene de manera expresa:
 - Que la decisión se adopte **exclusivamente con el material probatorio que ya obra en el expediente**, sin que se admita la incorporación de pruebas, documentos o fundamentos normativos que la accionada pudo y debió aportar en las dos oportunidades anteriores y no aportó, incluido el reglamento interno de trabajo de CEMEX Colombia S.A.
 - Que no se formulen cargos nuevos ni se incorporen disposiciones normativas distintas de las efectivamente imputadas en la formulación de cargos original.
 - Que, previamente a la decisión, se me notifiquen íntegramente las comunicaciones VAC-C051-2026 y REC-128-2026 y cualquier actuación intermedia equivalente, con oportunidad real de controvertirlas.
 - Que la decisión pondere expresamente mis circunstancias particulares y los atenuantes acreditados, y motive de manera reforzada por qué cada una de las medidas menos gravosas del artículo 97 resulta insuficiente.
 - Que se fije un término perentorio para ello y que la decisión sea adoptada con la participación de los órganos competentes conforme al Reglamento.
7. **SÉPTIMA. ORDENAR** a la Universidad que, en caso de subsistir el trámite disciplinario, remita de inmediato el recurso de apelación subsidiario al Tribunal Disciplinario, para que ese órgano se pronuncie sobre los cargos formulados.
8. **OCTAVA. PREVENIR** a la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas que dieron lugar al amparo, en particular la de dar respuesta a los recursos interpuestos mediante la reproducción de la decisión impugnada.
9. **NOVENA. ORDENAR** a la Universidad suprimir de mi hoja de vida académica y de los registros institucionales toda anotación relativa a la sanción de expulsión, en caso de accederse a la pretensión quinta.

V. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que **no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos que fundamentan la presente**, y pongo de presente al Despacho, para su completo conocimiento, la siguiente actuación: promoví con anterioridad una acción de tutela contra la misma institución, radicada bajo el número 11001418904120260114001, resuelta en primera instancia por el Juzgado Cuarenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá el 11 de junio de 2026 y en segunda instancia por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá el 22 de julio de 2026, cuyo expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Aquella acción tuvo por objeto las decisiones sancionatorias proferidas en el año 2025, que fueron dejadas sin efecto por la citada sentencia. La presente se dirige contra la decisión del 22 de septiembre de 2026 y contra las omisiones ocurridas en el trámite posterior a esa sentencia, conforme se precisó en el numeral 3 del acápite de procedencia.

VI. PRUEBAS

Solicito tener como pruebas los documentos que se relacionan en el acápite de anexos, y en especial que el Despacho realice el **COTEJO DIRECTO** entre la decisión disciplinaria del 6 de agosto de 2026 y la del 22 de septiembre de 2026, por cuanto de su simple comparación se acredita que ambos documentos son idénticos salvo en la fecha y en la referencia a la sesión del Consejo Directivo, hecho que constituye el sustento probatorio central de esta acción.

Solicito igualmente que se requiera a la accionada para que, al rendir su informe, aporte copia íntegra de las comunicaciones VAC-C051-2026 y REC-128-2026, y acredite la constancia de su notificación a la accionante; e informe qué trámite dio al recurso de reposición y al recurso de apelación subsidiario interpuestos por la accionante.

VII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en el correo electrónico dianadiaz892@gmail.com o en mi domicilio, Calle 150A No. 101-20, Torre 1, Apto 301, Bogotá D.C.

La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito podrá ser notificada en su domicilio principal, Carrera 7 No. 99-07 de Bogotá D.C., o en los correos electrónicos institucionales que obran en el expediente.

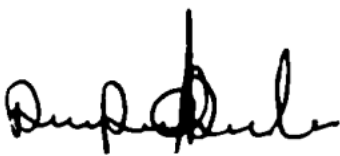
VIII. ANEXOS

- 0001 — Sentencia del 22 de julio de 2026 del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá.
- 0002 — Fallo de tutela de primera instancia del 11 de junio de 2026 del Juzgado Cuarenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

- 0003 — Decisión disciplinaria del 6 de agosto de 2026 proferida por el Consejo Directivo.
- 0004 — Recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto contra la decisión del 6 de agosto de 2026, con su constancia de radicación.
- 0005 — Decisión disciplinaria del 22 de septiembre de 2026, con su constancia de notificación.
- 0006 — Decisión del 22 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo Directivo resolvió el recurso de reposición interpuesto en el proceso original, aportada para efectos comparativos.
- 0007 — Decisión disciplinaria del 4 de septiembre de 2025, dejada sin efecto por la sentencia de tutela.
- 0008 — Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
- 0009 — Reglamento de Práctica Profesional en Pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
- 0010 — Comunicación de traslado a Rectoría del 28 de agosto de 2025 y solicitud de aclaración presentada frente a ella, aportadas para acreditar que en el proceso original las actuaciones intermedias sí fueron notificadas a la accionante.
- 0011 — Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante.

IX. FIRMA

Atentamente,



DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN

C.C. No. 1.001.218.993 de Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO CUARENTA y CUATRO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Ref.: acción de tutela nro. 110014189041**20260114001** de Diana Paola Díaz León en contra de Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Para resolver la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo de tutela proferido el 11 de junio de 2026 por el Juzgado Cuarenta y uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., bastan las siguientes consideraciones:

Es necesario precisar que el debido proceso disciplinario en el ámbito educativo no exige un trámite exento de toda crítica, sino la garantía de un núcleo mínimo de derechos, entre los que se encuentran la comunicación de los cargos, la posibilidad de ejercer defensa, la contradicción de las pruebas, la adopción de una decisión motivada y la existencia de mecanismos de impugnación.

Bajo ese entendido, la Corte Constitucional¹ ha señalado que la intervención del juez de tutela en este tipo de actuaciones es excepcional, y se circunscribe a aquellos eventos en los que se evidencie una actuación arbitraria o manifiestamente irrazonable, que comprometa de manera directa los derechos fundamentales del disciplinado, sin que le corresponda sustituir al juez natural, ni reabrir el debate probatorio o disciplinario.

De la revisión integral del expediente se advierte que la institución accionada adelantó un trámite en el que consta la comunicación de la apertura del proceso, la formulación de cargos, la oportunidad de presentar descargos, la adopción de decisiones por las autoridades competentes y el ejercicio de los recursos internos, elementos que formalmente cumplen con las etapas previstas en el Reglamento Estudiantil.

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2023.

En el caso concreto, la impugnante edifica su inconformidad sobre la presunta vulneración del debido proceso en su dimensión material, al considerar que, si bien el procedimiento disciplinario surtió sus etapas formales, estas no cumplieron verdaderamente su función de garantía.

A partir de lo anterior, es menester indicar que el debido proceso no se agota en la existencia formal de las etapas. Cada una debe cumplir efectivamente la función garantista que le corresponde. Por ello, no basta con constatar que hubo formulación de cargos, práctica de pruebas, descargos, decisión y recurso; es necesario verificar que cada fase cumplió materialmente su finalidad. Lo contrario implicaría confundir el cumplimiento ritual del procedimiento con la garantía efectiva del debido proceso.

Bajo ese entendido, no basta verificar la existencia del procedimiento disciplinario, sino establecer si, en los aspectos concretamente discutidos por la accionante, las actuaciones y decisiones adoptadas se ajustaron a las exigencias constitucionales del debido proceso. A ello se contrae el análisis que sigue:

La apertura del proceso y la sanción se fundaron en los literales f) y r) del artículo 96 del Reglamento Estudiantil y en el literal a) del artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional en Pregrado. Ahora bien, tratándose del literal r), que sanciona a quien incurra en alguna de las conductas tipificadas como delito, correspondía a la autoridad disciplinaria explicar cuál era la conducta penal tomada como referente y por qué los hechos investigados encuadraban en ella. No obstante, la imputación y las decisiones posteriores se limitaron a una referencia genérica a “conductas tipificadas como delitos”, sin desarrollar la razón por la cual dicha disposición resultaba aplicable al caso. Esta ausencia de fundamentación no permite verificar adecuadamente el proceso lógico que condujo a la atribución de responsabilidad disciplinaria bajo esa causal.

Por otro lado, también fue calificada la falta establecida en el literal a) del artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional, que sanciona el “incumplimiento del reglamento interno de trabajo de la empresa u organización”. Esa norma de reenvío solo puede aplicarse verificando el contenido del cuerpo normativo remitido; sin embargo, el reglamento interno de trabajo de Cemex Colombia S.A. nunca fue incorporado al expediente disciplinario y las decisiones disciplinarias

tampoco explicaron adecuadamente el contenido y alcance de las disposiciones cuya infracción se atribuía a la estudiante.

El expediente revela que la institución fundamentó íntegramente su decisión en la información remitida por la empresa, sin desarrollar una valoración autónoma que explicara por qué ese material probatorio permitía tener por acreditada la responsabilidad disciplinaria.

La decisión de expulsión del 4 de septiembre de 2025 expuso su valoración probatoria en cinco afirmaciones conclusivas: que el dolo está demostrado; que la falta de supervisión empresarial no desvirtúa la responsabilidad; que la devolución del dinero no acredita buena fe por haberse hecho “para evitar mayores consecuencias”; que el historial sin antecedentes no constituye atenuante; y que la falta afecta el prestigio institucional. No obstante, ninguna de ellas expone los hechos probados, las pruebas que los acreditan ni el razonamiento que conduce de aquellos a estas. Afirmar la gravedad no es motivarla: la calificación de grave es la conclusión que debía justificarse, no la justificación misma. Ahora, lo anterior no implica que los hechos investigados carezcan de relevancia disciplinaria ni que la accionante deba ser exonerada. Una conducta como la descrita merece el repudio y reparo social, así como la eventual sanción disciplinario, claro está, con garantía del derecho de defensa, contradicción y debido proceso.

Por otro lado, la propia accionada admitió en la contestación que “la Vicerrectoría Académica no tiene el deber de motivar de fondo ante el investigado el traslado del proceso a la Rectoría”, tesis incompatible con el artículo 29 de la Constitución tratándose de actuaciones que activaron sucesivamente las instancias competentes para decidir sobre la imposición de la sanción máxima. En efecto, la remisión de la Rectoría al Consejo Directivo, prevista en el numeral 6º del artículo 100 del reglamento, procede únicamente cuando aquella considera que la falta amerita la expulsión; esa calificación determinante no fue debidamente motivada por la autoridad competente.²

El artículo 97 del Reglamento Estudiantil prevé un catálogo graduado de medidas disciplinarias —retiro del aula, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de la matrícula y expulsión— y el numeral 6º del artículo 100 faculta expresamente al Consejo Directivo para aplicar una medida de inferior

² Cfr Archivo Digital 01, Pág. 226 y 227.

clasificación a la expulsión. La escogencia de la sanción máxima exigía, entonces, explicar por qué las alternativas menos gravosas eran insuficientes frente a las circunstancias concretas.

Al respecto, la Corte ha precisado que medidas como la expulsión deben ser una consecuencia excepcional, legítima solo cuando se materializa una causal previamente establecida en el reglamento y cuando las particularidades de la conducta y del estudiante hacen razonable su imposición, con pleno respeto de las garantías del debido proceso³. De allí que la escogencia de la sanción máxima exija una motivación reforzada: la autoridad debe explicar por qué las medidas menos gravosas previstas en el propio reglamento resultan insuficientes.

En conclusión, el proceso disciplinario recorrió sus etapas formales, pero se advierten déficits materiales de garantía reflejados en la insuficiente fundamentación de la imputación disciplinaria, la falta de una explicación suficiente sobre el sustento de la responsabilidad atribuida, la motivación conclusiva de la sanción y la elección de la medida más severa sin un juicio expreso de proporcionalidad. La sentencia impugnada, al limitarse a la verificación formal, dejó sin respuesta esos cuestionamientos, por lo que será revocada para, en su lugar, conceder parcialmente el amparo.

El despacho precisa que el alcance del amparo no implica la declaración de la inocencia disciplinaria de la accionante ni impone a la Universidad una decisión determinada: los hechos investigados revisten indudable relevancia disciplinaria y la institución conserva íntegra su potestad sancionatoria. Lo que el orden constitucional exige es que esa potestad se ejerza con las garantías materiales del debido proceso y que la sanción que eventualmente se imponga sea el resultado de un juicio motivado y proporcional. Por ello se dejarán sin efecto las decisiones sancionatorias, se ordenará el restablecimiento provisional de la calidad de estudiante de la accionante —sin que ello implique prejuzgamiento— y se dispondrá que la Universidad profiera una nueva decisión con sujeción a los parámetros señalados en esta providencia, en un término de diez (10) días, plazo que se estima razonable y suficiente para que la institución rehaga el análisis de fondo con observancia de las garantías materiales del debido proceso, sin imponer dilaciones injustificadas al restablecimiento de los derechos fundamentales de la accionante (artículo 27 del Decreto 2591 de 1991).

³Corte Constitucional, Sentencia T-094 de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: revocar la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por el Juzgado Cuarenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: conceder parcialmente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación de Diana Paola Díaz León, vulnerados por la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Tercero: dejar sin efecto la decisión del Consejo Directivo del 4 de septiembre de 2025, la que resolvió el recurso de reposición el 22 de octubre de 2025 y la del Tribunal Disciplinario del 5 de diciembre de 2025, proferidas dentro del proceso disciplinario No. 03-2025-2, exclusivamente por los defectos de motivación de la responsabilidad disciplinaria y de proporcionalidad de la sanción advertidos en esta providencia.

Cuarto: ordenar a la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, restablezca la calidad de estudiante de la accionante, en las condiciones académicas y administrativas que correspondan, mientras se profiere la decisión de reemplazo, sin que ello implique prejuzgamiento sobre su resultado.

Quinto: ordenar a la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, adopte una nueva decisión disciplinaria debidamente motivada, con observancia de los parámetros fijados en la parte considerativa de esta sentencia. Contra dicha decisión procederán los recursos previstos en la reglamentación institucional.

Sexto: por secretaria, notifíquese la presente decisión de inmediato por el medio más expedito de las partes y remitir el expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

**MAURICIO DE LOS REYES CABEZA CABEZA
JUEZ**

Firmado Por:

Mauricio De Los Reyes Cabeza Cabeza

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 044

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **98607eb9d1c6950c8b191d38a3b6fa1ad0dee52bfff67cb37a4920567e716344**

Documento generado en 22/07/2026 06:05:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO CUARENTA Y UNO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C.

J41pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

**Ref.: Se resuelve la solicitud de tutela formulada Diana Paola Díaz
León contra Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.**

Exp. 041202601140 00

Antecedentes

1. La señora Díaz solicitó la protección de sus derechos fundamentales a un debido proceso, a la educación, a la defensa, a la presunción de inocencia y legalidad, supuestamente vulnerados por la referida institución, toda vez que la expulsó de la universidad desconociendo “de manera sistemática las garantías que [le] otorga el artículo 29 de la Constitución Política”, y porque dicha sanción “destruye irreversiblemente una formación profesional de más de cinco años, construida con un historial académico que la propia Universidad calificó como sobresaliente, ad portas de su culminación”.

Para soportar su reclamo, señaló que en enero de 2020 se matriculó en el programa de ingeniería industrial que ofrece la accionada; que el 9 de junio de 2025, cuando cursaba decimo semestre, inició su “práctica profesional como requisito de grado en la empresa Cemex de Colombia S.A.”, quien ese mismo día remitió a la universidad “la carta de vinculación”, en la que se relacionaron sus funciones, que estaban orientadas a “actividades de análisis, reportería y apoyo comercial, sin incluir manejo directo de recursos ni ejecución de pagos”. Sostuvo que la práctica fue “avalada” por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito el 17 de junio siguiente, la cual se desarrolló “con plena sujeción a lo establecido en el reglamento de práctica profesional de pregrado vigente”; que desde su inicio actuó “en condición de

practicante bajo subordinación funcional y supervisión directa de superiores jerárquicos... Kevin Mendoza, Paola Acero y Carlos Suárez, y en un nivel superior la señora Angélica Aguirre, quienes asignaban, controlaban y validaban las tareas operativas que [le] correspondía ejecutar”.

Advirtió que “durante el periodo de capacitación comprendido entre el 9 de junio y 4 de julio de 2025” fue “instruida por el anterior practicante”, quien le “explicó los procedimientos operativos..., elaboración de planillas, manejo de información y reportes internos”, oportunidad en la que percibió “la existencia de dinámicas previas irregulares dentro del área”. Explicó que le asignaron “tareas operativas relacionadas con la elaboración, gestión y seguimiento de planillas dentro de un procedimiento previamente estructurado por el área bajo instrucciones directas de [su] jefe... Kevin Mendoza..., actividades [que] comprendían el procesamiento de información, consolidación de bases de datos, elaboración de planillas, cargue de información en plataformas internas, seguimiento a transacciones y generación de reportes operativos asociados al proceso”, las cuales “se desarrollaban bajo revisión y validación jerárquica”; que las planillas que elaboraba eran remitidas a su superior, y que la aprobación dependía de la señora Angélica Aguirre.

Sostuvo que el 9 de julio de 2025 el señor Mendoza le indicó que debía “realizar modificaciones dentro del procedimiento que venía ejecutando”, a lo que procedió dada su situación de subordinación; que el 5 de agosto siguiente “fue citada a una reunión... sin que previamente se [le] informara su objeto, alcance o finalidad”; que las personas presentes “se encontraban reunidas desde aproximadamente treinta (30) minutos”; que allí “se dio inicio a un interrogatorio... sin preparación previa ni advertencia sobre [sus] derechos”, el cual se ejecutó “en un tono marcadamente inquisitivo..., preguntas sugestivas orientadas a obtener respuestas incriminatorias...”; pues debía reconocer “la modificación de información en las planillas, [cambio de datos] de usuarios..., movimientos específicos..., inclusión de información que no correspondía a beneficiarios reales...”; que si “el practicante anterior [le] había enseñado a modificar datos..., a lo cual respondió afirmativamente...

al cambio de nombres dentro de ciertos registros operativos”, respuesta “fue utilizada de manera descontextualizada”, pues no le fue permitido precisar “que ello no implicaba la alteración integral de la información ni la ejecución de conductas irregulares”,

Agregó que en esa reunión se encontraba presente el señor Andrés Pinzón, representante de la Universidad, quien le manifestó que la suscripción de un acuerdo constituía la mejor opción, y que en caso de “comunicarse con un abogado para recibir asesoría jurídica”, “se entendería que el asunto escalaría a instancias legales”, por lo que fue “presionada de manera inmediata para firmar el acta y un acuerdo de pago”, documento en el que no se registraron la totalidad de las preguntas, amén de que tampoco se indicó que su ingreso “se produjo cuando la reunión ya llevaba aproximadamente treinta (30) minutos”; que luego de “firmar dichos documentos” le fue exigido el pago de \$8'380.550,00, el que canceló ese mismo día, fecha en la que además “se dio por terminado [su] vínculo con la empresa”.

Manifestó que el 11 de agosto la decana de la facultad de ingeniería y el coordinador de relaciones Universidad - Empresa le notificaron la apertura de “un proceso disciplinario”, en el que no se le “ofreció asesoría, ni verificó los hechos ni las circunstancias en que ocurrieron”; que “aceptó la versión de la empresa... sin escuchar su defensa”; que el día 14 de ese mes presentó sus descargos, luego de lo cual fue notificada de que su proceso disciplinario sería remitido a la Rectoría “para la calificación de la falta y sanción”, por lo que remitió correo de aclaración, que fue respondido por el vicerrector, pero consideró que la respuesta “no satisface [su] derecho fundamental a la información ni garantiza el debido proceso”, y que el 4 de septiembre solicitó la intervención de la rectoría, pero nunca “fue contestada”.

Precisó que ese mismo día el consejo directivo decidió sancionarla con “la expulsión inmediata de la universidad”, razón por la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, además de haber solicitado la nulidad de lo actuado, revocatoria de la decisión o la graduación de la falta por

“vulneración del debido proceso por irregularidades en el trámite”, “falta de motivación y deficiente valoración probatoria”; “uso de pruebas incompletas y no controvertidas”; “desconocimiento del contexto fáctico y de la subordinación”; “violación del principio de tipicidad”; “indebida calificación del dolo”; “desproporción en la sanción impuesta” y “aplicación indebida de principios institucionales”; que el 22 de octubre de 2025 el presidente del Consejo Directivo resolvió la reposición, manteniendo la decisión, la que fue confirmada por el Tribunal disciplinario.

2. La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito señaló que la señora Díaz fue estudiante del programa de Ingeniería Industrial desde enero de 2020, quien inició su práctica profesional el 9 de junio de 2025 en la empresa Cemex Colombia S.A.; que el 5 de agosto siguiente se llevaron a cabo “dos reuniones diferenciadas”: la primera, entre la empresa y el coordinador de relaciones de la universidad, y la segunda con la accionante por la “malversación de dineros”; que en ningún momento “se sometió” a la señora Díaz a “un interrogatorio inquisitivo ni a preguntas sugestivas”, pues fue ella quien “ofreció información de manera fluida y sin coacción aparente”, y que “la terminación del contrato de aprendizaje es asunto que pertenece a la relación laboral...”.

Informó que “el 11 de agosto de 2025 se le notificó a la accionante la apertura del proceso disciplinario No. 03-2025-2”, quien el día 14 de ese mes presentó descargos reconociendo de manera “expresa e inequívoca” la aceptación de la responsabilidad; que la Universidad valoró “la totalidad del material probatorio...”; que se trasladó el proceso a la rectoría en los términos del numeral 5º del artículo 100 del Reglamento Estudiantil”, quien resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora Díaz¹.

3. Cemex Colombia S.A. adujo que el 9 de junio de 2025 celebró “un convenio de colaboración en práctica universitaria” con la accionante, quien para ese momento era “estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de

¹ C01Principal, pdf.12.

Ingeniería Julio Garavito”, y a quien se le reconocerían \$1’851.520 por el término de seis meses desde dicha fecha y hasta el 8 de diciembre siguiente; que “tras múltiples hallazgos sobre una posible desviación de recursos de la empresa que debían ser pagados en las planillas a terceros clientes bajo el programa empresarial ‘Conéctate Maestro’ hacia la cuenta personal de la accionante, el 5 de agosto de 2025... llevó a cabo una reunión...”, en la que le advirtió a la señora Díaz que “encontraron 19 transacciones a su cuenta bancaria... en perjuicio de la compañía por valor de \$8’380.550”, la que aceptó los cargos sin tener “justificación”, por lo que el vínculo se dio por terminado el 5 de agosto de 2025².

4. El Ministerio de Educación aseguró que “es ajeno a los hechos que suscitan la presente acción de tutela, pues lo relatado... recae sobre el ámbito de competencia de la institución de educación superior... en virtud del principio de autonomía universitaria”³.

5. El Juzgado 124 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad remitió el link del expediente de tutela 124-2025-00367, que la accionante promovió contra Cemex Colombia S.A.⁴.

6. El Ministerio del Trabajo, el Tribunal Disciplinario, el Consejo Directivo de la accionada, la Fiscalía General de la Nación y los señores Botero, Mendoza, Acero, Suárez, Aguirre y Pinzón fueron notificados⁵, pero guardaron silencio.

Consideraciones

1. No se discute que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, pues “busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la

² C01Principal, pdf.11.

³ C01Principal, pdf.15.

⁴ C01Principal, pdf.23.

⁵ C01Principal, pdf.06, 07,08,09,10 y 20.

cultura” (C. Pol., art. 67). Y tampoco se controvierte que el artículo 69 de la Constitución Política estableció una potestad especial en las instituciones de educación superior para auto determinarse, conforme a la visión y misión que quieran librar en el marco del Estado Social de Derecho.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que,

“bajo la actual Constitución Política las universidades gozan de un alto grado de libertad jurídica y capacidad de decisión que, desde una perspectiva netamente académica, les permite a tales instituciones asegurar para la sociedad y para los individuos que la integran un espacio libre e independiente en las áreas del conocimiento, la investigación científica, la tecnología y la creatividad; espacio que estaría delimitado tan sólo por el respeto a los principios de equidad, justicia y pluralismo.

Así, teniendo en cuenta la filosofía jurídica que ampara el principio de autonomía universitaria, la Corte ha definido su alcance y contenido a partir de dos grandes campos de acción que facilitan la realización material de sus objetivos pedagógicos: (1) la autorregulación filosófica, que opera dentro del marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico previamente adoptado por la institución para transmitir el conocimiento, y (2) la autodeterminación administrativa, orientada básicamente a regular lo relacionado con la organización interna de los centros educativos. A partir de tales supuestos, es posible afirmar, como ya lo ha hecho la Corte, que el derecho de acción de las universidades se concretan en la posibilidad de: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales; (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y recursos”⁶.

Con todo, dicha autonomía no es absoluta, y sobre sus límites la jurisprudencia ha precisado,

“a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común.

b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado.

c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para

⁶ Sentencia C-1435 de 2000.

determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución.

d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior.

e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo esencial. Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la autonomía universitaria.

f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque es una garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como quiera que involucre otros derechos de las personas.

g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual.

h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es, corresponden a la autonomía universitaria.

i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa.”

Por su importancia se destaca que la garantía a un debido proceso resulta fundamental en actuaciones disciplinarias con el fin de evitar una arbitrariedad por parte de la institución. Por ello, la Corte Constitucional estableció que estos procesos deben contener, cuando menos, las siguientes etapas:

1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que

fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes⁷.

2. Pues bien, en este caso, la revisión del expediente evidencia que:

a. En enero de 2020 la señora Diana Paola Díaz León se matriculó al programa de Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito⁸.

b. El 9 de junio de 2025 Cemex Colombia S.A. le informó a la Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial que la accionante “fue escogida para realizar la práctica empresarial”⁹.

c. El 17 de junio siguiente la accionada autorizó la referida práctica universitaria¹⁰.

d. El 9 de Julio de 2025 la estudiante suscribió -por seis meses- el “convenio de colaboración en práctica universitaria” con Cemex Colombia S.A., quien le reconocería \$1’851.520,00 mensual “como apoyo de sostenimiento”¹¹.

e. Desde Cemex Colombia S.A. se realizaron las siguientes transferencias a la cuenta “daviplata-ahorros” de la señora Díaz:

⁷ Corte Constitucional, Sentencia T290-2023.

⁸ C01Principal, pdf.12.

⁹ C01Principal, pdf.01. p. 125 a 127.

¹⁰ C01Principal, pdf.01. p. 200 y 201.

¹¹ C01Principal, pdf.11. p. 58 a 60.

Fecha	Valor
11/07/2025	\$246.200 ¹²
11/07/2025	\$46.000 ¹³
18/07/2025	\$500.000 ¹⁴
18/07/2025	\$554.000 ¹⁵
18/07/2025	\$677.000 ¹⁶
28/07/2025	\$500.000 ¹⁷
28/07/2025	\$155.000 ¹⁸
28/07/2025	\$200.000 ¹⁹
28/07/2025	\$800.000 ²⁰
29/07/2025	\$26.500 ²¹
29/07/2025	\$347.200 ²²
29/07/2025	\$399.050 ²³
29/07/2025	\$492.000 ²⁴
29/07/2025	\$500.000 ²⁵
29/07/2025	\$599.200 ²⁶
29/07/2025	\$838.400 ²⁷

f. El 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo reunión entre Kevin Mendoza -como Coordinador de Fidelización E-Commerce-, Diego Andrés Méndez -Coordinador de Atracción de Talento-, Angélica Aguirre -Directora Desarrollo Comercial-, Jessica Rodríguez -Jefe de Recursos Humanos-, Andrés Pinzón -Coordinador de Relaciones Laborales Universidad Empresa-, Santiago Castellanos, y la señora Diana Paola Díaz León, cuyo propósito fue “realizar entrevista a [la] practicante del área de desarrollo de Negocio de Segmentos Comerciales por la presunta irregularidad identificad[a] en las planillas de pago del programa conéctate maestro”²⁸.

¹² C01Principal, pdf.11. p. 66.
¹³ C01Principal, pdf.11. p. 63
¹⁴ C01Principal, pdf.11. p. 70.
¹⁵ C01Principal, pdf.11. p. 72
¹⁶ C01Principal, pdf.11. p. 74.
¹⁷ C01Principal, pdf.11. p. 61.
¹⁸ C01Principal, pdf.11. p. 64.
¹⁹ C01Principal, pdf.11. p. 65.
²⁰ C01Principal, pdf.11. p. 75.
²¹ C01Principal, pdf.11. p. 62.
²² C01Principal, pdf.11. p. 67.
²³ C01Principal, pdf.11. p. 68.
²⁴ C01Principal, pdf.11. p. 69.
²⁵ C01Principal, pdf.11, p. 71.
²⁶ C01Principal, pdf.11. p. 73.
²⁷ C01Principal, pdf.11. p. 76.
²⁸ C01Principal, pdf.11. p. 81 y 82.

En el acta respectiva se dejó consignado lo siguiente, además de la terminación del convenio de práctica y un acuerdo de pago con la accionante:

Se socializa el objetivo de la reunión, y se procede con la explicación del programa de fidelización de los maestros de obra de Cemex y el respectivo proceso de pago a través de Daviplata, dicho proceso es soportado por los practicantes de área, quienes revisan y suben la planilla para aprobación por el respectivo líder, posterior a esto la planilla se sube y se hace la dispersión del dinero a los respectivos maestros del programa de fidelización, el viernes 1 de agosto de 2025 un maestro de obra se comunicó con la empresa manifestando que no había recibido el dinero, se procede a revisar las planillas y se encontró una diferencia entre las planillas solicitadas versus las aprobadas, dicho proceso es responsable la practicante.

Se realiza la entrevista Diana Díaz, en conjunto con los representantes de la Universidad, se procede a preguntar

El viernes 1 de agosto de 2025 se encontró diferencia entre las planillas del pago de fidelización de Conectarte maestro ¿qué tiene que decir al respecto?

Diana responde: Todo eso se hace a través de la plataforma de conéctate maestro.

Por favor indique quien le explicó el proceso de pago de planillas

Respuesta: Gabriel

¿Indique si Gabriel le enseñó a modificar los datos de la planilla?

Respuesta: Si, el me dijo que se podía cambiar los nombres .

Posterior a la revisión de planillas se encontraron 19 transacciones a su nombre, por un valor de total de \$ 8.380.550 ¿Qué tiene que decir al respecto?

Respuesta: Si lo hice, la verdad no tengo justificación, Me enseñaron el tema de la transacción y yo le vi la oportunidad, nadie me enseñó la estrategia, la primera vez funcionó y ya, es algo que deduje sola.

¿Indique por favor si ha transferido dinero a otra persona?

Respuesta No

g. En esa misma fecha la accionante remitió comunicación a Cemex Colombia S.A. en la que pidió "...disculpas por los hechos en lo que me vi involucrada y que afectaron negativamente la imagen y la confianza que Cemex depositó en mi al brindarme la oportunidad de desempeñarme como practicante. Soy plenamente consciente de que mis acciones fueron incorrectas y lamento profundamente haber tomado decisiones que en nada reflejan los valores ni principios con lo que fui formada. Reconozco que me deje llevar por un momento de debilidad, y que nada justifica el daño causado..., asumo responsabilidad y vergüenza"²⁹.

²⁹ C01Principal, pdf.11. p. 89.

Con esa misiva adjuntó copia de la consignación por valor de \$8'380.550,00³⁰.

h. El 11 de agosto de 2025 la Decana de Ingeniería Industrial y la Coordinadora de Relaciones Universidad Empresa pidieron abrir proceso disciplinario en contra de la estudiante Díaz, quien incurrió en las faltas disciplinarias “f)” y “r)” del artículo 96 del Reglamento Estudiantil, que corresponden a **“f) Cometer cualquier acto que implique desprestigio para la institución” y “r) Incurrir en alguna de las conductas tipificadas como delitos por las leyes de la República”**³¹ (se subraya y resalta).

Ese mismo día la Secretaría General de la Universidad accionada le notificó a la señora Díaz “el inicio del proceso disciplinario No. 3 de 2025-2 derivado de los cargos presentados por la Decana de Ingeniería Industrial”, oportunidad en la que advirtió³²:

De acuerdo con el Reglamento Estudiantil de Pregrado, usted tiene tres (3) días hábiles para presentar por escrito sus descargos. En este caso, tiene plazo máximo hasta el jueves 14 de agosto de 2025 a las 5:00 p.m. Los descargos deben ser dirigidos a la Secretaría General, ingeniera Patricia Salazar Perdomo, y en ellos usted deberá aceptar lo que haya que aceptar, negar lo que haya que negar y explicar lo que usted considere necesario respecto a los cargos presentados, así mismo puede adjuntar los documentos que sean necesarios para sustentar sus afirmaciones. Los descargos y documentos anexos deben ser enviados por correo electrónico a secreci@escuelaing.edu.co.

Una vez recibidos los descargos, el proceso se trasladará (cargos, descargos y documentos adicionales) a la primera instancia en la toma de decisiones, que es la Vicerrectoría Académica. El Vicerrector Académico analizará los cargos y descargos y tomará una decisión: Exoneración de los cargos en caso de no encontrar una falta disciplinaria, o sanción de acuerdo con el Reglamento Estudiantil de Pregrado, en caso de considerar que sí se presentó una falta disciplinaria. El Vicerrector Académico tiene un plazo de diez (10) días hábiles para tomar la decisión, la cual le será comunicada desde esa unidad.

De manera resumida, el anterior es el proceso que se seguirá en una primera instancia y que repito, debe consultar detalladamente en el Reglamento Estudiantil de Pregrado.

Quedo a la espera de recibir sus descargos por escrito.

i. El día 14 de ese mes y año la accionante presentó sus descargos, calificando su actuación como “una falta grave... y una omisión... con arrepentimiento”, actitud que adujo probar porque “el día cinco (5) de agosto

³⁰ C01Principal, pdf.11. p. 90.

³¹ C01Principal, pdf.01, p. 210 y 211.

³² C01Principal, pdf.01. p. 208 a 211.

del presente año... devolví en su totalidad el dinero que había consignado previamente en mi cuenta como resultado de las modificaciones indebidas realizadas”³³.

j. El 28 de agosto de 2025 el Vicerrector académico de la universidad accionada le comunicó a la estudiante que, “dando cumplimiento a los artículos 98, 99 y 100 del Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y **teniendo en cuenta la gravedad de su participación en los hechos relacionados con el proceso disciplinario No 03 2025 2**, la Vicerrectoría Académica ha remitido a la Rectoría, para la calificación de la falta y sanción a que haya lugar, la documentación recopilada para dicho proceso disciplinario”³⁴ (se resalta y subraya).

k. Ese mismo día la señora Diana Paola Díaz pidió al Vicerrector académico “aclaración”, pues según lo establecido en el numeral 2º del artículo 100 del Reglamento Estudiantil, dentro de los diez (10) días hábiles al recibo del proceso, el Vicerrector debía proceder a calificar la falta, y no remitir el expediente al rector³⁵.

l. El 1º de septiembre el Vicerrector académico le indicó a la señora Díaz que “las razones por las cuales su caso fue remitido a rectoría son claramente especificadas en la comunicación que usted recibió, resultado del análisis de los cargos y los descargos recibidos”³⁶.

m. El día 3 de ese mes la accionante le manifestó a la Vicerrectoría que la referida respuesta “no satisface mi derecho fundamental a la información ni garantiza el debido proceso”, pues no contiene “el análisis detallado, fundamentos facticos y normativos, ni la valoración probatoria que

³³ C01Principal, pdf.01. p. 212, 215, a 220.

³⁴ C01Principal, pdf.01. p. 226 y 227

³⁵ C01Principal, pdf.01. p. 228.

³⁶ C01Principal, pdf.01. p. 1.

sustenten la decisión adoptada”³⁷, frente a la cual la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito le indicó que³⁸:

Buenas noches Diana Paola. En respuesta su solicitud en calidad de investigada dentro del Proceso Disciplinario 3-2025-2, debo indicar lo siguiente:

- En primer lugar, es preciso señalar que la Universidad ha dado estricto cumplimiento al procedimiento establecido en el Título Cuarto del Reglamento Estudiantil; en consecuencia, no se ha vulnerado en ningún momento el debido proceso.
- Con respecto a su solicitud particular, se debe destacar que la misma corresponde a la emisión de una aclaración respecto del contenido de una comunicación que, por su naturaleza, constituye una mera notificación.
- El procedimiento previsto en el Reglamento Estudiantil no contempla la posibilidad de interponer un recurso de aclaración frente a las notificaciones emitidas por las directivas institucionales en el marco de un proceso disciplinario. En consecuencia, únicamente la decisión de primera instancia dentro del proceso es susceptible de ser recurrida por el sujeto disciplinado.
- Así mismo, se le recuerda que, hasta tanto no se profiera la decisión de primera instancia, ninguna dependencia de la Universidad adelanta actuaciones relacionadas con la calificación de la falta, la valoración probatoria, la metodología decisoria o la determinación de circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad.

Por lo anterior, se le informa que su solicitud carece de sustento jurídico y, en consecuencia, resulta improcedente.

n. El 4 de septiembre de 2025 el Consejo Directivo de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, luego de valorar “las pruebas documentales y la confesión de la estudiante”, así como la calificación de las faltas, la sancionó con “la expulsión inmediata de la Universidad... por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario...”³⁹.

o. El día 5 de ese mes la accionante reiteró la solicitud de aclaración que se precisó en el literal m) de las consideraciones de esta providencia⁴⁰.

p. El 9 de septiembre la señora Díaz presentó recursos de reposición y apelación contra la sanción⁴¹, primero que fue resuelto el 22 de octubre de por el Consejo Directivo de la Universidad, oportunidad en la que también resolvió una solicitud de nulidad, se pronunció sobre la “ausencia de análisis probatorio y motivación insuficiente”; “ausencia de tipificación específica del delito alegado”; “violación al debido proceso en la aplicación

³⁷ C01Principal, pdf.01. p. 2 y 3.

³⁸ C01Principal, pdf.01. p. 4.

³⁹ C01Principal, pdf.01. p. 12 a 15.

⁴⁰ C01Principal, pdf.01. p. 5 a 10.

⁴¹ C01Principal, pdf.01. p. 16 a 48.

del artículo 26 del reglamento de práctica profesional”; “aplicación indebida de la declaración de principios y estatuto institucional como fundamento sancionatorio”; “violación del debido proceso en la obtención y valoración de la confesión”; “error en la calificación del dolo”; “desconocimiento del contexto organizacional y de la función atenuante de la falta de supervisión”; “desconocimiento del principio de proporcionalidad por invocación extemporánea de valores”; “errónea valoración de la gravedad y vulneración del derecho de defensa por invocación de principios”, y “error de hecho en la valoración de la restitución como buena fe”⁴², cuya parte resolutive es la siguiente:

PRIMERO: NEGAR por improcedentes los cargos planteados en el recurso de reposición interpuesto por la estudiante Diana Paola Díaz León contra la decisión disciplinaria de primera instancia.

SEGUNDO: Como consecuencia, NEGAR las pretensiones planteadas en el recurso de reposición interpuesto por la estudiante Diana Paola Díaz León contra la decisión disciplinaria de primera instancia.

TERCERO. CONFIRMAR en todas sus partes la sanción de expulsión impuesta mediante decisión del dos (2) de septiembre de 2025.

CUARTO. ORDENAR dar curso al trámite para que el Tribunal Disciplinario conozca del recurso subsidiario de apelación, el cual deberá ser resuelto en un término de 30 días hábiles a partir de la fecha, según lo estipula el Artículo 102 del Reglamento Estudiantil.

QUINTO. Notifíquese personalmente a la estudiante Diana Paola Díaz León.

q. El 27 de octubre siguiente la accionante sustentó el recurso de apelación que interpuso contra la sanción que le fue impuesta⁴³.

r. El 6 de noviembre de 2025, la señora Diana Paola Díaz León presentó a Cemex Colombia S.A. “queja contra empleados o trabajadores... por presunta corrupción interna”⁴⁴, la que fue respondida por el Comité de Cemex Colombia en los siguientes términos⁴⁵:

⁴² C01Principal, pdf.01. p. 50 a 62.

⁴³ C01Principal, pdf.01. p. 64 a 71.

⁴⁴ C01Principal, pdf.11. p. 91 y 93.

⁴⁵ C01Principal, pdf.11. p. 94.

Buenos días:

Nos dirigimos a usted en relación con la queja presentada.

Después de la evaluación de sus afirmaciones, hemos concluido que no se ha aportado ninguna prueba que respalde dichas acusaciones. Por el contrario, se ha confirmado que la única persona que recibió los recursos desviados fue usted misma, así como fue aceptado por usted en comunicación remitida a la organización junto con la consignación de la devolución del dinero. Dado este escenario, no nos es posible atribuir responsabilidades a los funcionarios y al ex practicante mencionados en su queja.

Reiteramos nuestro compromiso con la ética y la transparencia en todas nuestras operaciones.

Saludos,

s. El 5 de diciembre de 2025 el Tribunal Disciplinario de la Universidad accionada, conformado por la señora Sandra Stella Fonseca Arenas, Germán Ricardo Santos Granados y Roberto Rios Martínez, resolvió el recurso de alzada, y decidió⁴⁶:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 04 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo Directivo, mediante la cual se sancionó a la estudiante Diana Paola Díaz León, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.001.218.993, con la expulsión de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario.

SEGUNDO: NEGAR por improcedentes las pretensiones dispuestas en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la estudiante Diana Paola Díaz León contra la decisión disciplinaria de primera instancia.

TERCERO. ORDENAR que la sanción de expulsión, impuesta en primera instancia y confirmada en esta resolución, se aplique desde el día diecisiete (17) de diciembre de 2025.

t. El 27 de enero de 2026 Cemex Colombia S.A. diligenció el formato de denuncia virtual ante la Fiscalía General de la Nación⁴⁷.

3. Con esta plataforma probatoria, es necesario reparar en que, según el artículo 96 del capítulo I del Reglamento Estudiantil de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, son faltas disciplinarias las siguientes⁴⁸:

⁴⁶ C01Principal, pdf.01. p. 86 a 101.

⁴⁷ C01Principal, pdf.11. p. 98 a 100.

⁴⁸ C01Principal, pdf.20p. 39 y 40.

- a) Incumplir las responsabilidades del estudiante plasmadas en el capítulo sobre derechos, responsabilidades y estímulos.
- b) Alterar el orden durante el desarrollo de cualquier actividad dentro de la Escuela.
- c) Compra o venta a terceros no autorizados, de servicios académicos y administrativos que son propios de la Escuela.
- d) Inducir, incitar o propiciar a otros miembros de la comunidad a incurrir en faltas disciplinarias o acciones que concluyen en faltas disciplinarias.
- e) Cometer cualquier acto contra las personas, la institución o las cosas, considerado así por la Escuela, o contrarias al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las sanciones previstas por la autoridad competente.
- f) Cometer cualquier acto que implique desprestigio para la institución.
- g) Practicar los juegos de azar, con dinero o sin él, dentro de las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
- h) Ingresar a la institución acompañado de animales o mascotas, sin previa autorización.
- i) El uso del carné de un tercero con fines de suplantación.
- j) La agresión de palabra o de obra contra estudiantes, profesores, personal administrativo y demás personas que estén al servicio de la Escuela.
- k) La conducta culposa que cause daños a los bienes de la Escuela o de los miembros de la misma.
- l) Realizar, en predios de la Escuela, venta de comestibles o artículos en general, sin previa autorización.
- m) Incurrir en fraude o en intento de fraude en la presentación de una prueba académica o trabajo, en cuyo caso adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0).
- n) Incurrir en cualquier modalidad de plagio, en cuyo caso, adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0).
- o) Alterar, adulterar, falsificar documentos públicos o privados que presenta ante la Escuela.
- p) Alterar, adulterar, falsificar documentos que lleven el nombre de la institución, el nombre o la firma de alguno de sus funcionarios.
- q) Cometer cualquier tipo de violación a la seguridad de la información electrónica de estudiantes, profesores y administrativos.
- r) Incurrir en alguna de las conductas tipificadas como delitos por las leyes de la República.
- s) Inducir, practicar o facilitar por parte del estudiante la distribución y consumo de licor, drogas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la Escuela.
- t) Ingresar a la institución portando armas de cualquier naturaleza.
- u) La suplantación en una evaluación académica o trabajo de grado.
- v) La adquisición o divulgación indebida de los contenidos de las evaluaciones académicas.
- w) El engaño sobre el cumplimiento de requisitos académicos, administrativos y financieros establecidos por la Escuela.

Por su parte, el artículo 97 de ese reglamento establece como “medidas disciplinarias el retiro del aula de clase por parte del profesor...; amonestación verbal; suspensión de la matrícula y expulsión o pérdida del carácter de estudiante de la escuela”⁴⁹.

⁴⁹ C01Principal, pdf.20. p. 40.

Y finalmente, los artículos 98 y siguientes se ocupan de reglamentar el proceso disciplinario de la siguiente manera⁵⁰:

Artículo 98. Formulación de cargos. El proceso disciplinario está orientado por parte de la Escuela sobre los fundamentos constitucionales y legales del debido proceso, otros derechos fundamentales como el de la igualdad y el derecho a la legítima defensa.

La formulación de cargos, por una presunta falta disciplinaria, la puede hacer cualquier persona perteneciente a la comunidad de la Escuela, bien sea un profesor, un administrativo o un estudiante, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría General dentro de los diez (10) días hábiles al conocimiento de la presunta falta.

Parágrafo 1. *Quien formula los cargos deberá presentar por escrito a la Secretaría General una descripción detallada de los hechos respectivos, incluyendo las pruebas correspondientes. Las pruebas podrán ser documentos escritos, testimonios, y todas las demás pertinentes y conducentes para que se pueda abrir el proceso formalmente.*

Parágrafo 2. *En caso de que las pruebas sean insuficientes o no existan como tal, podrá presentar una declaración sobre el particular y sobre la cual podrá o no, continuarse el procedimiento.*

Artículo 99. Apertura del proceso, notificación y descargos. Apertura y notificación: una vez que la autoridad competente, en este caso la Secretaría General, conoce de los hechos, debe proceder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a notificar al estudiante implicado los cargos que se le formulan y las pruebas existentes, con lo cual está abriendo el proceso disciplinario formativo.

Descargos: el estudiante tiene derecho de presentar sus descargos en forma escrita, en el término de tres (3) días hábiles a partir de la notificación de los mismos, aportando las pruebas para su defensa.

Parágrafo 1. *Si la Secretaría General no encuentra elementos probatorios suficientes para abrir el proceso podrá ordenar el cierre y archivo del mismo.*

Parágrafo 2. *Si pasados los cinco (5) días hábiles siguientes de que trata el presente artículo, no se puede localizar al estudiante o este no se notifica de los cargos, la notificación se hace por edicto, el cual se fija en la decanatura correspondiente*

por el término de cinco (5) días hábiles. El edicto tiene efectos de notificación y por consiguiente una vez desfijado, el proceso continúa su curso normal. Sin embargo, cuando se trate de un caso de fuerza mayor, el plazo de notificación podrá ser prorrogado según el caso concreto.

⁵⁰ C01Principal, pdf.20. p. 41 a 45.

Artículo 100. Calificación de la falta y procedimiento para imposición de la medida disciplinaria. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1. La Secretaría General procederá a remitir el proceso a la Vicerrectoría Académica el siguiente día hábil a la presentación de los descargos.
2. La Vicerrectoría Académica dentro de los siguientes diez (10) días hábiles al recibo del proceso procederá a calificar la falta.
3. Si la Vicerrectoría Académica no encuentra mérito alguno para calificar una posible falta y por lo tanto aplicar una medida disciplinaria determinará la exoneración del estudiante, el archivo del expediente, la notificación al estudiante y a quien formuló los cargos acerca de esta decisión y su devolución a la Secretaría General para archivo.
4. Si se trata de una falta que amerite amonestación verbal o escrita la Vicerrectoría Académica procederá a aplicar la medida disciplinaria correspondiente y la notificación de la misma al estudiante y a quien formuló los cargos acerca de esta decisión y su devolución a la Secretaría General para archivo.
5. Si la Vicerrectoría Académica considera que la falta amerita una posible suspensión o expulsión del estudiante remitirá el proceso, al día hábil siguiente al de su calificación, a la Rectoría quien dispone de diez (10) días hábiles para aplicar la medida disciplinaria de suspensión o no aplicarla, si así lo considera pertinente. En caso de que la Rectoría considere que la falta amerita una medida disciplinaria de amonestación, podrá aplicarla o devolverla a la Vicerrectoría Académica para su aplicación y notificación. La suspensión será por el período académico inmediatamente siguiente a aquel en que se comete la falta. Si se tratare de un estudiante de último semestre académico, la suspensión se aplicará para el período en que se impone la sanción y como consecuencia se anula el registro académico; en este caso, no habrá lugar a devolución alguna por concepto de matrícula.
6. Si la Rectoría considera que la falta amerita la expulsión del estudiante remitirá el expediente al Consejo Directivo por medio de la Secretaría General, para que en la siguiente sesión ordinaria del mismo se proceda o no a aplicar la medida disciplinaria respectiva. El Consejo Directivo podrá, si así lo decide, aplicar una medida disciplinaria de inferior clasificación a la de expulsión, o

delegarla en la Rectoría. En caso de expulsión, esta será inmediata y como consecuencia, se anula el registro académico; en este caso, no habrá lugar a devolución alguna por concepto de matrícula.

Parágrafo 1. *Notificaciones por amonestación y suspensión: en todo caso, la aplicación de una medida disciplinaria de amonestación y suspensión requiere previamente de la notificación, pero si una vez decretada la medida disciplinaria de amonestación o suspensión si el estudiante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, no se presenta para ser notificado, se le aplicará el procedimiento establecido en el parágrafo 2 del artículo 99, quedando la sanción en firme una vez desfilado el edicto. En cuanto hace a la expulsión, el trámite de notificación será el establecido en el artículo 103.*

Parágrafo 2. *Para efectos de aplicar las sanciones de suspensión o de expulsión la Rectoría podría, antes de su aplicación o trámite ante el Consejo Directivo, asesorarse de un grupo o comité que la misma Rectoría determine y luego tomar la decisión.*

Parágrafo 3. *En todo caso, las sanciones correspondientes a amonestación o suspensión podrán ordenar la realización de una actividad formativa hacia los valores y la ética y como ya se afirmó en el artículo correspondiente a medidas disciplinarias, cumplida esta actividad se podría conmutar la sanción por una de menor categoría.*

Artículo 102. Recursos en caso de expulsión. Contra la providencia que imponga la sanción de expulsión, puede interponerse el recurso de reposición ante el Consejo Directivo y el de apelación ante el Tribunal Disciplinario, el cual será designado por el Claustro de la Escuela Colombiana de Ingeniería y que actuará como máximo órgano disciplinario. Los recursos se tienen que presentar por escrito, debidamente motivados, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la expulsión y han de resolverse en un término de treinta (30) días hábiles para cada uno.

Artículo 103. Notificación por expulsión. Las providencias mediante las cuales se aplique la sanción de expulsión son notificadas personalmente por el titular de la Secretaría General de la institución, o por quien haga sus veces. Si ello no es posible, se debe hacer por medio de edicto, fijado por el término de cinco (5) días hábiles en la Secretaría General. El edicto tiene efectos de notificación y por consiguiente una vez desfijado, se causa el efecto de expulsión correspondiente de manera inmediata.

4. Desde esta perspectiva, es claro que el amparo no puede prosperar, no sólo porque el proceso disciplinario se adelantó de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Estudiantil, cumpliendo cada una de las etapas, sino también porque la decisión de sancionar a la estudiante tuvo soporte, además de las pruebas documentales allegadas, en la propia declaración de la señora Díaz.

Y no se diga que el Vicerrector no atendió lo dispuesto en los numerales 2º y 5º del artículo 100 del Reglamento Estudiantil, pues expresamente calificó las faltas que le habían sido imputadas a la accionante desde la apertura del proceso disciplinario como graves, lo que lo motivó a que remitiera el expediente al rector para que este determinara la sanción adecuada, que resultó ser la expulsión.

Por estas razones, el despacho negará la protección suplicada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **deniega** el amparo suplicado por Diana Paola Díaz León.

Si el presente fallo no fuere impugnado, remítase a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese,



PAULINA GONZÁLEZ QUINTERO

Juez

Firmado Por:

Paulina González Quintero

Juez

Juzgado Pequeñas Causas

Juzgado 041 Pequeñas Causas Y Competencia Múltiple

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **50f7810a509dd3cac792915e78e61c79b96b7cae3477970a7458d1084ad54f42**

Documento generado en 11/06/2026 08:55:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Bogotá D.C. 06 de agosto de 2026

Radicado: Proceso N° 3-2025-2

Investigado: DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN

Asunto: Decisión disciplinaria en primera instancia

JAVIER BOTERO ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.149.039, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, y en atención a la decisión adoptada por dicho órgano en su reunión extraordinaria del 31 de julio de 2026 respecto del proceso disciplinario N.º 3-2025-2, comunica la decisión disciplinaria de primera instancia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

El Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO (en adelante, la Escuela) es competente para imponer sanciones disciplinarias a los estudiantes, de conformidad con el numeral 6 del artículo 100 del Reglamento Estudiantil de Pregrado vigente.

La presente decisión se profiere en cumplimiento del resolutivo quinto de la sentencia del 22 de julio de 2026, dictada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela con radicado 1100141890412026011400-1. La providencia dejó sin efectos la decisión disciplinaria del 2 de septiembre de 2025 y las que resolvieron los recursos interpuestos, y ordenó adoptar una nueva decisión debidamente motivada, sin afectar la potestad sancionatoria de la Escuela.

2. PROCEDIMIENTO

Conocimiento de los hechos: En reunión del 5 de agosto de 2025, con participación de delegados de la Escuela, de CEMEX Colombia S.A. (en adelante, la empresa) y de la investigada, esta aceptó su responsabilidad en la manipulación indebida de planillas de pago y el desvío de recursos, y se comprometió a reintegrarlos. La empresa terminó el contrato de prácticas y celebró con la estudiante un acuerdo de pago.

Formulación de cargos: Mediante comunicación del 11 de agosto de 2025, dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento de los hechos, la Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Coordinador de Relaciones Universidad–Empresa informaron a la Secretaría General sobre el presunto fraude y desvío de recursos cometido por Diana Paola Díaz León durante su práctica profesional en CEMEX Colombia S.A.

Apertura y notificación: La Secretaría General abrió el proceso disciplinario y formuló cargos por la presunta infracción del Reglamento Estudiantil y del Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado. La estudiante fue notificada dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del informe.

Descargos: El 14 de agosto de 2025, la estudiante presentó escrito de descargos y aportó la carta de funciones expedida por la empresa, el correo sobre el cumplimiento del acuerdo de pago y el soporte de pago íntegro.

Traslado de la función disciplinaria: El 15 de agosto de 2025, la Secretaría General remitió el proceso a la Vicerrectoría Académica, conforme al numeral 1 del artículo 100 del Reglamento Estudiantil.

Actuaciones en cumplimiento de la sentencia: La Vicerrectoría Académica profirió un nuevo concepto motivado mediante comunicación VAC- C051-2026. Tras descartar la exoneración y la amonestación, consideró que la falta podría ameritar suspensión o expulsión y remitió el expediente a la Rectoría, conforme al numeral 5 del artículo 100. A su vez, la Rectoría, mediante comunicación REC-128-2026, descartó la amonestación y la suspensión, estimó que la falta podría ameritar expulsión y remitió el expediente al Consejo Directivo por conducto de la Secretaría General, de acuerdo con el numeral 6 del mismo artículo.

3. VALORACIÓN PROBATORIA

Examinadas las pruebas documentales y la confesión de la estudiante, el Consejo Directivo concluye:

- Está demostrado el dolo en la conducta, pues la estudiante modificó las planillas para que los recursos fueran consignados en su cuenta personal y aceptó expresamente su responsabilidad en los hechos.
- La alegación sobre falta de supervisión empresarial no desvirtúa la responsabilidad disciplinaria. Este tipo de conductas son autónomas y personales, y no son excusables por deficiencias en los controles de la empresa.
- La devolución del dinero no constituye en este caso prueba de buena fe, puesto que obedeció a un acuerdo suscrito para evitar mayores consecuencias por sus actos, y no a una manifestación espontánea de arrepentimiento.
- La ausencia de antecedentes académicos o disciplinarios fue considerada por el Consejo Directivo; sin embargo, no resulta suficiente para contrarrestar la gravedad de la conducta, su carácter consciente y la afectación producida en el contexto de la práctica profesional.
- La gravedad de la falta afecta no solo a la empresa víctima, sino también al prestigio y principios misionales de la Escuela.

4. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

Con fundamento en la valoración probatoria, corresponde determinar las disposiciones institucionales infringidas.

4.1. Artículo 96, literal f) del Reglamento Estudiantil de Pregrado

La disposición sanciona “cometer cualquier acto que implique desprestigio para la institución” y exige dos elementos: un acto atribuible al estudiante y que este implique desprestigio institucional.

El primer elemento se acredita plenamente con el material probatorio analizado. En cuanto al segundo, la práctica profesional proyecta ante terceros la formación ética y profesional de los estudiantes y afianza los vínculos entre la Escuela y el sector externo (artículo 1 del Reglamento de Prácticas). La estudiante actuaba como practicante de la Escuela ante una empresa aliada y, por ello, debía “representar dignamente a la Escuela en todos los ámbitos en los que se desempeñe”, conforme al artículo 61, literal g), del Reglamento Estudiantil.

El desprestigio no exige difusión pública o mediática; se configura por la pérdida de confianza del tercero vinculado al programa de prácticas. En este caso, dicha pérdida se concretó en la terminación anticipada del contrato de prácticas y afectó la credibilidad del programa ante una organización con la cual la Escuela mantiene cooperación académica y empresarial.

4.2. Artículo 26 del Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado

El artículo 26 de contempla como faltas disciplinarias, entre otras, el incumplimiento del reglamento interno de trabajo de la empresa (literal a) y del compromiso de desarrollar la práctica una vez aceptada (literal d). Estas disposiciones se articulan con los literales a) y k) del artículo 61 del Reglamento Estudiantil, que obligan a conocer y acatar los reglamentos vigentes y las demás normas expedidas por la Escuela, incluido el Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado, aprobado por el Consejo Directivo el 20 de junio de 2023 mediante Acta 478.

Respecto del literal a), la estudiante reconoció que debía cumplir el reglamento interno de trabajo y los lineamientos operativos de la empresa. Asimismo, el artículo 25, literal g), del Reglamento de Prácticas le exigía observar dicho reglamento y las demás normas establecidas para el desarrollo de la práctica. La manipulación de las planillas y el desvío de recursos incumplieron manifiestamente esas reglas, como se acredita con la carta de funciones y la descripción del procedimiento aportada por la estudiante.

En cuanto al literal d), el compromiso de desarrollar la práctica se concreta en las obligaciones del artículo 25. La estudiante incumplió los literales g) y f), este último relativo al desarrollo de las actividades con el empeño y la diligencia exigidos por la empresa. Redirigir a su cuenta personal recursos confiados en razón a sus funciones constituye un incumplimiento objetivo de esas obligaciones.

Además, el párrafo 2 del artículo 14 dispone que el incumplimiento injustificado de las condiciones pactadas para la práctica dará lugar a acciones disciplinarias y podrá ocasionar la terminación unilateral de la vinculación por parte de la organización. Ambos supuestos se presentaron: la estudiante incumplió las condiciones de la práctica y CEMEX terminó el contrato.

4.3. Artículo 96, literal r) del Reglamento Estudiantil de Pregrado

La formulación de cargos incluyó el literal r) del artículo 96, que tipifica como falta «incurrir en alguna de las conductas tipificadas como delitos por las leyes de la República». Sin

embargo, la calificación de una conducta como delito corresponde a la jurisdicción penal. La Escuela carece de competencia para efectuarla, pues ello comprometería la presunción de inocencia de la estudiante.

El reproche disciplinario es autónomo de cualquier actuación penal y se funda exclusivamente en las infracciones analizadas en los numerales anteriores. En consecuencia, no se declarará responsabilidad disciplinaria por el literal r) del artículo 96.

5. ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

El artículo 97 del Reglamento Estudiantil de Pregrado establece un catálogo gradual de medidas disciplinarias, y el numeral 6 del artículo 100 faculta al Consejo Directivo para imponer una medida inferior a la expulsión. Por ello, se examinan las medidas disponibles y las razones por las cuales las de menor entidad son insuficientes frente a los hechos acreditados.

Amonestación verbal. Está prevista para conductas de menor entidad susceptibles de corrección mediante una advertencia. La conducta analizada no corresponde a una falta aislada de convivencia ni a una inobservancia meramente formal; por tanto, esta medida resulta desproporcionadamente leve.

Amonestación escrita. Aunque deja constancia en el registro estudiantil, esta medida resulta insuficiente frente a una conducta que afectó la relación de la Escuela con una empresa aliada y ocasionó la terminación anticipada del contrato de aprendizaje. No refleja la entidad del reproche ni la afectación institucional producida.

Suspensión de matrícula. Es la medida inmediatamente anterior a la expulsión y requiere un examen particular.

La suspensión separa temporalmente al estudiante, quien, cumplido el término, puede reintegrarse, aprobar las asignaturas pendientes y acceder al título profesional. El Consejo Directivo considera que esta medida no responde al núcleo del reproche.

La práctica profesional no es una asignatura ordinaria. Conforme a los artículos 1 y 19 del Reglamento de Prácticas, aproxima al estudiante al ejercicio profesional, integra conocimientos, valores y actitudes, afianza los vínculos con el sector externo y se homologa como opción de grado. Mediante ella, la Escuela verifica ante terceros que el estudiante puede ejercer la profesión conforme a los estándares éticos institucionales.

Los hechos ocurrieron precisamente en ese escenario y consistieron en el desvío de recursos confiados a la estudiante por razón de sus funciones. Existe, por tanto, una incompatibilidad directa entre la conducta acreditada y la finalidad formativa de la práctica profesional.

La suspensión no supera esa incompatibilidad. Cumplido su término, la Escuela debería permitir el reintegro, autorizar una nueva práctica y, satisfechos los requisitos académicos, conferir el título profesional. Esta medida solo diferiría el problema, pues el reproche se relaciona con la confianza que la Escuela debe depositar en quien la representa ante terceros y certificará como profesional idóneo.

Esta valoración se funda en la naturaleza de la conducta y en su relación directa con el componente formativo en el que ocurrió, no en sus efectos sobre la situación académica particular de la estudiante.

Expulsión. Descartadas las medidas anteriores, el Consejo Directivo concluye que la expulsión es idónea, necesaria y proporcionada frente a la naturaleza y gravedad de los hechos. No responde a un propósito meramente punitivo, sino a la incompatibilidad entre la conducta acreditada y la permanencia en una comunidad universitaria cuya misión comprende certificar la idoneidad ética y profesional de sus egresados.

6. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Sancionar a la estudiante Diana Paola Díaz León, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.001.218.993, con la expulsión inmediata de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra la presente decisión proceden los recursos dispuestos en el artículo 102 del Reglamento Estudiantil, los cuales se deberán presentar ante la Secretaría General para que esta comunique a los órganos competentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta comunicación.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a la estudiante Diana Paola Díaz León y comuníquese a la Facultad de Ingeniería Industrial y a la Oficina de Registro Académico para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia de la presente decisión a la Oficina Jurídica, para efectos del reporte de cumplimiento ante el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá.

Atentamente



JAVIER BOTERO ÁLVAREZ

Presidente del Consejo Directivo

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Señores

SECRETARÍA GENERAL

UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

Para conocimiento del Consejo Directivo (reposición) y del Tribunal Disciplinario (apelación)

E. S. D.

Referencia: Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión disciplinaria de primera instancia del 6 de agosto de 2026.

Proceso disciplinario No.: 03-2025-2

Investigada: Diana Paola Díaz León, C.C. 1.001.218.993

Fundamento: Artículo 102 del Reglamento Estudiantil de Pregrado

DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.001.218.993, estudiante del programa de Ingeniería Industrial, actuando en nombre propio, dentro del término de tres (3) días hábiles previsto en el artículo 102 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, me permito interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN y, en subsidio, RECURSO DE APELACIÓN** contra la decisión disciplinaria de primera instancia proferida el 6 de agosto de 2026 por el Consejo Directivo, mediante la cual se me impuso nuevamente la sanción de expulsión dentro del proceso disciplinario de la referencia, con el fin de que sea **REVOCADA** y, en su lugar, se disponga la exoneración o, subsidiariamente, una sanción proporcional, conforme a los fundamentos que expongo a continuación.

I. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: EL VERDADERO ALCANCE DE LA ORDEN JUDICIAL QUE SE PRETENDE CUMPLIR

La decisión que se recurre afirma expedirse “en cumplimiento” de la sentencia del 22 de julio de 2026 proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá. Por ello, el examen de este recurso debe partir de una premisa ineludible: la sentencia **NO** ordenó simplemente “proferir una nueva decisión”, sino rehacer el análisis de fondo con observancia material de las **garantías del debido proceso**. El juez fue explícito en distinguir entre el cumplimiento formal —recorrer las etapas— y el cumplimiento material —que cada etapa cumpla su función de garantía—. En sus palabras:

“El debido proceso no se agota en la existencia formal de las etapas. Cada una debe cumplir efectivamente la función garantista que le corresponde (...) Lo contrario implicaría confundir el cumplimiento ritual del procedimiento con la garantía efectiva del debido proceso.”

Como se demostrará a lo largo de este recurso, la decisión del 6 de agosto de 2026 no acató ese mandato. Por el contrario, reprodujo —en varios apartes de manera textual— la misma argumentación que el juez de tutela ya había declarado insuficiente, volvió a

omitir aquello que expresamente se señaló como faltante, y mantuvo la sanción máxima incluso después de haber retirado una de las faltas imputadas. La consecuencia es que los vicios amparados por la justicia constitucional se reproducen en la nueva decisión, lo que impone su revocatoria.

II. LOS DEFECTOS QUE LA SENTENCIA ORDENÓ CORREGIR Y QUE CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE ESTE RECURSO

La **sentencia de tutela proferida el 22 de julio de 2026 por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá** identificó de manera concreta las deficiencias que afectaban la decisión disciplinaria anterior y que debían ser subsanadas por la Universidad al adoptar una nueva decisión.

De la sentencia se desprenden, particularmente, los siguientes aspectos que debían ser objeto de corrección:

1. **Insuficiente fundamentación de la imputación disciplinaria**, particularmente respecto del **literal r) del artículo 96 del Reglamento Estudiantil** y del **artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional**, cuya aplicación requería una fundamentación normativa y probatoria suficiente.
2. **Falta de una valoración probatoria autónoma, suficiente y razonada** para sustentar la responsabilidad atribuida, al haberse fundamentado la decisión anterior esencialmente en la información remitida por la empresa, sin que la Universidad desarrollara una valoración propia, objetiva y debidamente argumentada de los elementos incorporados al proceso.
3. **Motivación insuficiente de la conclusión sobre la responsabilidad y de la sanción**, al haberse reducido la valoración a afirmaciones conclusivas que no permitían identificar de manera suficiente los hechos efectivamente acreditados, las pruebas que los sustentaban y el razonamiento mediante el cual se establecía la responsabilidad disciplinaria.
4. **Ausencia de un verdadero juicio de proporcionalidad para justificar la imposición de la sanción más severa**, pues la sentencia exigió una motivación reforzada que permitiera explicar, atendiendo a las circunstancias concretas del caso y de la estudiante, por qué las medidas disciplinarias menos graves resultaban insuficientes y por qué la expulsión constituía la respuesta necesaria y adecuada.

En consecuencia, el análisis del presente recurso no se limita a verificar si la Universidad volvió a surtir formalmente las etapas del procedimiento ni si expidió una nueva decisión. Lo que corresponde determinar es si esa nueva decisión subsanó materialmente las deficiencias identificadas por el juez y si cumplió efectivamente los parámetros de

fundamentación normativa, valoración probatoria autónoma, motivación suficiente y proporcionalidad reforzada establecidos en la sentencia de tutela.

Precisamente, el objeto central de este recurso consiste en demostrar que, pese a haberse expedido una nueva decisión el 6 de agosto de 2026, persisten deficiencias sustanciales que coinciden con aquellas que la sentencia ordenó corregir. Por ello, la nueva decisión debe ser examinada no únicamente por su contenido formal, sino por su cumplimiento material y efectivo de las órdenes y parámetros fijados en la sentencia de tutela.

III. PRIMER CARGO: VULNERACIÓN DEL DERECHO DE INFORMACIÓN POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES INTERMEDIAS

1. Las comunicaciones VAC-C051-2026 y REC-128-2026 nunca me fueron notificadas.

La decisión recurrida se sustenta en dos actuaciones nuevas: el concepto motivado de la Vicerrectoría Académica (comunicación VAC-C051-2026) y la comunicación de la Rectoría (REC-128-2026), mediante las cuales, respectivamente, se calificó la falta y se remitió el expediente hacia la sanción de expulsión. Manifiesto de manera enfática que **ninguna de esas dos comunicaciones me fue notificada**. Nunca las recibí, nunca conocí su contenido. La universidad oculto deliberadamente dicha información con el único fin de violar nuevamente mi derecho al debido proceso, esto es reprochable, puesto que la universidad lejos de garantizar mis derechos mínimos, continua de manera categórica vulnerando mis derechos de forma consiente. En particular genera preocupación que una institución de este calibre se empeñe en la vulneración de mis derechos fundamentales de forma arbitraria. La decisión final de expulsión descansa así sobre unos fundamentos que me fueron ocultados y frente a los cuales no tuve oportunidad alguna de defensa.

La importancia de estas comunicaciones no radica únicamente en su existencia formal dentro del expediente. Según se desprende de la propia actuación disciplinaria, la comunicación **VAC-C051-2026** contiene la calificación efectuada por la Vicerrectoría Académica, mientras que la comunicación **REC-128-2026** se relaciona con la remisión del expediente hacia la adopción de la decisión disciplinaria.

Por tanto, se trata de actuaciones que hacen parte de la secuencia argumentativa y decisoria que condujo a la nueva sanción. Su contenido podía contener valoraciones jurídicas, apreciaciones sobre los hechos, consideraciones sobre la responsabilidad o elementos relevantes para la determinación de la consecuencia disciplinaria.

Precisamente por ello, **no puede considerarse irrelevante que no hubiera tenido acceso a su contenido antes de que se adoptara la decisión final.**

2. La propia Universidad demuestra que sabía que debía notificar, porque antes lo hizo.

Este punto es especialmente grave. Cuando la Vicerrectoría Académica calificó la falta en el proceso original —aquella calificación que la justicia declaró indebida—, **sí me fue notificada**, al punto de que pude pedir aclaración sobre ella y controvertirla en su momento. Ahora, en el proceso que se suponía debía corregir y **mejorar las garantías**, la Universidad hizo exactamente lo contrario: profirió las nuevas comunicaciones de calificación y remisión, pero esta vez **no me las notificó**. Es decir, la institución conoce perfectamente, según su comportamiento anterior, el deber de notificar estas actuaciones, y lo cumplió antes; su omisión ahora no puede entenderse como un descuido o como una potestad de la universidad, sino como un retroceso en las garantías que resulta incomprensible en un proceso cuyo propósito era, precisamente, robustecerlas. Resulta entonces frustrante que la universidad en lugar de ser transparente pretenda ocultar dichas remisiones.

Un proceso que se rehace para garantizar el debido proceso **no puede ofrecer menos garantías que el proceso anulado**. La transparencia exige que aquello que antes se me comunicó se le siga comunicando, y no que se le oculte. Al fundar la sanción en comunicaciones que no conocí, la Universidad reprodujo —agravándolo— el mismo vicio de falta de publicidad y contradicción que la sentencia buscó remediar.

IV. SEGUNDO CARGO: LA VALORACIÓN PROBATORIA REPRODUCE, EN PARTE DE MANERA TEXTUAL, LO QUE LA SENTENCIA DECLARÓ INSUFICIENTE

3. La nueva decisión reproduce las mismas deficiencias de valoración probatoria identificadas por la sentencia.

El defecto central que llevó a la revocatoria de la expulsión fue que la valoración probatoria se reducía a cinco afirmaciones conclusivas. El juez las examinó una por una y concluyó que *“ninguna de ellas expone los hechos probados, las pruebas que los acreditan ni el razonamiento que conduce de aquellos a estas”*, y sentenció que *“afirmar la gravedad no es motivarla: la calificación de grave es la conclusión que debía justificarse, no la justificación misma”*. Pues bien, la decisión recurrida reproduce esas mismas cinco afirmaciones. Dos de ellas son **idénticas palabra por palabra** a las anuladas:

“La alegación sobre falta de supervisión empresarial no desvirtúa la responsabilidad disciplinaria. Este tipo de conductas son autónomas y personales, y no son excusables por deficiencias en los controles de la empresa”, y “La devolución del dinero no constituye

en este caso prueba de buena fe, puesto que obedeció a un acuerdo suscrito para evitar mayores consecuencias por sus actos, y no a una manifestación espontánea de arrepentimiento”.

Las restantes se reformularon superficialmente pero conservan idéntica estructura conclusiva. La Universidad, en lugar de resguardar mis derechos y corregir lo que la justicia colombiana ya le había dicho que estaba mal, cosa que yo ya les había advertido en recursos anteriores recursos; viola mis derechos de manera recurrente y se niega a rehacer la valoración probatoria conforme a lo ordenado por el juzgado, tomó el mismo texto que un juez de la República declaró insuficiente y lo volvió a presentar bajo el mismo rótulo. Ello constituye, por sí solo, la reproducción del vicio amparado y basta para revocar la decisión.

4. La afirmación del dolo no es un argumento que se reitera en abstracto: es, literalmente, una de las frases que el Juzgado 44 ya citó y declaró insuficiente, y que la Universidad volvió a copiar sin cambio alguno.

Sobre este punto no me limito a sostener, una vez más, el principio general de que el dolo debe demostrarse y no presumirse —principio que, en efecto, ya ha sido invocado en oportunidades anteriores de este proceso—. Lo que pongo de presente es algo más concreto y que no admite controversia alguna: la sentencia del 22 de julio de 2026 citó **textualmente** la afirmación 'está demostrado el dolo' como una de las cinco frases conclusivas de la decisión anulada, y concluyó expresamente que esa y las demás afirmaciones 'no exponen los hechos probados, las pruebas que los acreditan ni el razonamiento que conduce de aquellos a estas'. Es decir, un juez de la República ya identificó, con nombre y cita textual, que esa frase específica —no el concepto abstracto del dolo, sino esa formulación puntual— carecía de la motivación exigida por la Constitución.

Pues bien, la decisión que ahora se recurre repite, con una variación mínima e irrelevante en la redacción, exactamente la misma afirmación: que 'está demostrado el dolo (...) pues la estudiante modificó las planillas (...) y aceptó su responsabilidad'. La estructura, el contenido y el vicio son idénticos a los de la frase que el juez ya declaró insuficiente. Esto no es, entonces, un argumento que la Universidad simplemente decide no atender por segunda o tercera vez: es la reproducción, después de una orden judicial expresa en sentido contrario, de la misma frase que un juez constitucional ya anuló por falta de motivación.

Para que no quede duda de la insuficiencia de esta afirmación, señalo con precisión qué es lo que una valoración probatoria sería —la que la sentencia exigió y que aún no se ha producido— debía explicar, y que la decisión recurrida sigue sin explicar: cómo se descartó que las planillas o los archivos hubiesen sido manipulados por un tercero distinto a mí; cómo se verificó que la cuenta receptora de los recursos me correspondía

de manera exclusiva y no era accesible o conocida por otras personas del área; cómo se descartó la participación o inducción de los superiores jerárquicos que identifiqué con nombre propio en mis descargos; y **con qué elemento de prueba, distinto de la sola ejecución material de una tarea, se acreditó la voluntad libre y consciente de defraudar que el dolo exige**. Nada de esto se encuentra desarrollado en la decisión, ni en la anulada ni en la que ahora se recurre.

No se trata, entonces, de una insistencia sobre un punto ya zanjado en mi contra: se trata de una constatación objetiva y verificable de que la Universidad, tras una orden judicial expresa de corregir precisamente este defecto, optó por repetirlo casi en los mismos términos, con la única finalidad de justificar de manera pobre una decisión que ya tenía tomada, la de la expulsión, y que al no poder justificar de manera debida sus argumentos y su imposibilidad de soportarlo en pruebas, decide recurrir a el desconocimiento de la orden de un juez de la república y a la violación de mis derechos.

Solicito que este cargo sea examinado no como una reiteración doctrinal más, sino como lo que efectivamente es: la prueba concreta de que, en el punto específico sobre el cual la justicia constitucional ya se pronunció con mayor claridad, la Universidad decidió deliberadamente no corregir nada, y como consecuencia seguir violando mis derechos como lo ha venido haciendo desde un principio, con esto se evidencia del mismo modo que la universidad solo busca llegar a la misma conclusión, sin importar cuantas veces pase por encima de mis derechos fundamentales.

5. La Universidad no practicó ninguna prueba propia, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo.

El juez señaló que la institución “fundamentó íntegramente su decisión en la información remitida por la empresa, sin desarrollar una valoración autónoma”. Al rehacer el proceso, la Universidad tuvo la oportunidad de subsanar ese defecto practicando prueba propia: citar a los superiores jerárquicos que la estudiante identificó, recaudar los registros de los sistemas de información, verificar la cadena de aprobaciones, escuchar al practicante anterior. No hizo nada de ello. La nueva decisión se apoya, otra vez, exclusivamente en el material trasladado por CEMEX y en las declaraciones de la propia estudiante. El defecto de valoración no autónoma, lejos de corregirse, se mantiene intacto. Con esto se evidencia del mismo modo que la universidad solo busca llegar a la misma conclusión, sin importar cuantas veces pase por encima de mis derechos fundamentales.

V. TERCER CARGO: DEFECTOS EN LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA

6. Sobre el literal f) del artículo 96 (desprestigio): la falta carece de uno de sus elementos estructurales por ausencia total de prueba del perjuicio, y su configuración se sustenta en una regla creada por la propia accionada durante el proceso, en abierta violación del principio de legalidad y tipicidad.

6.1. Ausencia absoluta de prueba del elemento estructural de la falta: el perjuicio a la institución.

La propia decisión reconoce que el literal f) exige la concurrencia de dos elementos: un acto atribuible al estudiante, y que ese acto implique desprestigio para la institución. Se trata, por tanto, de una falta de resultado: no basta la realización de una conducta cualquiera, sino que es indispensable que de ella se derive, efectivamente, un menoscabo a la reputación o buena imagen de la Universidad. Sin ese segundo elemento —el perjuicio institucional— la falta, sencillamente, no se configura, por más reprochable que sea la conducta desde otra perspectiva.

Esta ausencia de perjuicio no es solamente una deficiencia probatoria abstracta: existe evidencia concreta de que la relación de cooperación entre CEMEX Colombia S.A. y la Universidad **no sufrió ningún menoscabo real**. En efecto, con posterioridad a los hechos que dieron origen a este proceso, la Universidad ha continuado remitiendo practicantes a esa misma empresa con total normalidad. Así, el estudiante de esta misma universidad, José Manuel López Osorio, se encuentra actualmente desarrollando su práctica profesional en CEMEX Colombia S.A. desde hace aproximadamente seis meses, y la estudiante Juanita Rueda Ozuna, también de la misma universidad, inició su práctica profesional en esa misma empresa hace aproximadamente un mes, ambos remitidos por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Resulta difícil sostener que existió un desprestigio institucional grave y actual, capaz de justificar la sanción más severa del catálogo disciplinario, cuando la propia relación que supuestamente se vio afectada continúa vigente y en pleno funcionamiento casi un año después de ocurridos los hechos, **sin que la accionada haya aportado una sola prueba en sentido contrario**.

Pues bien, revisada íntegramente la decisión, **no existe una sola prueba, un solo indicio siquiera, que acredite en qué consistió ese perjuicio**. La decisión no identifica qué persona, qué área, qué directivo o qué tercero perdió confianza en la institución. No identifica ninguna comunicación de CEMEX en la que se exprese insatisfacción con la Universidad, ninguna manifestación de que la relación de cooperación académica y empresarial se haya visto afectada, ninguna consecuencia concreta —contractual, comercial o reputacional— que la Universidad haya sufrido como consecuencia de mi conducta. Lo único que consta en el expediente es que terminación de mi contrato de práctica, no que haya roto o siquiera cuestionado su relación con la Escuela. De hecho, la propia decisión reconoce, en otro aparte, que la Escuela y CEMEX mantienen una relación de cooperación vigente, lo que contradice directamente la premisa de que exista un desprestigio probado.

Quien afirma la existencia de un perjuicio tiene la carga de demostrarlo; no puede presumirse, y mucho menos inferirse automáticamente de la sola existencia de la conducta reprochada. Si así fuera, el elemento de resultado que el propio artículo exige

sería completamente superfluo, porque cualquier conducta calificada como falta se consideraría automáticamente causante de desprestigio, sin necesidad de prueba alguna. Esa lectura vacía de contenido el elemento estructural de la norma y lo convierte en letra muerta.

Es importante resaltar la asimetría que la propia decisión termina revelando sin proponérselo: mientras que el perjuicio a la estudiante es concreto, verificable y gravísimo —la imposibilidad de culminar su requisito de grado tras más de cinco años de formación—, el perjuicio a la institución que se invoca para sancionar con la máxima severidad **no tiene ni un solo soporte probatorio**. No puede exigirse a la estudiante un estándar probatorio estricto para sus propios argumentos de defensa, mientras la Universidad sanciona con la pena más grave del catálogo disciplinario sin aportar una sola prueba del elemento que, según su propia calificación, sustenta la falta. Esta ausencia probatoria, por sí sola, impone la eliminación de esta imputación, pues una falta cuyo elemento estructural no está acreditado no puede tenerse por configurada.

6.2. La accionada creó, durante el proceso, una regla de derecho disciplinario que no existe en el Reglamento, en flagrante violación del principio de legalidad y tipicidad.

Consciente de que no cuenta con prueba del perjuicio, la decisión intenta sortear esa ausencia mediante una afirmación de naturaleza normativa: que el desprestigio 'no exige difusión pública o mediática' y que basta con la 'pérdida de confianza' de un tercero vinculado. Esta afirmación merece el más profundo cuestionamiento y reproche, porque no interpreta una norma existente: **crea una norma que no existe**.

El artículo 96, literal f), del Reglamento Estudiantil se limita a sancionar 'cometer cualquier acto que implique desprestigio para la institución'. En ninguna parte del Reglamento —ni en ese artículo, ni en el Reglamento de Práctica Profesional, ni en ningún otro instrumento normativo institucional que haya sido incorporado al expediente— existe una definición de qué se entiende por desprestigio, cuáles son sus umbrales, qué se requiere para configurarlo, o si la difusión pública es o no un requisito. La accionada tomó una decisión interpretativa completamente discrecional —que el desprestigio no requiere publicidad y que basta la pérdida de confianza de un único tercero contratante— y la aplicó retroactivamente a mi conducta, ocurrida meses antes de que esa interpretación existiera siquiera como criterio institucional.

Esto vulnera de manera frontal el principio de legalidad y tipicidad que rige, sin excepción, todo el derecho disciplinario, incluido el universitario. Este principio, que ya fue invocado en la tutela original y que la propia sentencia de este proceso reconoció como insuficientemente desarrollado por la accionada, exige que la conducta sancionable y sus elementos constitutivos estén definidos **con anterioridad** a la comisión del hecho, y que esa definición provenga de una fuente normativa cierta y accesible para mí, no de

una interpretación construida por el propio órgano sancionador en el curso del proceso que se le sigue. Yo tengo el derecho a saber, desde antes de actuar, qué constituye la falta y bajo qué condiciones se configura; no puede la institución definir esas condiciones sobre la marcha, ajustándolas a lo que resulte necesario para sostener la sanción que ya pretende imponer.

Esta forma de proceder es, además, doblemente inconsistente con la posición que la propia accionada asumió en otro aparte de la misma decisión. Cuando abordó el literal r) del artículo 96 —la conducta tipificada como delito—, la accionada fue rigurosa en reconocer que carecía de competencia para calificar una conducta penal sin que existiera una definición normativa clara y una jurisdicción competente que la estableciera, y por ello retiró esa imputación. Pero cuando se trató del literal f), la misma accionada no tuvo ningún reparo en construir, por sí misma y sin ningún referente normativo, el contenido de la falta que necesitaba para sostener la sanción. Esa asimetría revela, una vez más, que el resultado sancionatorio estaba definido de antemano y que las calificaciones jurídicas se ajustan, después, a conveniencia.

6.3. Conclusión sobre este cargo.

Por las dos razones expuestas —la ausencia total de prueba del perjuicio institucional, que es elemento estructural de la falta, y la creación de una regla disciplinaria inexistente en el Reglamento para poder encuadrar la conducta— la imputación fundada en el literal f) del artículo 96 debe ser eliminada en su integridad. Es importante aclarar que esto fue nuevamente recurrido en otras acciones y que la universidad nuevamente con el único fin de violar mis derechos fundamentales hizo caso omiso. No se trata de una irregularidad menor o subsanable: la ausencia de tipicidad y la falta de prueba del resultado exigido por la norma impiden, tener por configurada esta falta.

7. Sobre el artículo 26 del Reglamento de Práctica: la Universidad desatendió de manera directa una orden judicial expresa, y además incurrió en una manipulación inaceptable de la prueba, al convertir en fundamento de mi responsabilidad un documento que yo misma aporté para demostrar precisamente lo contrario.

7.1. Incumplimiento directo y verificable de una orden judicial explícita.

El juez no dejó margen alguno de interpretación sobre este punto. Fue absolutamente claro al señalar que el artículo 26, literal a), es una norma de reenvío que 'solo puede aplicarse verificando el contenido del cuerpo normativo remitido; sin embargo, el reglamento interno de trabajo de Cemex Colombia S.A. nunca fue incorporado al expediente disciplinario'. **Esta no fue una observación incidental ni una sugerencia:** fue la identificación precisa de un defecto que debía subsanarse para que la nueva decisión pudiera considerarse ajustada a derecho.

Pese a esa orden inequívoca, la decisión recurrida **vuelve a fundar mi responsabilidad en el artículo 26 sin aportar, ni citar, ni siquiera describir el contenido del reglamento interno de trabajo de CEMEX**. Se limita a afirmar, de manera genérica, que yo 'reconocí que debía cumplirlo'. Ese reconocimiento general de un deber abstracto no equivale, ni de lejos, a la prueba de cuál disposición específica de ese reglamento fue supuestamente infringida, ni de cuál era su contenido. No es posible sancionar a una persona por incumplir una norma cuyo texto la propia autoridad sancionadora reconoce no haber siquiera consultado ni incorporado al expediente. Este no es un defecto nuevo: es exactamente el mismo defecto, ya identificado con nombre propio por un juez de la República, reproducido de manera idéntica e irresponsable en la decisión que ahora se recurre. La Universidad tuvo la orden, tuvo el tiempo y tuvo la oportunidad de aportar ese documento, y decidió nuevamente de manera irresponsable no hacerlo. Esa omisión, tras una orden judicial expresa, no admite ninguna justificación y por el contrario deja más claro que, a la universidad no le importa el proceso, ni las violaciones que cometa durante el mismo, siempre que la conclusión sea la misma.

7.2. La Universidad tergiversó y utilizó en mi contra un documento que yo misma aporté para mi defensa, en una actuación que no puede calificarse sino como una manipulación inaceptable del material probatorio.

Lo ocurrido con la carta de funciones expedida por CEMEX es todavía más grave y merece ser señalado con toda contundencia. Yo aporté ese documento en mis descargos con un propósito claro y explícito: **demostrar que el manejo de recursos y el procesamiento de pagos no estaban dentro de mis funciones autorizadas**, es decir, para sustentar mi defensa y evidenciar que actué por fuera del marco de tareas que formalmente se me habían asignado, en un contexto de instrucciones de mis superiores. Ese era, precisamente, el sentido y el propósito con que la aporté al proceso.

La Universidad tomó ese mismo documento y lo invirtió por completo: lo utilizó como prueba de que yo incumplí mis funciones y, con ello, como fundamento para sancionarme. **No se puede tomar una prueba aportada por la investigada para demostrar un hecho, y usarla para probar exactamente lo contrario de lo que esa prueba demuestra**. Esto no es una simple diferencia de interpretación: es una tergiversación del sentido y del propósito probatorio del documento, que vacía de contenido el derecho de defensa. Si cualquier prueba que aporte para defenderme puede ser reinterpretada por la propia Universidad y usada en mi contra, sin importar el hecho que efectivamente acredita, entonces el derecho a presentar pruebas de descargo se convierte en una simple formalidad sin ninguna utilidad real, porque cualquier cosa que aporte terminará siendo usada, de una forma u otra, para sostener la conclusión que la Universidad ya había decidido adoptar.

Esta forma de proceder no puede ser avalada por el órgano que resuelve este recurso. Aceptar que la autoridad disciplinaria pueda apropiarse del sentido de las pruebas de la defensa y resignificarlas a su conveniencia equivaldría a despojar de cualquier efecto útil al derecho de contradicción, y confirma —una vez más— que la decisión no partió de un análisis objetivo del material probatorio, sino de la necesidad de encontrar, en lo que fuera, un sustento para una sanción ya definida de antemano.

7.3. Conclusión sobre este cargo.

Por ambas razones —el incumplimiento directo de una orden judicial expresa de incorporar el reglamento interno de trabajo de CEMEX, y la utilización tergiversada de una prueba de descargo como prueba de cargo— la imputación fundada en el artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional carece de todo sustento válido y debe ser igualmente eliminada

8. Incongruencia entre los cargos imputados y la calificación de la falta: se me juzga y se me sanciona por fundamentos normativos que nunca me fueron formulados como cargo, respecto de los cuales jamás tuve oportunidad de defenderme.

En la calificación de la falta, la decisión recurrida introduce, por primera vez, referencias al artículo 25, literales f) y g), del Reglamento de Práctica Profesional, y al párrafo 2 del artículo 14 del mismo cuerpo normativo. Debo ser enfática en un hecho que no admite discusión ni matiz alguno: **en ningún momento del proceso disciplinario se me formuló cargo por el incumplimiento del artículo 25, literales f) y g), ni por el incumplimiento del párrafo 2 del artículo 14.** Esas disposiciones no aparecen en la comunicación de apertura del proceso, no aparecen en la formulación de cargos que se me notificó, y no fueron objeto de referencia alguna durante toda la actuación hasta el momento mismo de la decisión final. Se trata de fundamentos normativos completamente nuevos, que la Universidad introdujo por primera vez en el acto que resuelve el proceso, es decir, en el momento en que ya no tengo ninguna posibilidad procesal de pronunciarme sobre ellos.

Esto no es un simple defecto de forma ni una imprecisión menor: es una vulneración directa y frontal de mi derecho de defensa. La formulación de cargos existe, precisamente, para que la persona investigada sepa con exactitud, desde el inicio del proceso, cuáles son las conductas que se le atribuyen y cuáles son las normas específicas que se le imputa haber infringido, de manera que pueda ejercer una defensa efectiva frente a esos señalamientos concretos: aportar pruebas, presentar argumentos, controvertir cada cargo puntual. Cuando la autoridad sancionadora incorpora, en la decisión final, fundamentos normativos que nunca fueron parte de esa imputación inicial, lo que hace en la práctica es **juzgarme y sancionarme por cargos frente a los cuales**

nunca tuve la oportunidad de defenderme, porque nunca supe que se me estaban atribuyendo.

Debo dejarlo dicho con toda claridad: la Universidad tuvo tiempo más que suficiente para formular con precisión, desde el inicio, todos los cargos que consideraba pertinentes. Tuvo la oportunidad, en el trámite ante la Secretaría General. En ninguna de esas oportunidades formuló cargo alguno por el artículo 25 ni por el párrafo 2 del artículo 14. Si en su momento omitió formular esos cargos, esa omisión es enteramente suya y las consecuencias de esa omisión le corresponden exclusivamente a ella: **no puede pretender ahora subsanar su propia negligencia agravando mi situación y ampliando, en la decisión final, el espectro de normas por las que se me sanciona**, sin haberme dado nunca la oportunidad de conocerlas y controvertirlas.

No estoy en la obligación de aceptar que mi situación se torne más gravosa por una falencia que es exclusivamente atribuible a la propia Universidad. El derecho de defensa no es una formalidad que pueda sortearse invocando cargos nuevos en el momento de decidir: es una garantía sustancial que exige que toda la actividad sancionatoria se desarrolle dentro del marco exacto de lo que fue oportunamente imputado. Sancionar con fundamento en normas no imputadas rompe la congruencia que debe existir entre los cargos formulados y la decisión final, y con ello vulnera de manera directa el artículo 29 de la Constitución. Por esta razón, toda referencia al artículo 25, literales f) y g), y al párrafo 2 del artículo 14 del Reglamento de Práctica Profesional debe ser excluida por completo de la valoración de mi responsabilidad disciplinaria, por no haber hecho parte de los cargos formulados y no haber tenido yo oportunidad procesal alguna de defenderme frente a ellos.

A lo anterior se suma una razón adicional, de carácter procesal, que por sí sola impide a la Universidad introducir estos nuevos fundamentos normativos. La sentencia del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito no ordenó retrotraer la actuación disciplinaria a la etapa de formulación de cargos, ni facultó a la Universidad para reabrir, ampliar o modificar la imputación. La orden judicial fue precisa y limitada: dejar sin efecto las decisiones sancionatorias ya proferidas y disponer que se profiriera **una nueva decisión**, debidamente motivada, dentro del mismo marco fáctico y normativo ya fijado. La Universidad, en consecuencia, **no tenía —ni tiene— facultad alguna para proponer cargos nuevos** en esta etapa del proceso; su competencia, conforme a lo ordenado, se limitaba a resolver de fondo, con la motivación y la proporcionalidad exigidas, sobre los cargos que ya habían sido formulados. Al introducir fundamentos normativos que exceden ese marco, la Universidad no solo vulneró mi derecho de defensa nuevamente, como se explicó, sino que actuó por fuera de la competencia que la propia sentencia le reconoció, incurriendo en una extralimitación adicional que refuerza la procedencia de excluir por completo esos nuevos fundamentos de la valoración de mi responsabilidad.

VI. CUARTO CARGO: VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA POR LA EXISTENCIA DE UN RESULTADO PREDETERMINADO AL QUE SE LLEGA POR CUALQUIER VÍA

La presunción de inocencia que consagra el artículo 29 de la Constitución no se vulnera únicamente cuando se presume un elemento de la responsabilidad sin probarlo: se vulnera, de manera aún más grave, cuando la autoridad sancionadora no se plantea genuinamente la pregunta de si la persona investigada es responsable o no, sino que parte de un resultado ya definido y orienta toda su actuación a sostenerlo, sin importar qué camino argumentativo deba recorrer para llegar a él. Esto último es exactamente lo que revela el conjunto de la actuación de la Universidad a lo largo de las dos oportunidades que ha tenido para decidir mi situación.

La Universidad tuvo dos oportunidades completas para practicar prueba propia, y en ninguna de las dos lo hizo.

Este es el hecho más elocuente de todo el expediente. La Universidad ha tenido, hasta la fecha, dos oportunidades íntegras y separadas para investigar mi responsabilidad: la primera, en el proceso disciplinario original, que culminó en la decisión anulada por la sentencia del 22 de julio de 2026; y la segunda, en el proceso rehecho en cumplimiento de esa sentencia, que culminó en la decisión que ahora se recurre. En ninguna de esas dos oportunidades, la Universidad **decretó o practicó una sola prueba por iniciativa propia**. No citó a ninguno de mis superiores jerárquicos, pese a que los identifiqué con nombre propio. No verificó los registros de los sistemas de información para determinar el origen técnico de las modificaciones en las planillas. No indagó la existencia de prácticas irregulares previas al interior del área, que mencioné expresamente en mis descargos. No practicó una sola diligencia adicional a las que ya obraban en el expediente por haber sido trasladadas por CEMEX.

Una entidad que tiene el deber legal de establecer si una persona es o no responsable, y que cuenta con dos oportunidades completas para hacerlo, y aun así **no practica ni una sola prueba por su propia iniciativa**, no está indagando la verdad: está confirmando una conclusión que ya tenía adoptada desde el principio. Si existiera una duda genuina sobre mi responsabilidad —que es, precisamente, lo que exige la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario—, la Universidad habría tenido todo el interés en practicar prueba propia para resolver esa duda. El hecho de que nunca lo haya hecho, ni siquiera cuando un juez le dio la oportunidad expresa de corregir ese defecto, solo se explica porque, para la Universidad, no existía ninguna duda que resolver: el resultado ya estaba decidido, y la prueba adicional era, sencillamente, innecesaria para ese propósito.

El resultado permanece inalterado sin importar qué cargos se sostengan o se caigan.

Como ya se expuso en el cargo quinto de este recurso, la Universidad retiró una de las tres faltas originalmente imputadas —el literal r) del artículo 96— y, no obstante, la sanción impuesta siguió siendo exactamente la misma: la expulsión. Este hecho, examinado a la luz de la presunción de inocencia, adquiere una dimensión adicional: demuestra que la responsabilidad y la sanción no dependen, en la práctica, de cuáles cargos logran sostenerse y cuáles no. Si de tres cargos cae uno y la sanción no varía, la conclusión inevitable es que la sanción no es la consecuencia de una valoración real sobre cuáles faltas están probadas, sino un punto de llegada fijo, al que se arriba sin importar cuántos o cuáles cargos efectivamente se sostengan.

La argumentación se ajusta según lo que se necesita probar en cada momento, no según un criterio jurídico constante.

Este patrón se confirma en la forma dispar en que la Universidad ha manejado el rigor jurídico a lo largo de la decisión. Cuando le convino descartar una imputación —el literal r)—, fue rigurosa en exigirse a sí misma competencia y fundamento normativo claro. Cuando le convino sostener otra —el literal f), sobre el desprestigio—, prescindió de toda exigencia normativa y construyó, sobre la marcha, una regla que no existe en el Reglamento, según se explicó en el cargo tercero de este escrito. Esta inconsistencia en el estándar de exigencia jurídica, aplicado de manera flexible según el resultado que se busca sostener en cada punto, es otra manifestación de que la argumentación no está gobernada por un criterio jurídico objetivo y constante, sino por la necesidad de llegar, por la vía que sea, al mismo destino.

Conclusión: no se me juzga para determinar si soy responsable, sino para sostener que lo soy.

La suma de estos elementos —la ausencia total de prueba propia en dos oportunidades sucesivas, la invariabilidad de la sanción máxima pese a la caída de una de las imputaciones, y el uso inconsistente del rigor jurídico según convenga a cada punto— no configura, en su conjunto, meras irregularidades aisladas. Configura un patrón que revela que la Universidad no se ha preguntado, en ningún momento del proceso, si soy o no responsable de los cargos que se me atribuyen: ha asumido que lo soy, y ha dirigido toda su actuación, con los medios que tuviera a la mano en cada momento, a sostener esa conclusión ya adoptada, sin que le importe verdaderamente el camino argumentativo o probatorio por el cual se llegue a ella.

Esa es la esencia misma de la vulneración a la presunción de inocencia: no tratarme como inocente mientras no se demuestre lo contrario, sino tratarme como culpable desde el inicio y construir, después, la argumentación necesaria para sostener una sanción que nunca estuvo realmente en discusión. Por esta razón, solicito que se declare la vulneración de mi derecho fundamental a la presunción de inocencia, no como una

consecuencia derivada de otros cargos, sino como una infracción autónoma y grave que, por sí sola, impone la revocatoria de la decisión recurrida.

VII. QUINTO CARGO: AUSENCIA DE UN VERDADERO JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y PROCEDENCIA DE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA

9. La misma sanción con menos faltas: la expulsión permaneció idéntica pese a haberse retirado una de las imputaciones, lo que demuestra de manera objetiva que la sanción nunca dependió de las faltas efectivamente acreditadas.

Este es, quizá, el hecho más elocuente y más difícil de justificar de toda la decisión recurrida, porque no requiere interpretación alguna: basta con comparar los dos documentos para constatarlo. En el proceso original se me imputaron tres fundamentos de responsabilidad: el literal f) del artículo 96, el literal r) del artículo 96, y el artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional. Con esos tres fundamentos, la sanción impuesta fue la expulsión. En la decisión recurrida, la Universidad **retiró expresamente uno de esos tres fundamentos** —el literal r)—, reconociendo abiertamente que carece de competencia para calificar conductas como delitos y que mantenerlo comprometería mi presunción de inocencia. Es decir, la propia Universidad admitió que una tercera parte de la imputación original era jurídicamente insostenible.

Sobre este punto en particular, debo señalar que no se trata de un cuestionamiento nuevo que planteo únicamente ahora que la Universidad decidió retirarlo. Desde mis recursos de reposición y apelación contra la decisión original —mucho antes de que este proceso llegara a sede judicial— ya había advertido que la Universidad carecía de competencia para calificarme responsable de una conducta tipificada como delito, precisamente porque no existía ninguna sentencia en firme proferida por el juez natural que así lo determinara, y porque esa calificación penal excede por completo el ámbito de un proceso disciplinario universitario. En su momento, ese argumento no fue de recibo para la Universidad, que simplemente lo descartó sin mayor análisis y mantuvo la imputación. Tuvo que ser un juez de la República quien, meses después, confirmara exactamente lo que yo ya había señalado desde el principio. Menciono esto no para reclamar un reconocimiento tardío, sino para hacer notar un patrón que me preocupa profundamente: mis argumentos, aun cuando son jurídicamente correctos —como quedó demostrado en este caso—, no son tomados en serio mientras provienen de mí como estudiante investigada, y solo se atienden cuando una autoridad judicial los impone. Espero que ello no se repita con los demás cargos planteados en este recurso, porque no estoy dispuesta a que mis derechos sigan siendo desatendidos hasta que, una vez más, deba ser un juez quien tenga que ordenar lo que la propia Universidad debió reconocer desde el principio.

Frente a esa reducción sustancial —no una reducción cualquiera, sino el reconocimiento expreso de que uno de los pilares de la imputación original era inválido— cualquier ejercicio serio de proporcionalidad debía, como mínimo, reexaminar si la sanción máxima seguía siendo la respuesta adecuada con una base de imputación más reducida y de menor entidad. Sin embargo, la sanción **permaneció exactamente igual, sin la más**

mínima variación: expulsión inmediata, en los mismos términos, con el mismo alcance, con la misma severidad.

Esta identidad absoluta entre el resultado con tres faltas y el resultado con dos faltas no es un dato menor ni una coincidencia: es la prueba objetiva y verificable de que la sanción nunca fue, en realidad, una consecuencia proporcional del número o la gravedad de las faltas acreditadas, sino una conclusión fijada de antemano, a la que se llega con independencia de cuántas imputaciones logren sostenerse. Si la sanción fuera efectivamente el resultado de un juicio de proporcionalidad sobre los hechos probados, sería lógicamente imposible que la eliminación de uno de tres fundamentos no tuviera **ningún** efecto sobre la medida impuesta. Lo esperable, en un ejercicio de proporcionalidad genuino, sería que la Universidad explicara expresamente por qué, aun con una imputación reducida, la expulsión seguía siendo necesaria; en cambio, la decisión guarda absoluto silencio sobre esa reducción al momento de justificar la sanción, como si el retiro del literal r) careciera de toda relevancia para la determinación de la medida. Ese silencio es, en sí mismo, revelador: demuestra que, para la Universidad, la sanción nunca estuvo condicionada al número de faltas acreditadas.

Llevado el razonamiento a su consecuencia lógica, esta forma de proceder revela un problema aún más profundo: si retirar una de tres faltas no modifica en absoluto la sanción, entonces, con el mismo criterio, tampoco la modificaría retirar una segunda falta, ni la modificaría sostener apenas una sola de las tres imputaciones originales. La expulsión, bajo esta lógica, dejaría de ser la consecuencia razonada de una pluralidad de supuestas faltas graves, para convertirse en una decisión fija, independiente de cuántas o cuáles imputaciones resistan el análisis jurídico. Esto es exactamente lo contrario de lo que exige el principio de proporcionalidad, que impone que la severidad de la sanción responda, en cada caso, a la entidad real y efectivamente demostrada de la conducta, y no a un resultado prefijado que se sostiene con independencia de las variaciones en la imputación.

Por estas razones, la invariabilidad de la sanción frente a la reducción de los fundamentos de responsabilidad no es un simple indicio, sino una prueba directa de que el juicio de proporcionalidad exigido por la sentencia del 22 de julio de 2026 no se realizó de manera genuina, y de que la sanción de expulsión responde a una determinación previa y ajena al análisis real de los hechos acreditados en este proceso.

10. El análisis de proporcionalidad es aparente: descarta las medidas menores mediante afirmaciones circulares que dan por probado lo que precisamente debían demostrar.

La sentencia del 22 de julio de 2026 no se limitó a exigir que la Universidad mencionara las medidas menos gravosas antes de descartarlas: exigió una **motivación reforzada**, es decir, una explicación sustantiva, apoyada en las circunstancias concretas del caso, de por qué cada una de esas medidas resultaba insuficiente. La decisión recurrida **aparenta cumplir** con esta exigencia recorriendo formalmente el catálogo de sanciones del artículo 97, pero un examen detenido de lo que efectivamente dice revela que, en cada caso, se trata de afirmaciones que asumen como cierto precisamente aquello que

debían demostrar. Esto se conoce como una falacia de razonamiento circular: se da por sentada la gravedad de la conducta para descartar las medidas menores, sin haber demostrado en ningún momento en qué consiste esa gravedad ni con qué prueba se acredita.

Sobre la amonestación verbal. La decisión descarta esta medida afirmando, únicamente, que la conducta "no corresponde a una falta aislada de convivencia ni a una inobservancia meramente formal" y que, por tanto, la medida sería "desproporcionadamente leve". Nótese la estructura de este razonamiento: no se explica qué elementos objetivos permiten calificar la conducta como algo distinto de una inobservancia formal, ni se define con qué criterio se traza esa línea, ni se identifica una sola prueba que sustente esa clasificación. La decisión simplemente **da por establecido que la conducta es grave**, y de esa premisa —no demostrada— deriva que la amonestación verbal resulta insuficiente. Esto invierte el orden lógico que exige un verdadero análisis de proporcionalidad: primero debía probarse, con criterios objetivos y verificables, por qué la conducta excede la entidad de lo que una amonestación verbal está diseñada para corregir, y solo después, con ese fundamento ya probado, podía descartarse la medida. Aquí ocurre exactamente lo contrario: se da por sentada la conclusión —la conducta es grave— para justificar el descarte, sin que en ningún aparte de la decisión se demuestre en qué consiste esa gravedad más allá de la propia calificación que la Universidad se atribuye a sí misma.

Sobre la amonestación escrita. El mismo defecto se repite de manera idéntica. La decisión afirma que esta medida "no refleja la entidad del reproche ni la afectación institucional producida". Pero ¿en qué consiste esa "entidad del reproche" que la amonestación escrita supuestamente no alcanza a reflejar? ¿Cuál es, específicamente, la "afectación institucional" a la que se refiere? La decisión no lo dice. No identifica un solo hecho, una sola prueba, un solo elemento verificable que permita entender por qué dejar constancia formal y permanente en mi registro estudiantil —que es, precisamente, la función de la amonestación escrita— resulta insuficiente frente a lo ocurrido. Se trata, otra vez, de una afirmación que se limita a describir el resultado que se quiere alcanzar —que la medida es insuficiente— sin desarrollar el razonamiento que debería sustentarlo. Cabe recordar, además, que la propia decisión reconoce que el elemento de "afectación institucional" vinculado al desprestigio (literal f del artículo 96) carece de toda prueba, conforme se demostró en el cargo tercero de este recurso; mal puede entonces invocarse esa misma afectación no demostrada como razón para descartar la amonestación escrita.

Descartar una medida disciplinaria afirmando, sin más, que la conducta "es grave" o que "afecta la institución", sin identificar los hechos concretos y las pruebas que sustentan esa calificación, no es motivar: es sustituir la motivación por la simple repetición de la conclusión que se quiere alcanzar. Este es precisamente el vicio que la sentencia del 22 de julio de 2026 identificó y ordenó corregir cuando señaló que "afirmar la gravedad no es motivarla: la calificación de grave es la conclusión que debía justificarse, no la justificación misma". La decisión recurrida no motivó por qué la conducta es grave: simplemente lo afirmó, y a partir de esa afirmación no demostrada, descartó una por una las medidas menos gravosas. Un análisis de proporcionalidad construido sobre

afirmaciones no probadas no es un análisis: **es una simulación de análisis**, que reviste de apariencia argumentativa una conclusión que, como se demostró en el cargo quinto de este recurso, ya estaba adoptada de antemano.

11. El descarte de la suspensión de matrícula incurre en el mismo vicio que el descarte de las medidas anteriores, y su argumento central, además, es lógicamente insostenible porque conduce a la expulsión automática de cualquier falta cometida en el marco de una práctica profesional.

Al igual que ocurrió con la amonestación verbal y la amonestación escrita, el descarte de la suspensión de matrícula no responde a un verdadero juicio de proporcionalidad, sino a una afirmación que da por sentado precisamente lo que debía demostrarse. Lo que sostengo es que, exactamente igual que sucedió con las medidas más leves, la Universidad **no logró explicar, con un razonamiento serio y verificable, por qué esta medida resultaba insuficiente**. El defecto de fondo es idéntico en los tres casos: se afirma la insuficiencia de la medida, sin demostrarla.

El argumento de la 'incompatibilidad directa' no es un argumento de proporcionalidad: es una fórmula que, aplicada consecuentemente, eliminaría toda posibilidad de sancionar con una medida distinta de la expulsión cualquier falta cometida en una práctica profesional. La decisión sostiene que existe una "incompatibilidad directa" entre la conducta acreditada y la finalidad formativa de la práctica, porque esta pretende certificar ante terceros la idoneidad ética del estudiante. El problema de este razonamiento no es que sea equivocado en abstracto, sino que **prueba demasiado**: si el solo hecho de que una falta haya ocurrido durante una práctica profesional bastara para declarar una "incompatibilidad directa" con la permanencia del estudiante, entonces absolutamente ninguna falta cometida en ese contexto podría sancionarse jamás con una medida distinta de la expulsión, sin importar su naturaleza, su gravedad relativa o las circunstancias particulares del caso. Bajo esa lógica, el catálogo graduado de sanciones que el propio artículo 97 del Reglamento Estudiantil contempla —y que el numeral 6° del artículo 100 expresamente autoriza al Consejo Directivo a aplicar en lugar de la expulsión— quedaría completamente vaciado de sentido para toda falta ocurrida en el marco de una práctica: la expulsión dejaría de ser la sanción más grave dentro de un catálogo de opciones, para convertirse en la única opción posible, aplicada de manera automática. Esto es precisamente lo contrario de lo que exige un régimen disciplinario graduado, y contradice frontalmente la exigencia de la sentencia del 22 de julio de 2026, que ordenó explicar, en cada caso concreto, por qué las alternativas menos gravosas resultaban insuficientes, y no aplicar una regla general que anticipadamente descarta todas las alternativas para cualquier falta de este tipo.

Adicionalmente, la decisión afirma que la suspensión "solo diferiría el problema", porque al término de la suspensión la Universidad debería "volver a confiar" en la estudiante y permitirle culminar sus estudios. Este argumento no es un criterio de proporcionalidad disciplinaria: es una valoración enteramente subjetiva sobre la disposición emocional o institucional de la Universidad hacia la estudiante, ajena por completo a los criterios objetivos que debe seguir cualquier juicio de proporcionalidad reglado. La confianza que la institución decida o no depositar en un estudiante no es, ni puede ser, un criterio

jurídico válido para descartar una sanción que el propio Reglamento contempla expresamente como aplicable, incluso a estudiantes de último semestre. Si ese fuera el estándar, entonces ninguna suspensión sería nunca suficiente para ninguna falta grave, porque siempre podría argumentarse que la institución preferiría no tener que "volver a confiar" en el estudiante sancionado, lo que de nuevo elimina en la práctica cualquier posibilidad real de aplicar esta medida.

En conclusión, tanto respecto de la amonestación verbal, como de la amonestación escrita, como de la suspensión de matrícula, la decisión recurrida incurre exactamente en el mismo vicio: descarta cada medida mediante afirmaciones que dan por sentada su insuficiencia, sin demostrarla con hechos, pruebas o criterios objetivos verificables. No corresponde a la investigada suplir esa deficiencia argumentativa señalando cuál de esas medidas sí debería aplicarse; corresponde a la Universidad, como titular de la potestad disciplinaria, demostrar con seriedad y rigor por qué cada una de ellas, individualmente considerada, resulta insuficiente frente a las circunstancias concretas y probadas del caso. Como ha quedado demostrado, la Universidad no lo hizo respecto de ninguna de las tres, lo que evidencia que el catálogo graduado de sanciones fue recorrido únicamente como formalidad, sin que en ningún momento se haya realizado el verdadero ejercicio de ponderación que la sentencia exigió.

12. La decisión se negó expresamente, y por escrito, a valorar las circunstancias particulares de la estudiante, que era justamente lo que la sentencia ordenó considerar, en el que probablemente sea el reconocimiento más directo de todo el expediente sobre el incumplimiento de lo ordenado.

La sentencia del 22 de julio de 2026 no dejó ninguna ambigüedad sobre este punto. Citando expresamente la jurisprudencia constitucional en la materia, estableció que medidas como la expulsión únicamente son legítimas cuando "las particularidades de la conducta **y del estudiante** hacen razonable su imposición". La conjunción "y" no es accesoria: significa que no basta con examinar la conducta en abstracto, sino que es indispensable valorar también quién es la persona a quien se sanciona, cuál es su situación académica, su historial, su momento de formación y las circunstancias específicas que rodean su caso individual. Este es, precisamente, el estándar de proporcionalidad "reforzada" que la sentencia exigió para poder imponer la sanción más severa del catálogo disciplinario.

Pues bien, frente a esa exigencia expresa y puntual, la decisión recurrida no incurrió en un simple olvido ni en una omisión que pudiera atribuirse a un descuido: **declaró, de manera textual y deliberada, que se abstenía de hacer exactamente lo que la sentencia había ordenado.** En sus propias palabras, la valoración de la Universidad se funda en la naturaleza de la conducta y en su relación con el componente formativo de la práctica, "no en sus efectos sobre la situación académica particular de la estudiante". No se trata de una frase ambigua ni susceptible de una lectura distinta: es una manifestación expresa y consciente de que las particularidades de mi situación individual —mi historial académico, calificado por la propia Universidad como sobresaliente; mi condición de estudiante de décimo semestre, a un solo requisito de obtener mi título; la

ausencia total de antecedentes disciplinarios; mi papel como monitora durante cinco semestres; mi inexperiencia como practicante en su primera vinculación laboral— **no fueron tenidas en cuenta al momento de decidir la sanción**, no porque no existieran o no constaran en el expediente, sino porque la propia Universidad decidió, de manera consciente y así lo dejó escrito, que no formarían parte de su análisis.

Este no es un defecto que deba inferirse ni deducirse del conjunto de la decisión: **es una confesión expresa, hecha por la propia autoridad sancionadora, de que incumplió el parámetro central que la sentencia fijó para la validez de la sanción**. Cuando la propia entidad obligada a cumplir una orden judicial declara, por escrito, que no aplicó uno de los criterios que esa orden exigía, no queda margen para la controversia sobre si el criterio se aplicó de manera insuficiente o defectuosa: sencillamente no se aplicó, y así lo reconoce quien tenía el deber de hacerlo.

Las consecuencias de esta confesión son determinantes para la suerte de todo el análisis de proporcionalidad contenido en la decisión recurrida. Si la propia Universidad admite que su valoración no consideró mi situación particular, entonces el ejercicio de descarte de las medidas menos gravosas —examinado en los cargos anteriores de este recurso— tampoco pudo haberse realizado atendiendo a mis circunstancias individuales, porque la Universidad misma excluyó ese elemento de su análisis desde el planteamiento inicial. No es posible sostener, por un lado, que se descartaron la amonestación verbal, la amonestación escrita y la suspensión tras un juicio de proporcionalidad completo, y al mismo tiempo admitir que ese juicio expresamente prescindió de valorar las particularidades de la estudiante que era precisamente el elemento que la sentencia ordenó ponderar. Ambas afirmaciones son mutuamente excluyentes, y la propia decisión recurrida incurre en esa contradicción interna.

Por estas razones, este único reconocimiento —hecho por la propia accionada, en sus propias palabras, sin necesidad de ninguna interpretación adicional— es, por sí solo, suficiente para concluir que el juicio de proporcionalidad exigido por la sentencia del 22 de julio de 2026 no se realizó conforme a sus parámetros, y que la sanción impuesta carece de la motivación reforzada e individualizada que la propia Corte Constitucional y este mismo despacho judicial exigieron como condición de validez para la imposición de la sanción más severa del régimen disciplinario.

13. Los atenuantes acreditados en el expediente no fueron ponderados en ningún momento del análisis de proporcionalidad, pese a que su existencia está fuera de toda discusión.

Un verdadero juicio de proporcionalidad no consiste en enumerar, de manera aislada, las circunstancias favorables a la investigada para luego descartarlas una a una en la sección de valoración probatoria, como ocurrió en este caso. Consiste en **sopesarlas efectivamente, en conjunto, frente a la gravedad de la conducta, precisamente al momento de escoger cuál es la sanción proporcional entre las distintas opciones que ofrece el catálogo del artículo 97**. Ese ejercicio de ponderación, que es el núcleo mismo de cualquier análisis de proporcionalidad, simplemente no se realizó en la

decisión recurrida. Repasemos, uno por uno, los atenuantes que constan en el expediente y que nunca fueron puestos en la balanza al momento de decidir la sanción.

El arrepentimiento manifestado. Consta en el expediente la comunicación que remití el mismo día de los hechos, en la que expresé mis disculpas, reconocí que mi actuación fue incorrecta y manifesté mi compromiso de reparar el daño. Ese es un elemento que cualquier régimen disciplinario racional debe ponderar a favor de quien lo manifiesta. La decisión no lo menciona en ningún momento como un factor a considerar en la escogencia de la sanción.

La devolución íntegra e inmediata del dinero. El reintegro total de los recursos se produjo el mismo día en que se conocieron los. Este es un hecho objetivo, documentado y no controvertido. Aun cuando la decisión le resta valor como prueba de buena fe en la sección probatoria, ese mismo hecho —la reparación inmediata y completa del perjuicio— debía, de todos modos, ser valorado como un elemento a favor al momento de decidir la sanción, con independencia de cuál fuera la motivación subjetiva que lo impulsó. No lo fue.

El historial académico, calificado por la propia Universidad como sobresaliente. No se trata de una afirmación mía: es una calificación que la propia institución ha reconocido respecto de mi desempeño académico a lo largo de más de cinco años de formación. Un historial de esa naturaleza, libre de cualquier antecedente disciplinario, constituye precisamente el tipo de circunstancia que un régimen disciplinario graduado debe sopesar frente a un hecho aislado, para evitar que una sola conducta, por reprochable que sea, borre por completo una trayectoria académica sostenida y reconocida por la misma entidad que ahora la ignora.

La condición de monitora académica durante cinco semestres. Haber sido designada, en repetidas ocasiones, para acompañar procesos formativos de otros estudiantes es un reconocimiento adicional e independiente de mis capacidades y de mi compromiso con la institución, que tampoco fue mencionado ni valorado.

La ausencia total de antecedentes disciplinarios. A lo largo de toda mi permanencia en la Universidad, previa a los hechos de este proceso, no existe una sola anotación, llamado de atención o sanción en mi contra. Se trata del primer y único episodio disciplinario de mi historia académica.

La inexperiencia propia de mi primera vinculación laboral. Los hechos ocurrieron en el marco de mi primera experiencia práctica en un entorno empresarial, sin experiencia previa en el manejo de procesos operativos de esa naturaleza, y bajo instrucciones directas de superiores jerárquicos que me formaron en el procedimiento cuestionado. Esta circunstancia, lejos de eximir cualquier responsabilidad, sí constituye un factor legítimo y relevante para graduar la severidad de la sanción, como ocurre en cualquier análisis disciplinario o sancionatorio razonable frente a quien actúa sin experiencia previa y bajo un marco de subordinación funcional.

El contexto de subordinación frente a superiores jerárquicos. Como se ha expuesto a lo largo de este recurso y de las actuaciones anteriores, actué bajo instrucciones y dentro de un procedimiento que me fue enseñado por quienes ejercían autoridad funcional sobre mi labor, circunstancia que la Universidad ha descartado sistemáticamente sin investigarla, pero que en cualquier caso constituye un elemento que debía pesar en la determinación de la sanción, incluso si se considerara insuficiente para eximir la responsabilidad.

La colaboración con el proceso. Presenté oportunamente mis descargos, aporté toda la documentación que tuve a mi disposición, incluyendo pruebas que buscaban esclarecer mi situación, y en ningún momento obstaculicé ni dilaté las actuaciones disciplinarias en mi contra.

El incumplimiento de la propia Universidad de su deber de asignarme un monitor durante la práctica. Conforme al Reglamento de Práctica Profesional, la Universidad tenía la obligación de designarme un monitor encargado de acompañar, orientar y supervisar el desarrollo de mi práctica profesional desde su inicio. Esa obligación no fue cumplida: la asignación de monitor solo se produjo, según consta en el propio expediente, con posterioridad a la terminación de mi práctica y a la apertura del proceso disciplinario, es decir, cuando ya no tenía ningún efecto práctico ni utilidad real. Esto significa que, durante todo el tiempo en que ocurrieron los hechos que hoy se me reprochan, **estuve desarrollando mi primera experiencia práctica sin ningún acompañamiento académico por parte de la institución que tenía el deber reglamentario de proveerlo.** Esta omisión no es un dato menor: constituye un incumplimiento propio de la Universidad, ocurrido precisamente en el período en que una figura de acompañamiento habría podido advertir, orientar o corregir oportunamente la situación que terminó por configurar la falta que hoy se me imputa. No puede la misma institución que incumplió su deber de supervisión pretender ahora imponer la sanción más severa de su catálogo disciplinario, sin siquiera reconocer, como circunstancia atenuante, su propia omisión en el acompañamiento que estaba obligada a brindarme

Ninguna de estas nueve circunstancias, todas ellas acreditadas y verificables en el expediente, fue puesta en la balanza frente a la gravedad de la conducta al momento de decidir cuál era la sanción proporcional. La decisión recurrida menciona apenas dos de ellas —la ausencia de antecedentes y la devolución del dinero— y lo hace, exclusivamente, para restarles valor probatorio en la sección de valoración de la responsabilidad, no para ponderarlas en la sección de proporcionalidad de la sanción, que es el momento procesal en el que realmente correspondía valorarlas como atenuantes. Las seis circunstancias restantes ni siquiera son mencionadas.

Un régimen disciplinario que exhibe un catálogo graduado de sanciones, pero que nunca pondera los atenuantes que podrían justificar la aplicación de una medida menos severa, convierte ese catálogo en una apariencia vacía. La proporcionalidad no se satisface con la existencia formal de varias opciones sancionatorias en el reglamento: exige que, al momento de elegir entre ellas, se sopesen realmente todos los elementos, favorables y desfavorables, que las circunstancias del caso ofrecen. Ese ejercicio, en mi caso, nunca se realizó, lo que constituye una vulneración adicional y autónoma al deber de motivación

reforzada que la sentencia del 22 de julio de 2026 exigió para la imposición de la sanción más grave del régimen disciplinario.

VIII. SEXTO CARGO: LA DESPROPORCIÓN MANIFIESTA DE LA EXPULSIÓN FRENTE AL PROYECTO DE VIDA Y LA PERMANENCIA EDUCATIVA

Más allá de cada uno de los defectos jurídicos y procesales expuestos en los cargos anteriores, existe una dimensión de este caso que no puede pasarse por alto al momento de evaluar la proporcionalidad de la sanción: el efecto real, concreto e irreversible que la expulsión produce sobre mi proyecto de vida, y que ninguna de las decisiones proferidas hasta ahora ha valorado con la seriedad que merece.

Ingresé al programa de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en enero de 2020. Desde entonces, y hasta el momento de los hechos que dieron origen a este proceso, cursé y aprobé la totalidad de las asignaturas de mi plan de estudios, sin una sola pérdida académica que constara como antecedente. Al momento en que fui separada de la institución, me encontraba cursando décimo semestre, es decir, en la etapa final de mi formación, y me hallaba a un único requisito pendiente —la práctica profesional— para obtener mi título como ingeniera industrial. No se trata, por tanto, de una estudiante en las etapas iniciales o intermedias de su formación, respecto de quien la separación de un programa académico, aunque siempre grave, podría eventualmente compensarse reiniciando estudios similares en otra institución. Se trata de una persona que había completado más del noventa por ciento de su formación profesional y que estaba a semanas o meses de culminarla.

La sanción impuesta no afecta únicamente mi situación presente: aniquila el valor de más de cinco años continuos de esfuerzo académico, de tiempo invertido, de recursos económicos propios y de mi familia destinados a mi formación, y de un desempeño que la propia institución reconoció como sobresaliente. Ese esfuerzo sostenido durante media década queda completamente anulado por una sola conducta, ocurrida en el contexto específico ya descrito a lo largo de este recurso, sin que se le reconozca ningún valor compensatorio frente a la sanción impuesta.

Más grave aún que la pérdida del tiempo invertido es el efecto que la expulsión proyecta hacia adelante. No se trata solamente de la imposibilidad de obtener un título universitario: se trata de la imposibilidad de ejercer la profesión para la cual me formé durante más de cinco años, de acceder a las oportunidades laborales que esa formación habría abierto, y de construir sobre esa base el proyecto profesional y personal que había venido edificando desde 2020. A ello se suma el impacto reputacional que un antecedente de expulsión disciplinaria, con las calificaciones normativas que se me han atribuido a lo largo de este proceso, puede proyectar sobre mi imagen ante futuras instituciones educativas o empleadores, incluso con independencia del resultado final de este recurso.

El derecho disciplinario, tanto en el ámbito universitario como en cualquier otro, exige que la intensidad de una sanción guarde relación directa con su reversibilidad: a mayor irreversibilidad del efecto que produce una medida, mayor debe ser el rigor y la solidez

de la motivación que la sustente. La expulsión es, por definición, la medida más irreversible de todo el catálogo disciplinario de la Universidad: a diferencia de una amonestación, que se agota en el registro; o de una suspensión, que tiene un término definido y permite el reintegro posterior; la expulsión extingue de manera definitiva y permanente mi vínculo con la institución, sin ninguna posibilidad de reincorporación. Frente a una consecuencia de esa magnitud, la carga de justificación que recae sobre la autoridad sancionadora es máxima, precisamente porque no existe ya ninguna oportunidad de corrección posterior. Como se ha demostrado extensamente en los cargos precedentes de este recurso, esa carga de justificación reforzada no fue satisfecha: la Universidad no demostró, con el rigor que una consecuencia irreversible exige, por qué ninguna alternativa menos gravosa y reversible resultaba suficiente frente a mi caso particular.

El propio Reglamento Estudiantil, en su artículo 97, contempla un catálogo de medidas de menor entidad que la expulsión, precisamente para atender situaciones en las que el reproche disciplinario, aunque real, no exige la eliminación definitiva del vínculo educativo. Como se demostró en los cargos décimo y undécimo de este recurso, la Universidad no logró explicar, con un análisis serio y fundado en las circunstancias concretas de mi caso, por qué ninguna de esas alternativas reversibles resultaba idónea. Ante esa deficiencia argumentativa, no corresponde a mí, como investigada, indicar cuál de esas medidas debía aplicarse en mi lugar: corresponde a la Universidad demostrar, con el rigor que la irreversibilidad de la expulsión exige, que ninguna alternativa menos lesiva podía satisfacer adecuadamente el fin disciplinario perseguido. Esa demostración, como ha quedado establecido, no existe en la decisión recurrida.

La elección de la sanción más gravosa e irreversible del catálogo disciplinario, sin que se haya demostrado con el rigor exigido que las alternativas menos lesivas resultaban insuficientes, y sin haberse valorado siquiera las particularidades de mi situación académica ni los atenuantes acreditados en el expediente, constituye la manifestación más clara de la desproporción que se denuncia en este recurso. No pido que se me exonere de toda consecuencia disciplinaria por hechos que he reconocido desde el principio: pido que la consecuencia que finalmente se me imponga sea el resultado de un juicio serio, motivado y proporcional, que tenga en cuenta que lo que está en juego no es un simple trámite administrativo, sino la culminación de un proyecto de vida construido durante más de cinco años, a través de un esfuerzo que hasta ahora nadie, ni la Universidad ni la sanción impuesta, se ha tomado el trabajo de valorar con la seriedad que merece

IX. CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE LA SERIEDAD DEBIDA AL PROCESO

Más allá de cada cargo expuesto, manifiesto respetuosamente una inconformidad de fondo: lo que solicito de la Universidad no es un resultado determinado, sino que el proceso se adelante con la seriedad, el rigor y la profundidad que exige la Constitución y que ordenó la sentencia del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito. Una decisión que reproduce casi literalmente la valoración probatoria que un juez de la República ya declaró insuficiente, que no aporta una sola prueba propia, que se niega expresamente

a valorar las circunstancias particulares de la estudiante y que mantiene la sanción máxima aun después de retirar una de las faltas imputadas, transmite la impresión —que expreso con el debido respeto, pero con total franqueza— de que la decisión de expulsión estaba adoptada desde antes de iniciar el proceso, y de que las etapas se recorren únicamente para revestir de forma una conclusión predeterminada.

Si ello fuese así, el procedimiento disciplinario perdería todo sentido, pues ningún argumento, prueba o descargo de la estudiante podría modificar un desenlace ya escrito. Pido, por el contrario, ser tratada con la seriedad que merece cualquier persona que reclama su derecho de defensa: que mis argumentos sean analizados con verdadero raciocinio, que las conclusiones se sustenten en pruebas y no en afirmaciones, que las garantías del debido proceso se apliquen de manera real y no aparente, y que se respete mi presunción de inocencia, que hasta hoy no ha sido desvirtuada con un solo elemento probatorio aportado autónomamente por la Universidad. En síntesis, solicito que la decisión sea el producto de un juicio serio, motivado y lógico, y no de la mera necesidad de llegar a una sanción.

X. PETICIONES

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito:

1. **PRIMERA. REPONER** la decisión disciplinaria del 6 de agosto de 2026 y, en consecuencia, **REVOCARLA** en su integridad, disponiendo la exoneración de responsabilidad disciplinaria por ausencia de prueba que la sustente conforme a las garantías del debido proceso.
2. **SEGUNDA. En subsidio de la anterior, MODIFICAR** la sanción impuesta y, en su lugar, imponer una medida menos gravosa y proporcional, previo un verdadero juicio de proporcionalidad que pondere las circunstancias particulares de la estudiante y los atenuantes acreditados.
3. **TERCERA. DECLARAR** la nulidad de lo actuado a partir de las comunicaciones VAC-C051-2026 y REC-128-2026, por no haber sido notificadas a la estudiante.
4. **CUARTA.** Que, con independencia del sentido de la decisión, el órgano competente resuelva el presente recurso **con un análisis serio, riguroso y motivado**, que examine efectivamente cada uno de los argumentos expuestos y sustente sus conclusiones en pruebas aportadas al proceso y no en afirmaciones genéricas, respetando de manera material, y no solo formal, mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia.
5. **QUINTA. En subsidio, CONCEDER** el recurso de apelación ante el Tribunal Disciplinario, para que sea el máximo órgano disciplinario quien revise la decisión conforme a los fundamentos aquí expuestos.

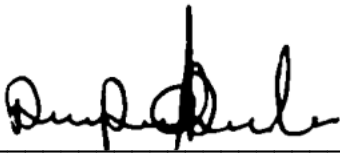
XI. PRUEBAS

Solicito que se tengan en cuenta todas las actuaciones que obran en el proceso disciplinario No. 03-2025-2, así como la sentencia del 22 de julio de 2026 del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y la decisión disciplinaria del 4 de septiembre de 2025 que fue dejada sin efecto, para efectos del cotejo entre una y otra valoración probatoria. Solicito igualmente que se incorpore el contenido de las comunicaciones VAC-C051-2026 y REC-128-2026; y se muestre la fecha en la cual se notificó.

XII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en el correo electrónico dianadiaz892@gmail.com o en el domicilio Calle 150A No. 101-20, Torre 1, Apto 301, Bogotá D.C.

Atentamente,



DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN

C.C. No. 1.001.218.993

Estudiante — Programa de Ingeniería Industrial

Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2026

Radicado: Proceso N° 3-2025-2

Investigado: DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN

Asunto: Decisión disciplinaria en primera instancia

JAVIER BOTERO ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.149.039, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, y en atención a la decisión adoptada por dicho órgano en su reunión ordinaria N.º 523 del 1 de septiembre de 2026 respecto del proceso disciplinario N.º 3-2025-2, comunica la decisión disciplinaria de primera instancia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

El Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO (en adelante, la Escuela) es competente para imponer sanciones disciplinarias a los estudiantes, de conformidad con el numeral 6 del artículo 100 del Reglamento Estudiantil de Pregrado vigente.

La presente decisión se profiere en cumplimiento del resolutivo quinto de la sentencia del 22 de julio de 2026, dictada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela con radicado 1100141890412026011400-1. La providencia dejó sin efectos la decisión disciplinaria del 2 de septiembre de 2025 y las que resolvieron los recursos interpuestos, y ordenó adoptar una nueva decisión debidamente motivada, sin afectar la potestad sancionatoria de la Escuela.

2. PROCEDIMIENTO

Conocimiento de los hechos: En reunión del 5 de agosto de 2025, con participación de delegados de la Escuela, de CEMEX Colombia S.A. (en adelante, la empresa) y de la investigada, esta aceptó su responsabilidad en la manipulación indebida de planillas de pago y el desvío de recursos, y se comprometió a reintegrarlos. La empresa terminó el contrato de prácticas y celebró con la estudiante un acuerdo de pago.

Formulación de cargos: Mediante comunicación del 11 de agosto de 2025, dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento de los hechos, la Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Coordinador de Relaciones Universidad–Empresa informaron a la Secretaría General sobre el presunto fraude y desvío de recursos cometido por Diana Paola Díaz León durante su práctica profesional en CEMEX Colombia S.A.

Apertura y notificación: La Secretaría General abrió el proceso disciplinario y formuló cargos por la presunta infracción del Reglamento Estudiantil y del Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado. La estudiante fue notificada dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del informe.

Descargos: El 14 de agosto de 2025, la estudiante presentó escrito de descargos y aportó la carta de funciones expedida por la empresa, el correo sobre el cumplimiento del acuerdo de pago y el soporte de pago íntegro.

Traslado de la función disciplinaria: El 15 de agosto de 2025, la Secretaría General remitió el proceso a la Vicerrectoría Académica, conforme al numeral 1 del artículo 100 del Reglamento Estudiantil.

Actuaciones en cumplimiento de la sentencia: La Vicerrectoría Académica profirió un nuevo concepto motivado mediante comunicación VAC- C051-2026. Tras descartar la exoneración y la amonestación, consideró que la falta podría ameritar suspensión o expulsión y remitió el expediente a la Rectoría, conforme al numeral 5 del artículo 100. A su vez, la Rectoría, mediante comunicación REC-128-2026, descartó la amonestación y la suspensión, estimó que la falta podría ameritar expulsión y remitió el expediente al Consejo Directivo por conducto de la Secretaría General, de acuerdo con el numeral 6 del mismo artículo.

3. VALORACIÓN PROBATORIA

Examinadas las pruebas documentales y la confesión de la estudiante, el Consejo Directivo concluye:

- Está demostrado el dolo en la conducta, pues la estudiante modificó las planillas para que los recursos fueran consignados en su cuenta personal y aceptó expresamente su responsabilidad en los hechos.
- La alegación sobre falta de supervisión empresarial no desvirtúa la responsabilidad disciplinaria. Este tipo de conductas son autónomas y personales, y no son excusables por deficiencias en los controles de la empresa.
- La devolución del dinero no constituye en este caso prueba de buena fe, puesto que obedeció a un acuerdo suscrito para evitar mayores consecuencias por sus actos, y no a una manifestación espontánea de arrepentimiento.
- La ausencia de antecedentes académicos o disciplinarios fue considerada por el Consejo Directivo; sin embargo, no resulta suficiente para contrarrestar la gravedad de la conducta, su carácter consciente y la afectación producida en el contexto de la práctica profesional.
- La gravedad de la falta afecta no solo a la empresa víctima, sino también al prestigio y principios misionales de la Escuela.

4. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

Con fundamento en la valoración probatoria, corresponde determinar las disposiciones institucionales infringidas.

4.1. Artículo 96, literal f) del Reglamento Estudiantil de Pregrado

La disposición sanciona “cometer cualquier acto que implique desprestigio para la institución” y exige dos elementos: un acto atribuible al estudiante y que este implique desprestigio institucional.

El primer elemento se acredita plenamente con el material probatorio analizado. En cuanto al segundo, la práctica profesional proyecta ante terceros la formación ética y profesional de los estudiantes y afianza los vínculos entre la Escuela y el sector externo (artículo 1 del Reglamento de Prácticas). La estudiante actuaba como practicante de la Escuela ante una empresa aliada y, por ello, debía “representar dignamente a la Escuela en todos los ámbitos en los que se desempeñe”, conforme al artículo 61, literal g), del Reglamento Estudiantil.

El desprestigio no exige difusión pública o mediática; se configura por la pérdida de confianza del tercero vinculado al programa de prácticas. En este caso, dicha pérdida se concretó en la terminación anticipada del contrato de prácticas y afectó la credibilidad del programa ante una organización con la cual la Escuela mantiene cooperación académica y empresarial.

4.2. Artículo 26 del Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado

El artículo 26 de contempla como faltas disciplinarias, entre otras, el incumplimiento del reglamento interno de trabajo de la empresa (literal a) y del compromiso de desarrollar la práctica una vez aceptada (literal d). Estas disposiciones se articulan con los literales a) y k) del artículo 61 del Reglamento Estudiantil, que obligan a conocer y acatar los reglamentos vigentes y las demás normas expedidas por la Escuela, incluido el Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado, aprobado por el Consejo Directivo el 20 de junio de 2023 mediante Acta 478.

Respecto del literal a), la estudiante reconoció que debía cumplir el reglamento interno de trabajo y los lineamientos operativos de la empresa. Asimismo, el artículo 25, literal g), del Reglamento de Prácticas le exigía observar dicho reglamento y las demás normas establecidas para el desarrollo de la práctica. La manipulación de las planillas y el desvío de recursos incumplieron manifiestamente esas reglas, como se acredita con la carta de funciones y la descripción del procedimiento aportada por la estudiante.

En cuanto al literal d), el compromiso de desarrollar la práctica se concreta en las obligaciones del artículo 25. La estudiante incumplió los literales g) y f), este último relativo al desarrollo de las actividades con el empeño y la diligencia exigidos por la empresa. Redirigir a su cuenta personal recursos confiados en razón a sus funciones constituye un incumplimiento objetivo de esas obligaciones.

Además, el párrafo 2 del artículo 14 dispone que el incumplimiento injustificado de las condiciones pactadas para la práctica dará lugar a acciones disciplinarias y podrá ocasionar la terminación unilateral de la vinculación por parte de la organización. Ambos supuestos se presentaron: la estudiante incumplió las condiciones de la práctica y CEMEX terminó el contrato.

4.3. Artículo 96, literal r) del Reglamento Estudiantil de Pregrado

La formulación de cargos incluyó el literal r) del artículo 96, que tipifica como falta «incurrir en alguna de las conductas tipificadas como delitos por las leyes de la República». Sin

embargo, la calificación de una conducta como delito corresponde a la jurisdicción penal. La Escuela carece de competencia para efectuarla, pues ello comprometería la presunción de inocencia de la estudiante.

El reproche disciplinario es autónomo de cualquier actuación penal y se funda exclusivamente en las infracciones analizadas en los numerales anteriores. En consecuencia, no se declarará responsabilidad disciplinaria por el literal r) del artículo 96.

5. ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

El artículo 97 del Reglamento Estudiantil de Pregrado establece un catálogo gradual de medidas disciplinarias, y el numeral 6 del artículo 100 faculta al Consejo Directivo para imponer una medida inferior a la expulsión. Por ello, se examinan las medidas disponibles y las razones por las cuales las de menor entidad son insuficientes frente a los hechos acreditados.

Amonestación verbal. Está prevista para conductas de menor entidad susceptibles de corrección mediante una advertencia. La conducta analizada no corresponde a una falta aislada de convivencia ni a una inobservancia meramente formal; por tanto, esta medida resulta desproporcionadamente leve.

Amonestación escrita. Aunque deja constancia en el registro estudiantil, esta medida resulta insuficiente frente a una conducta que afectó la relación de la Escuela con una empresa aliada y ocasionó la terminación anticipada del contrato de aprendizaje. No refleja la entidad del reproche ni la afectación institucional producida.

Suspensión de matrícula. Es la medida inmediatamente anterior a la expulsión y requiere un examen particular.

La suspensión separa temporalmente al estudiante, quien, cumplido el término, puede reintegrarse, aprobar las asignaturas pendientes y acceder al título profesional. El Consejo Directivo considera que esta medida no responde al núcleo del reproche.

La práctica profesional no es una asignatura ordinaria. Conforme a los artículos 1 y 19 del Reglamento de Prácticas, aproxima al estudiante al ejercicio profesional, integra conocimientos, valores y actitudes, afianza los vínculos con el sector externo y se homologa como opción de grado. Mediante ella, la Escuela verifica ante terceros que el estudiante puede ejercer la profesión conforme a los estándares éticos institucionales.

Los hechos ocurrieron precisamente en ese escenario y consistieron en el desvío de recursos confiados a la estudiante por razón de sus funciones. Existe, por tanto, una incompatibilidad directa entre la conducta acreditada y la finalidad formativa de la práctica profesional.

La suspensión no supera esa incompatibilidad. Cumplido su término, la Escuela debería permitir el reintegro, autorizar una nueva práctica y, satisfechos los requisitos académicos, conferir el título profesional. Esta medida solo diferiría el problema, pues el reproche se relaciona con la confianza que la Escuela debe depositar en quien la representa ante terceros y certificará como profesional idóneo.

Esta valoración se funda en la naturaleza de la conducta y en su relación directa con el componente formativo en el que ocurrió, no en sus efectos sobre la situación académica particular de la estudiante.

Expulsión. Descartadas las medidas anteriores, el Consejo Directivo concluye que la expulsión es idónea, necesaria y proporcionada frente a la naturaleza y gravedad de los hechos. No responde a un propósito meramente punitivo, sino a la incompatibilidad entre la conducta acreditada y la permanencia en una comunidad universitaria cuya misión comprende certificar la idoneidad ética y profesional de sus egresados.

6. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,

RESUELVE:

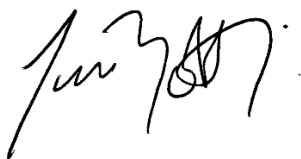
ARTÍCULO PRIMERO. Sancionar a la estudiante Diana Paola Díaz León, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.001.218.993, con la expulsión inmediata de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra la presente decisión proceden los recursos dispuestos en el artículo 102 del Reglamento Estudiantil, los cuales se deberán presentar ante la Secretaría General para que esta comunique a los órganos competentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta comunicación.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a la estudiante Diana Paola Díaz León y comuníquese a la Facultad de Ingeniería Industrial y a la Oficina de Registro Académico para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia de la presente decisión a la Oficina Jurídica, para efectos del reporte de cumplimiento ante el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá.

Atentamente,



JAVIER BOTERO ÁLVAREZ

Presidente del Consejo Directivo

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito



Decisión recurso de reposición frente a la decisión disciplinaria en primera instancia

Desde secreci <secreci@escuelaing.edu.co>

Fecha Mié 22/10/2025 2:32 PM

Para DIANA PAOLA DIAZ LEON <diana.diaz-l@mail.escuelaing.edu.co>

 1 archivo adjunto (218 KB)

RESPUESTA RECURSO DE REPOSICION 22-10-2025.pdf;

Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2025

Señora
Diana Paola Díaz León
Bogotá, D.C.

Apreciada señora Díaz:

Anexo al presente la decisión del Consejo Directivo al recurso de reposición con respecto a la decisión disciplinaria en primera instancia.

Cordialmente,

Patricia Salazar Perdomo
Secretaria General
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Este correo electrónico y sus anexos contienen información de naturaleza confidencial y/o privada, la cual está sujeta a la responsabilidad o titularidad de derechos de autor o propiedad intelectual de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por lo que cualquier copia, revisión, uso, retención, revelación, difusión o distribución sin autorización escrita del remitente está expresamente prohibida y será sancionada conforme a los términos de la ley. La presente información se envía para la atención exclusiva de la persona o entidad señalada como destinataria. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor proceda a contactar al remitente respondiendo al presente correo y elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. Si no está interesado en continuar recibiendo información o en ser contactado por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito por este medio o no ha recibido este mensaje en razón a sus labores profesionales o institucionales, podrá solicitar la supresión de su información y demás derechos de habeas data contenidos en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 al correo protecciondatos@mail.escuelaing.edu.co. La respuesta a este mail con el envío de información personal propia o de terceros implica su aceptación inequívoca al eventual uso o tratamiento que de esta pueda realizar la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de igual forma implica el conocimiento de la política de tratamiento de datos personales, las cuales podrá consultar en la página web <https://www.escuelaing.edu.co> o solicitarla en la dirección de correo previamente descrita. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos de algún virus o malware que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información.

Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2025

Radicado: Proceso N° 3-2025-2

Investigado: DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN

Asunto: Decisión recurso de reposición frente a la decisión disciplinaria en primera instancia

JAVIER BOTERO ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.149.039, en mi calidad presidente del Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, teniendo en cuenta la decisión tomada por el Consejo Directivo en su Reunión ordinaria N.º 511, realizada el día 14 de octubre del 2025, respecto al recurso de reposición frente a la decisión en primera instancia dentro del proceso disciplinario N° 3-2025-2, me permito comunicarle la decisión frente al recurso, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

El Consejo Directivo es competente para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la decisión sancionatoria de primera instancia, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Reglamento Estudiantil de Pregrado.

2. ANTECEDENTES

Conocimiento de los hechos: En reunión llevada a cabo el 5 de agosto de 2025, con presencia de delegados de la universidad, de CEMEX Colombia S.A. (en adelante la empresa) y de la investigada, esta aceptó expresamente su responsabilidad en la manipulación indebida de planillas de pago y el desvío de recursos, comprometiéndose a reintegrar los dineros apropiados.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa CEMEX dio por terminado el contrato de aprendizaje y celebró con la estudiante un acuerdo de pago.

Formulación de cargos: Dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento de los hechos, mediante comunicación del 11 de agosto de 2025, la Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Coordinador de Relaciones Universidad– Empresa informaron a la Secretaría General sobre la presunta comisión de un fraude y desvío de recursos por parte de la estudiante Diana Paola Díaz León durante el desarrollo de su práctica profesional en la empresa CEMEX Colombia S.A.

Apertura del proceso y notificación: La Secretaría General abrió proceso disciplinario en contra de la estudiante, formulándole cargos por violación del Reglamento Estudiantil y del Reglamento de Práctica Profesional, quien fue notificada de la apertura de dicho proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción por parte de esa dependencia.

Descargos de la investigada: En escrito de 14 de agosto de 2025 la estudiante presentó sus descargos, los cuales fueron anexados al proceso disciplinario.

Traslado de la función disciplinaria: El día 15 de agosto, la Secretaría General, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 100 del Reglamento estudiantil, remitió el proceso a la Vicerrectoría Académica.

A su vez, cumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del citado artículo, la Vicerrectoría Académica, una vez calificó la falta, procedió a remitir el proceso a la Rectoría, para que sea esta la dependencia que le imponga la sanción correspondiente.

Por su parte, la Rectoría, tras analizar el expediente disciplinario, concluyó que la sanción aplicable en este caso debía ser la expulsión de la estudiante investigada. En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 100 del Reglamento Estudiantil, remitió el expediente al Consejo Directivo de la Institución, por conducto de la Secretaría General, para su respectivo análisis.

Decisión de primera instancia: El Consejo Directivo, después de estudiar y analizar el expediente, decidió sancionar a la estudiante Diana Paola Díaz León, con la expulsión inmediata de la universidad, por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario.

Recurso de reposición: La estudiante presentó recurso de reposición en subsidio con apelación, dentro del término previsto. Frente al primer recurso, conoce el Consejo Directivo, por lo cual procederá a resolver.

3. FRENTE AL RECURSO DE REPOSICIÓN

La recurrente presenta en su escrito la pretensión principal de nulidad de todo el proceso disciplinario y las secundarias de: que se le absuelva de toda responsabilidad y que, si no se accede a la absolución, se proceda a atenuar la falta como leve o media, y por tanto se cambie la sanción.

En ese sentido, como primera medida, se debe realizar un análisis al proceso en su completitud para verificar la pertinencia de la primera solicitud de la recurrente: la nulidad total del proceso.

Analizado el procedimiento, se verifica que el mismo estuvo acorde a lo dispuesto en los artículos 98 y ss. del Reglamento Estudiantil de pregrado. Por tanto, no se considera se hayan vulnerado de ninguna manera las garantías fundamentales de la disciplinada y, por tanto, no es procedente la solicitud de nulidad procesal realizada por esta.

Por otro lado, respecto al análisis de las pretensiones accesorias, se deberán analizar los argumentos dispuestos en el recurso.

En su escrito, la recurrente indica lo que considera diez (10) errores, procedimentales, de derecho y de hecho, en los que incurrió el Consejo Directivo dentro de su decisión de primera instancia, los cuales se analizarán individualmente, así:

Primer Cargo – AUSENCIA DE ANÁLISIS PROBATORIO Y MOTIVACIÓN INSUFICIENTE RESPECTO AL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL

El Consejo Directivo considera improcedente este cargo. La recurrente parte de un entendimiento equivocado al pretender equiparar las decisiones disciplinarias de la universidad con providencias judiciales. La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es una institución de educación superior de carácter privado que actúa dentro del marco de la autonomía universitaria reconocida por el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y su propio Estatuto. En virtud de dicha autonomía, la institución cuenta con potestad para establecer su régimen disciplinario interno, el cual tiene un carácter pedagógico y formativo, no jurisdiccional, y por ello no le son aplicables las normas del Código Penal, como tampoco las del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), ni los estándares de motivación o tipicidad propios del derecho sancionatorio estatal.

En cuanto a la supuesta falta de motivación, el Consejo encuentra que la decisión de primera instancia contiene una exposición suficiente, coherente y razonada de

los hechos, las pruebas y las normas aplicadas. La confesión voluntaria y reiterada de la investigada, tanto en la reunión del 5 de agosto de 2025 ante representantes de CEMEX y de la universidad, como en sus descargos escritos, constituye prueba directa y suficiente de la ocurrencia de los hechos y de la responsabilidad personal en los mismos. No se advierte, entonces, ausencia de análisis probatorio ni motivación insuficiente, pues el Consejo valoró los elementos disponibles bajo las reglas de la sana crítica, con plena observancia del derecho de defensa.

Respecto al literal f) del artículo 96 del Reglamento Estudiantil, es preciso señalar que la falta consistente en “cometer actos que impliquen desprestigio para la institución” no requiere la demostración de una afectación pública del buen nombre institucional, sino la verificación de una conducta individual que, por su naturaleza, genere un riesgo o daño real a la reputación y confianza que la universidad deposita en sus estudiantes frente a terceros. En este caso, los hechos ocurrieron durante la práctica profesional en una empresa aliada —CEMEX Colombia S.A.— en la que la estudiante representaba institucionalmente a la universidad. La apropiación indebida de recursos dentro de ese contexto no solo afectó la confianza depositada por la empresa, sino que comprometió la imagen de la institución frente a un socio estratégico en la formación profesional de sus estudiantes. El desprestigio entonces se deriva de la propia naturaleza de los hechos y de su impacto reputacional en el entorno académico y empresarial.

Segundo Cargo – AUSENCIA DE TIPIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL DELITO ALEGADO

Este cargo tampoco prospera. La recurrente parte de una interpretación errónea del principio de legalidad al exigir que el régimen disciplinario universitario adopte las mismas exigencias de tipicidad propias del derecho penal. Debe recordarse que, a la universidad, en el marco del principio de autonomía universitaria se le permite definir su propio reglamento y régimen interno para preservar la integridad ética y académica de la comunidad educativa. Esta potestad tiene un carácter formativo, no punitivo, y busca garantizar el respeto de los valores institucionales y la convivencia universitaria, sin que deba replicar la estructura y rigor de los tipos penales del Código Penal.

El principio de legalidad en materia disciplinaria universitaria se satisface cuando las conductas sancionables se encuentran previsiblemente descritas en los reglamentos internos, de manera que los estudiantes conozcan con antelación los comportamientos que pueden generar consecuencias disciplinarias.

El análisis disciplinario se limita a constatar si los hechos reconocidos por la estudiante —la manipulación de planillas y la apropiación de recursos ajenos— se ajustan a una conducta objetivamente reprochable que el propio reglamento considera una falta, por su naturaleza contraria a la honestidad, la confianza y la ética universitaria. La tipificación penal de la conducta, su denominación exacta o la existencia de una sentencia judicial no son requisitos para la imposición de una sanción disciplinaria, toda vez que el proceso interno no busca determinar responsabilidad penal, sino establecer la conformidad del comportamiento con los deberes institucionales que rigen la vida universitaria.

Ahora bien, el Reglamento Estudiantil, en su artículo 96 literal r), establece como falta disciplinaria incurrir en conductas que la ley tipifica como delitos. En ese sentido, bajo las reglas de la sana crítica, el reconocimiento hecho por la estudiante sobre la apropiación de dineros que no le pertenecían basta para considerar que se trató de una conducta que puede encuadrar en una figura delictiva, sin que sea necesario realizar un análisis técnico penal sobre la subsunción típica o los elementos del tipo, lo cual, es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y de la jurisdicción penal. Lo verdaderamente relevante para el ámbito disciplinario universitario es que la conducta resulta contraria a la ética y a los reglamentos estudiantiles, lo cual justifica plenamente la sanción impuesta.

Tercer Cargo – VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

La recurrente sostiene que se desconoció su derecho al debido proceso en la aplicación del artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional, al no existir prueba directa del reglamento interno de trabajo de CEMEX y por haberse limitado la universidad, según afirma, a reproducir la información suministrada por la empresa sin realizar una verificación independiente de los hechos. El Consejo Directivo también descarta este reproche.

Sobre el particular, es preciso recordar que el régimen de práctica profesional tiene una naturaleza dual: por un lado, forma parte del proceso educativo universitario y, por otro, se desarrolla en el entorno empresarial, bajo las reglas y condiciones que cada entidad de práctica define. En ese marco, el artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional dispone expresamente que el estudiante debe cumplir el reglamento interno de la empresa u organización en la cual realice su práctica y que el incumplimiento del mismo constituye falta disciplinaria adicional a las previstas en el Reglamento Estudiantil. Por tanto, la universidad no está llamada a reproducir o incorporar el reglamento empresarial en su integridad al expediente, sino a verificar, con base en la información suministrada por la empresa y en las propias

manifestaciones del estudiante, si existió una actuación contraria a esas normas básicas de conducta laboral y ética.

Asimismo, debe precisarse que el artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional no exige la demostración de un daño material ni la existencia de una sanción laboral formal para configurar la falta.

La terminación anticipada de la práctica profesional fue adoptada directamente por CEMEX, empresa que consideró que la estudiante había incurrido en una falta a sus reglamentos internos. Tal decisión fue corroborada por la propia recurrente en sus descargos, en los cuales admitió su conducta errónea en los hechos, así:

“(...) En segundo lugar, reconozco de manera expresa y sin reservas los hechos que motivaron la terminación de mi contrato de aprendizaje con la empresa CEMEX Colombia. Asumo plena responsabilidad por mi falta de diligencia, sin desconocer en ningún momento que fue equivocada y contraria a los principios éticos que deben regir tanto el ejercicio profesional como el comportamiento universitario (...).”

En consecuencia, no se observa vulneración del principio de investigación integral ni del derecho de defensa. La estudiante fue informada de los cargos, se le concedió oportunidad para presentar descargos y aportar pruebas, y ella misma reconoció la manipulación indebida de las planillas y la apropiación de recursos que no le pertenecían. No puede hablarse de vulneración del debido proceso, puesto que la imputación se basó tanto en la decisión autónoma de la empresa como en la aceptación expresa de responsabilidad por parte de la estudiante, y no en conjeturas o imputaciones arbitrarias.

Cuarto Cargo – APLICACIÓN INDEBIDA DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO INSTITUCIONAL COMO FUNDAMENTO SANCIONATORIO

El Consejo Directivo considera que este cargo no tiene fundamento. En la decisión de primera instancia no se convirtieron los principios institucionales en faltas autónomas, sino que se aludió a ellos para subrayar la gravedad del desconocimiento de valores esenciales de la vida universitaria, como la honradez y la integridad. Los principios institucionales no son ajenos al sistema disciplinario: constituyen el marco axiológico y orientador que da contenido a los deberes, prohibiciones y sanciones previstos expresamente en el Reglamento Estudiantil.

La referencia a los principios institucionales tuvo el propósito de evidenciar el quiebre entre la conducta admitida por la estudiante y los valores esenciales de la comunidad universitaria, tales como la honestidad, la integridad y la responsabilidad social, cuya observancia se exige a todos los estudiantes como parte del proceso

formativo. En este caso, se utilizaron como criterio de valoración y no como normas tipificadoras de conductas.

De igual forma, es pertinente aclarar que la universidad no desconoció el principio de legalidad disciplinaria. La Corte Constitucional¹ ha señalado que la tipicidad en materia disciplinaria universitaria no requiere el mismo nivel de precisión del derecho penal, puesto que la finalidad de la potestad disciplinaria es formativa y ética, no punitiva. En consecuencia, los reglamentos internos pueden emplear conceptos de valoración moral o institucional —como prestigio, ética o integridad— siempre que el estudiante conozca con antelación que su infracción genera consecuencias disciplinarias, tal como ocurre en el presente caso.

En lo referente a la proporcionalidad, este Consejo evaluó de manera juiciosa los factores pertinentes —entre ellos, la confesión, la gravedad de la falta, la afectación a la empresa, el desprestigio institucional y el quiebre de confianza generada— y concluyó que la única sanción ajustada era la expulsión de la estudiante. La falta cometida fue de alta gravedad, no solo por implicar la manipulación de recursos ajenos, sino porque se produjo en el contexto de una práctica profesional, escenario en el cual la estudiante actúa en nombre de la universidad ante una empresa aliada.

Por último, no es cierto que la sanción carezca de finalidad pedagógica o desconozca el derecho a la educación. La función del régimen disciplinario universitario es precisamente formativa y correctiva, orientada a que los miembros de la comunidad reflexionen sobre las implicaciones éticas de sus actos. La exclusión definitiva de un estudiante, cuando los hechos lo ameritan, constituye una medida legítima de autorregulación institucional que protege tanto la misión educativa como los derechos de los demás integrantes de la comunidad académica.

Quinto Cargo – VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LA OBTENCIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN

La estudiante sostiene que su confesión fue obtenida y valorada en contravención de las garantías del debido proceso, alegando falta de formalidad, inexistencia de acompañamiento institucional y valoración sesgada por parte de la autoridad disciplinaria. El Consejo Directivo considera que este cargo tampoco prospera.

Como primera medida, es preciso indicar que rigen los procesos disciplinarios en la universidad y en particular, las reglas de obtención y valoración de la confesión, no

¹ Sentencia C-818 de 2005

se rigen por los estándares del proceso penal, sino por los principios de razonabilidad, contradicción, transparencia y formación integral, propios del ámbito educativo.

Al respecto de la valoración de la confesión de la estudiante como medio probatorio dentro del proceso disciplinario, es importante destacar que la valoración de la confesión no se hizo de forma aislada, sino en conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente: los informes remitidos por la empresa CEMEX, las comunicaciones institucionales, el acta de reunión y los descargos y sus anexos. En este sentido, el Consejo aplicó el principio de sana crítica, conforme al cual el valor probatorio de cada elemento se aprecia de manera integral y coherente con el resto del acervo, sin que exista prueba única determinante.

Por otra parte, la afirmación de que la universidad habría violado la presunción de inocencia es improcedente. La presunción de inocencia se mantiene hasta que, tras la valoración probatoria, se logre certeza razonable sobre la comisión de la falta. En el presente caso, la certeza derivó no solo de la confesión voluntaria, sino también de las pruebas objetivas remitidas por la empresa, las cuales fueron concordantes entre sí.

La confesión de la estudiante no se limitó a la reunión sostenida con la empresa CEMEX el 5 de agosto de 2025, sino que fue reiterada en sus descargos escritos. En esas circunstancias, no existe vulneración al debido proceso de la estudiante, pues la aceptación de responsabilidad se realizó de manera voluntaria, consciente y fue ratificada en distintas oportunidades. Aunado, no se configuró vulneración alguna de garantías fundamentales ni desconocimiento del derecho de defensa, pues la estudiante tuvo siempre la oportunidad de explicarse, aportar pruebas y solicitar revisión de la decisión.

Sexto Cargo – ERROR EN LA CALIFICACIÓN DEL DOLO

La estudiante manifestó expresamente en sus confesiones haber manipulado las planillas y desviado los recursos de manera consciente. De esa forma, se acreditan los elementos constitutivos del dolo: conocimiento de la ilicitud de la conducta, voluntad de apropiación y aprovechamiento de la confianza otorgada por la empresa. El Consejo Directivo estima improcedente este cargo.

En cuanto al argumento relativo a la falta de supervisión empresarial, el Consejo recuerda que la existencia de hipotéticos controles deficientes o de una eventual permisividad jerárquica no elimina la responsabilidad personal. La jurisprudencia disciplinaria ha sido enfática en que la omisión de control por parte de superiores no neutraliza el dolo del ejecutor directo, quien mantiene el deber de abstenerse de

actuaciones contrarias a la ética y a la normatividad. La responsabilidad disciplinaria, en consecuencia, es individual, y cada estudiante responde por sus propios actos frente a la comunidad universitaria y frente a terceros que confían en su integridad profesional.

En cuanto a las afirmaciones sobre la supuesta participación de superiores jerárquicos dentro de CEMEX en los hechos, el Consejo Directivo deja constancia de que esas afirmaciones fueron analizadas, pero no se aportaron pruebas idóneas que permitieran corroborarlas dentro del expediente. De hecho, las declaraciones y documentos allegados por la empresa no evidencian intervención o coautoría de otras personas. En todo caso, y como garantía de transparencia, este Consejo pondrá en conocimiento de la empresa tales manifestaciones para que, si lo considera pertinente, adelante las investigaciones internas necesarias y pueda controvertir las imputaciones.

Séptimo Cargo – DESCONOCIMIENTO DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y DE LA FUNCIÓN ATENUANTE DE LA FALTA DE SUPERVISIÓN

La estudiante afirma que la decisión sancionatoria desconoció el contexto organizacional dentro del cual se produjo la conducta, particularmente las falencias de supervisión y control en la empresa CEMEX durante su práctica profesional, alegando que dichas circunstancias debieron ser consideradas como atenuantes o incluso como elementos exculpativos. El Consejo Directivo considera que este cargo no puede acogerse.

Sobre este punto, el Consejo precisa que la potestad disciplinaria universitaria no tiene por objeto investigar la estructura o funcionamiento interno de entidades externas, sino valorar la conducta de los estudiantes en relación con los deberes y valores institucionales que se proyectan en cualquier entorno donde representen a la universidad.

En ese sentido, la eventual existencia de deficiencias de supervisión en la empresa no exonera ni atenúa la responsabilidad personal de quien comete una falta. El régimen disciplinario universitario —conforme a la Ley 30 de 1992 y al principio de autonomía universitaria del artículo 69 de la Constitución Política— se rige por los principios de responsabilidad individual, autorregulación y formación ética, que exigen a cada estudiante mantener un comportamiento íntegro e independiente de las fallas de terceros. La alegación de falta de supervisión no atenúa la responsabilidad personal de la estudiante, puesto que sus actos son autónomos y voluntarios.

El Consejo Directivo analizó cuidadosamente las explicaciones ofrecidas por la estudiante en sus descargos, en las que señaló que sus superiores jerárquicos, e incluso otras personas dentro de la empresa, habrían participado o permitido la modificación de planillas. Sin embargo, tales afirmaciones no fueron respaldadas con prueba alguna. No se aportaron documentos, testimonios ni evidencias verificables que acreditaran una instrucción, autorización o tolerancia institucional hacia dichas conductas.

Incluso aceptando que existieran deficiencias en la supervisión o que la estudiante hubiera observado conductas inapropiadas de terceros, ello no suprime la conciencia ni la voluntad de su propio acto. En el marco del derecho disciplinario, la falta de control o la cultura organizacional permisiva no transforman un comportamiento doloso en culposos, ni convierten un acto consciente en un error involuntario.

Antes que un atenuante, la insistencia en atribuir responsabilidad a terceros constituye un indicio de la falta de reconocimiento personal de la gravedad de sus propios actos, lo cual resulta contrario a los principios rectores de la universidad. La institución valora el reconocimiento directo de responsabilidad y no la imputación de culpas a otros como fundamento para reducir la sanción.

Por último, el Consejo sí tuvo en cuenta los elementos contextuales y la cooperación posterior de la estudiante al evaluar la proporcionalidad de la sanción. No obstante, concluyó que tales circunstancias no alcanzan la entidad necesaria para mitigar la falta, en tanto dicha cooperación se produjo después de haberse descubierto el hecho, y no de manera espontánea.

Octavo Cargo – DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD POR INVOCACIÓN EXTEMPORÁNEA DE VALORES

El Consejo Directivo considera este cargo improcedente. En primer lugar, el Consejo recuerda que la proporcionalidad constituye un principio rector de toda potestad disciplinaria. No obstante, su aplicación en el ámbito universitario debe interpretarse a la luz de la autonomía universitaria y de la finalidad educativa del régimen disciplinario, cuyo propósito no es punitivo, sino formativo y orientado a preservar la coherencia ética y académica de la comunidad educativa.

Desde esa perspectiva, la proporcionalidad no se limita a una “comparación aritmética” entre la falta y la sanción, sino que implica valorar integralmente la naturaleza del hecho, la intencionalidad del infractor, el impacto institucional, el contexto en que se produjo la conducta y los fines preventivos y pedagógicos de la sanción. En el caso concreto, el Consejo evaluó todos esos factores y concluyó que

la sanción de expulsión era la única que salvaguardaba los intereses institucionales comprometidos y reflejaba adecuadamente la gravedad de la falta.

En cuanto a la alegación de invocación extemporánea de los valores institucionales, el Consejo aclara que los principios de honestidad, responsabilidad, integridad y respeto no constituyen criterios sobrevenidos ni elementos ajenos al proceso disciplinario, sino que hacen parte estructural del marco normativo que regula la conducta estudiantil. Estos valores están incorporados en la Declaración de Principios, el Estatuto y el Reglamento Estudiantil, y fueron expresamente citados en la formulación de cargos como referentes de los deberes éticos del estudiante. En consecuencia, su mención en la decisión sancionatoria no puede calificarse de extemporánea, sino de coherente con la finalidad del proceso formativo y disciplinario.

Por último, el Consejo evaluó como una posible circunstancia atenuante el que la recurrente tenga un historial académico sobresaliente. No obstante, luego del análisis respectivo, se concluyó que la medida debe atender a la comisión de un hecho en particular de lo que se desprende una necesidad objetiva de la institución de preservar la integridad del proyecto educativo y los derechos colectivos de la comunidad universitaria.

Noveno Cargo – ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD Y VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA POR INVOCACIÓN DE PRINCIPIOS

Este cargo también se rechaza por ser reiteración de lo señalado en los cargos cuarto y octavo.

Se reitera que, en cuanto a la alegación de invocación extemporánea de los valores institucionales, el Consejo aclara que los principios de honestidad, responsabilidad, integridad y respeto no constituyen criterios sobrevenidos ni elementos ajenos al proceso disciplinario, sino que hacen parte estructural del marco normativo que regula la conducta estudiantil.

Y, conforme a lo expuesto con anterioridad, se debe indicar que, en cuanto a la valoración de la falta, la misma implica valorar integralmente la naturaleza del hecho, la intencionalidad del infractor, el impacto institucional, el contexto en que se produjo la conducta y los fines preventivos y pedagógicos de la sanción. En el caso concreto, el Consejo evaluó todos esos factores y concluyó que la sanción de expulsión era la única que salvaguardaba los intereses institucionales comprometidos y reflejaba adecuadamente la gravedad de la falta

La motivación de la sanción fue clara al vincular la gravedad de la conducta con la afectación a los principios institucionales, sin que ello implicara una vulneración del derecho de defensa de la estudiante.

Por último, el Consejo enfatiza que el derecho de defensa de la estudiante fue plenamente garantizado durante todo el proceso. La investigada fue notificada de los cargos, presentó sus descargos por escrito, tuvo acceso al expediente y formuló recurso de reposición y apelación, sin que se le haya restringido su participación o su posibilidad de aportar pruebas o controvertir los hechos.

Décimo Cargo – ERROR DE HECHO EN LA VALORACIÓN DE LA RESTITUCIÓN COMO BUENA FE

Finalmente, este cargo se descarta. Aunque se produjo la devolución del dinero, ello no constituye una manifestación de buena fe, pues no fue un acto espontáneo de la estudiante, sino la consecuencia de un acuerdo de pago suscrito con la empresa realizado con posterioridad al conocimiento de los hechos por parte de la empresa. En consecuencia, la restitución fue una condición impuesta por la empresa como mecanismo reparador, y no una manifestación autónoma de arrepentimiento.

En este contexto, la universidad valoró correctamente la conducta de la estudiante al concluir que su restitución no constituía prueba de buena fe, sino una reacción derivada del proceso de verificación de los hechos y de la decisión empresarial. Ello no implica desconocer su cooperación posterior, sino reconocer que esa cooperación fue consecuencia de la detección del acto irregular, y no un comportamiento espontáneo previo. En esas condiciones, la devolución no puede valorarse como un gesto autónomo de reparación o arrepentimiento. La buena fe exige un comportamiento transparente previo a la detección del ilícito, lo cual no se dio en este caso.

Por lo anterior, el Consejo Directivo concluye que no se configura error de hecho ni falsa motivación, y que la valoración de la restitución económica fue razonable, objetiva y ajustada al marco normativo y ético de la universidad.

4. CONCLUSIONES

El Consejo Directivo, analizando todo el proceso disciplinario objeto de estudio, observa que el procedimiento se adelantó conforme a los artículos 98 y siguientes del Reglamento Estudiantil, respetando la notificación, el derecho de defensa, el traslado de cargos, la práctica y valoración de pruebas y la posibilidad de interponer recursos.

Frente a las afirmaciones de la recurrente sobre una supuesta nulidad general del proceso, el Consejo encuentra que no se acreditó ninguna irregularidad sustancial capaz de afectar el derecho de defensa o de alterar la decisión final. La tipicidad de la falta disciplinaria se encuentra debidamente prevista en los literales f) y r) del artículo 96 del Reglamento Estudiantil, cuya amplitud responde a la función formativa y correctiva del régimen universitario.

En cuanto a la valoración probatoria, las pruebas fueron obtenidas y conocidas por la estudiante, sin que se hubieren incorporado elementos sorpresivos o no controvertidos. La confesión libre y reiterada de la disciplinada constituye prueba suficiente, de conformidad con el principio de sana crítica. Finalmente, la sanción impuesta no es de naturaleza punitiva sino educativa, dirigida a preservar los valores éticos y el prestigio institucional, y se considera proporcionada a la gravedad de los hechos demostrados.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedentes los cargos planteados en el recurso de reposición interpuesto por la estudiante Diana Paola Díaz León contra la decisión disciplinaria de primera instancia.

SEGUNDO: Como consecuencia, NEGAR las pretensiones planteadas en el recurso de reposición interpuesto por la estudiante Diana Paola Díaz León contra la decisión disciplinaria de primera instancia.

TERCERO. CONFIRMAR en todas sus partes la sanción de expulsión impuesta mediante decisión del dos (2) de septiembre de 2025.

CUARTO. ORDENAR dar curso al trámite para que el Tribunal Disciplinario conozca del recurso subsidiario de apelación, el cual deberá ser resuelto en un término de 30 días hábiles a partir de la fecha, según lo estipula el Artículo 102 del Reglamento Estudiantil.

QUINTO. Notifíquese personalmente a la estudiante Diana Paola Díaz León.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julio Garavito', written in a cursive style.

Javier Botero Álvarez

Presidente del Consejo Directivo

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito



Decisión - proceso disciplinario No. 3 de 2025-2

Desde secreci <secreci@escuelaing.edu.co>

Fecha Jue 4/09/2025 4:26 PM

Para DIANA PAOLA DIAZ LEON <diana.diaz-l@mail.escuelaing.edu.co>

 1 archivo adjunto (229 KB)

Decisión Procesos N° 3-2025-2.pdf;

Bogotá, D.C., 4 de septiembre de 2025

Señora
Diana Paola Díaz León
Bogotá, D.C.

Apreciada señora Díaz:

Por medio del presente le notifico la decisión del Consejo Directivo con respecto al proceso disciplinario No. 3 de 2025-2. Los detalles los encontrará en el anexo.

Cordialmente,

Patricia Salazar Perdomo
Secretaria General
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería

Este correo electrónico y sus anexos contienen información de naturaleza confidencial y/o privada, la cual está sujeta a la responsabilidad o titularidad de derechos de autor o propiedad intelectual de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por lo que cualquier copia, revisión, uso, retención, revelación, difusión o distribución sin autorización escrita del remitente está expresamente prohibida y será sancionada conforme a los términos de la ley. La presente información se envía para la atención exclusiva de la persona o entidad señalada como destinataria. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor proceda a contactar al remitente respondiendo al presente correo y elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. Si no está interesado en continuar recibiendo información o en ser contactado por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito por este medio o no ha recibido este mensaje en razón a sus labores profesionales o institucionales, podrá solicitar la supresión de su información y demás derechos de habeas data contenidos en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 al correo protecciondatos@mail.escuelaing.edu.co. La respuesta a este mail con el envío de información personal propia o de terceros implica su aceptación inequívoca al eventual uso o tratamiento que de esta pueda realizar la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de igual forma implica el conocimiento de la política de tratamiento de datos personales, las cuales podrá consultar en la página web <https://www.escuelaing.edu.co> o solicitarla en la dirección de correo previamente descrita. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos de algún virus o malware que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información.

Bogotá, D.C., 4 de septiembre de 2025

Radicado: Proceso N.º 3 de 2025-2

Investigado: DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN

Asunto: Decisión disciplinaria en primera instancia

JAVIER BOTERO ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.149.039, en mi calidad presidente del Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO, teniendo en cuenta la decisión tomada por el Consejo Directivo en su reunión ordinaria No. 510 del día 2 de septiembre del 2025 respecto al proceso disciplinario N.º 3 de 2025-2, me permito comunicarle la sanción disciplinaria del caso, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

El Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO es competente para imponer sanciones disciplinarias a estudiantes con base en lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento estudiantil vigente.

2. PROCEDIMIENTO

Conocimiento de los hechos: En reunión llevada a cabo el 5 de agosto de 2025, con presencia de delegados de la Universidad, de CEMEX Colombia S.A. (en adelante la empresa) y de la investigada, esta aceptó expresamente su responsabilidad en la manipulación indebida de planillas de pago y el desvío de recursos, comprometiéndose a reintegrar los dineros apropiados.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa CEMEX dio por terminado el contrato de aprendizaje y celebró con la estudiante un acuerdo de pago.

Formulación de cargos: Dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento de los hechos, mediante comunicación del 11 de agosto de 2025, la Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Coordinador de Relaciones Universidad–Empresa informaron a la Secretaría General sobre la presunta comisión de un

fraude y desvío de recursos por parte de la estudiante Diana Paola Díaz León durante el desarrollo de su práctica profesional en la empresa CEMEX Colombia S.A.

Apertura del proceso y notificación: La Secretaría General abrió proceso disciplinario en contra de la estudiante, formulándole cargos por violación del Reglamento Estudiantil y del Reglamento de Práctica Profesional, quien fue notificada de la apertura de dicho proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción por parte de esa dependencia.

Descargos de la investigada: En escrito de 14 de agosto de 2025 la estudiante presentó sus descargos, los cuales fueron anexados al proceso disciplinario.

Traslado de la función disciplinaria: El día 15 de agosto, la Secretaría General, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 100 del Reglamento estudiantil, remitió el proceso a la Vicerrectoría Académica.

A su vez, cumpliendo lo dispuesto en el numeral 5 del citado artículo, la Vicerrectoría Académica procedió a remitir el proceso a la Rectoría, para que sea esta la dependencia que realice la calificación de la falta e imponga la sanción correspondiente.

Por último, la Rectoría, tras analizar el expediente disciplinario, concluyó que la sanción aplicable en este caso debía ser la expulsión de la estudiante investigada. En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 100 del Reglamento Estudiantil, remitió el expediente al Consejo Directivo de la Institución, por conducto de la Secretaría General, para su respectivo análisis.

3. VALORACIÓN PROBATORIA

Examinadas las pruebas documentales y la confesión de la estudiante, el Consejo Directivo concluye:

1. Está demostrado el dolo en la conducta, consistente en la manipulación consciente de planillas para desviar recursos a su favor.
2. La alegación sobre falta de supervisión empresarial no desvirtúa la responsabilidad disciplinaria. Este tipo de conductas son autónomas y personales, y no son excusables por deficiencias en los controles de la empresa.
3. La devolución del dinero no constituye en este caso prueba de buena fe, puesto que obedeció a un acuerdo suscrito para evitar mayores consecuencias por sus actos, y no a una manifestación espontánea de arrepentimiento.

4. El historial académico y disciplinario sin antecedentes no elimina la gravedad de la falta, por tanto, no se pueden considerar como atenuantes. Lo anterior obedece a que el comportamiento quebrantó de manera directa los valores fundacionales de la universidad.
5. La gravedad de la falta afecta no solo a la empresa víctima, sino también al prestigio y principios misionales de la universidad.

4. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

Encontrándose probada la comisión de las faltas estipuladas en el artículo 96 del Reglamento Estudiantil: *Literal f): cometer actos que impliquen desprestigio para la institución; Literal r): incurrir en conductas tipificadas como delito por las leyes de la República.*

Así como también, estableciéndose como probado el incumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de Práctica Profesional en Pregrado, el cual establece: *“Disciplina. El régimen de disciplina estudiantil en la práctica profesional se desarrollará de conformidad con el reglamento estudiantil de pregrado de la Escuela y, específicamente, se adicionan las siguientes faltas disciplinarias: a) Incumplimiento del reglamento interno de trabajo de la empresa u organización.”*

Y, establecido el desconocimiento por parte de la investigada de lo dispuesto en la Declaración de Principios de la Universidad, así como lo indicado en artículos 3 y 4 del Estatuto de la Institución, los cuales imponen como misión y objetivo la formación ética, la honradez y la integridad de los estudiantes, el Consejo Directivo considera que las faltas cometidas por la estudiante Diana Paola Díaz León deben ser objeto de la sanción más rigurosa dispuesta en el Reglamento Estudiantil.

Con base en las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo resolvió:

SANCIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Sancionar a la estudiante Diana Paola Díaz León, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.001.218.993, con la expulsión inmediata de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra la presente decisión proceden los recursos dispuestos en el artículo 102 del Reglamento Estudiantil, los cuales se deberán presentar ante la Secretaría General para que ésta comunique a los órganos competentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta comunicación.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente a la estudiante Diana Paola Díaz León y comuníquese a la Decanatura de Ingeniería Industrial y a la Oficina de Registro Académico para lo que sea de su competencia.

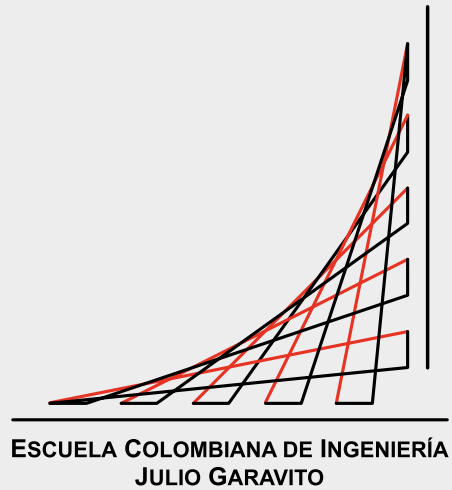
Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Botero', with a stylized flourish at the end.

Javier Botero Álvarez

Presidente del Consejo Directivo

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito



ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

REGLAMENTO ESTUDIANTEL DE PREGRADO

Julio de 2018

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Ingeniero Ricardo Rincón Hernández

Vocales

Ingeniero Manuel García López

Ingeniera Sandra Ximena Campagnoli Martínez

Ingeniero Ricardo Quintana Sighinolfi

Ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez Díaz

Ingeniera María del Rosario Montejo Perry

Doctor Germán Ricardo Santos Granados

Ingeniero Armando Palomino Infante

Ingeniero Luis Guillermo Aycardi Barrero

Ingeniero Henry Moreno Mosquera, Representante de profesores

Estudiante Jhon Édgar Herrera Díaz, Representante de estudiantes

RECTORA

Ingeniera Myriam Astrid Angarita Gómez

VICERRECTORA ACADÉMICA

Ingeniera Claudia Jeanneth Ríos Reyes

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Ingeniero Mauricio Vela Prieto

SECRETARIO GENERAL

Ingeniero Ricardo Alfredo López Cualla

Reglamento estudiantil de pregrado

Aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del

10 de julio de 2018, Acta 420.

Publicación institucional de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Julio de 2018

Tabla de contenido

Objetivos Generales	4
Título primero. Calidad de estudiante	5
Capítulo I. Clasificación y Calidad de los estudiantes.....	5
Capítulo II. Inscripción.....	6
Capítulo III. Admisión.....	7
Capítulo IV. Matrícula	9
Capítulo V. Plan de Estudios y Registro.....	12
Capítulo VI. Traslados.....	16
Capítulo VII. Transferencias	17
Capítulo VIII. Doble Programa de Pregrado	18
Título segundo. Derechos, responsabilidades y estímulos	20
Capítulo I . Derechos del estudiante.....	20
Capítulo II. Responsabilidades del Estudiante.....	21
Capítulo III. Estímulos.....	23
Título tercero. Asuntos académicos.....	24
Capítulo I. Pruebas Académicas.....	24
Capítulo II. Calificaciones	26
Capítulo III. Condiciones para la permanencia en el Programa Académico.....	29
Capítulo IV. Títulos Profesionales	30
Título cuarto. Disciplina estudiantil	33
Capítulo I. Objetivos, faltas, medidas y procedimientos de la función disciplinaria....	33
Capítulo II. Proceso disciplinario formativo.....	36
Título quinto. Reformas al reglamento.....	40

Reglamento Estudiantil de Pregrado

Objetivos Generales

El presente Reglamento de Estudiantes de Pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, tiene por objetivos fomentar la calidad educativa y la regulación de la gestión académica y administrativa de los procesos y procedimientos enmarcados en un contexto formativo, fundamentado en los postulados de la Declaración de Principios de la Escuela, su Misión, el Proyecto Educativo Institucional y sus Lineamientos Curriculares.



Título primero
Calidad de estudiante

Capítulo I

Clasificación y Calidad de los estudiantes

Artículo 1. Estudiantes de Pregrado, clasificación. El estudiante de pregrado podrá clasificarse como estudiante regular o especial.

Artículo 2. Estudiante regular. Es aquel que se encuentra matriculado en ella y está cursando un programa académico que conduzca a un título profesional.

Artículo 3. Estudiante especial. Es aquel que se encuentra matriculado bajo dicha condición, y autorizado para asistir a uno o varios cursos, pero no reúne las condiciones del estudiante regular, por lo que deberá cumplir estipulaciones especiales según reglamentación particular.

Artículo 4. Calidad de estudiante. La calidad de estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería se adquiere mediante el acto voluntario de la matrícula.

Artículo 5. Pérdida de la calidad de estudiante regular. Se pierde la calidad de estudiante regular, cuando:

- a) Ha culminado el programa de formación en el que el estudiante se encontraba matriculado.
- b) No ha hecho uso de la autorización de renovación de la matrícula dentro de los plazos señalados por la institución.
- c) Ha perdido el derecho a permanecer en la institución por bajo rendimiento académico, de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.
- d) La Escuela le ha cancelado la matrícula.
- e) Ha sido expulsado de la institución.

Capítulo II

Inscripción

Artículo 6. Concepto. La inscripción es el acto mediante el cual el aspirante solicita ser admitido en uno de los programas académicos de la Escuela.

Artículo 7. Requisitos. Para la inscripción deben cumplirse los siguientes requisitos, dentro de los plazos establecidos por la Escuela:

- a) Adquirir y diligenciar el formulario de inscripción.
- b) Pagar los derechos de inscripción.
- c) Entregar los resultados oficiales de la prueba académica exigida por el Estado para el ingreso a la educación superior, en la cual el puntaje satisfaga la condición determinada por el Consejo Directivo para el período académico correspondiente.
- d) Adjuntar los demás documentos exigidos por la Ley y la Escuela.

Parágrafo. *Los aspirantes extranjeros amparados por convenios internacionales pueden inscribirse de acuerdo con lo establecido en cada convenio y demás normas vigentes. Los estudiantes extranjeros no amparados por convenios, deberán presentar la homologación del título que acredite la terminación de estudios del nivel secundario y haber presentado la prueba de Estado en Colombia.*

Artículo 8. No reembolso. El valor de los derechos de inscripción no es reembolsable en ningún caso.

Artículo 9. No adquisición de derechos. Por el solo hecho de la inscripción, el aspirante no adquiere ningún derecho frente a la institución.



Capítulo III

Admisión

Artículo 10. Concepto. La admisión es el proceso por el cual la Escuela Colombiana de Ingeniería selecciona a quienes van a participar en sus programas académicos, de acuerdo con los criterios propios de la institución.

Artículo 11. Requisitos. Pueden ser admitidos como estudiantes regulares los aspirantes nacionales o extranjeros que deseen participar en uno de los programas académicos de pregrado ofrecidos por la Escuela, cuando cumplen los siguientes requisitos:

- a) Haber concluido el ciclo de enseñanza del nivel medio, según definición de la Ley General de Educación.
- b) Cumplir con las condiciones de selección que determine el Consejo Directivo para cada período de admisión.

Artículo 12. Liquidación de los derechos de matrícula. La Vicerrectoría Administrativa liquidará el valor correspondiente a los derechos de matrícula según lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y el aspirante que ha sido admitido procederá al pago respectivo.

Parágrafo 1. *Una vez liquidados los derechos, en ningún caso se replanteará su liquidación inicial.*

Parágrafo 2. *El sistema de liquidación de derechos de matrícula se aplica al estudiante por única vez al ingresar a su primer período académico y sólo se reajustará el valor específico del mismo por cada período académico, según lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Escuela Colombiana de Ingeniería, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional.*

Artículo 13. Política de admisiones. La política de admisiones la determina el Consejo Directivo de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Artículo 14. Comité de Admisiones, integración. En la Escuela Colombiana de Ingeniería funciona un Comité de Admisiones integrado por los directivos titulares de la Rectoría, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa y la Secretaría General.



Artículo 15. Funciones del Comité de Admisiones.

- a) Proponer al Consejo Directivo la política de admisiones de la Escuela, previa aprobación del Consejo Académico.
- b) Señalar los procedimientos que deben seguir los aspirantes.
- c) Vigilar el desarrollo del proceso de admisión.
- d) Seleccionar a los estudiantes que ingresan por primera vez en la institución y autorizar las matrículas correspondientes.
- e) Decidir sobre las solicitudes de transferencia, de readmisión y de reintegro, de acuerdo con lo previsto en el presente reglamento.
- f) Las demás que le fijen el Consejo Directivo, el presente reglamento y demás normas concordantes.

Capítulo IV

Matrícula

Artículo 16. Concepto y significado. La matrícula es el acto voluntario mediante el cual una persona natural adquiere la calidad de estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería, previo el cumplimiento de todos los requisitos señalados para la misma. Mediante este acto, el estudiante se compromete a cumplir el presente reglamento y las demás normas establecidas por la institución y por el Estado. Con la firma de la matrícula el estudiante regular adquiere el derecho de cursar el programa de formación previsto para el respectivo período académico. En el caso de un estudiante especial, la formalización de la matrícula lo autoriza para cursar una o varias asignaturas.

Artículo 17. Significado especial. La matrícula formaliza el acceso del estudiante a los derechos y a las responsabilidades que de este reglamento se desprenden. Significa especialmente que el estudiante comparte los postulados contenidos en la Declaración de Principios de la Escuela.

Artículo 18. Acta de matrícula. El acta de matrícula se firma en la Secretaría General de la Escuela Colombiana de Ingeniería y en ella se hace constar el nombre de la persona que actúa como acudiente del estudiante, quien tiene derecho de conocer la situación del estudiante cuando así lo requiera o cuando la institución lo considere necesario.

Parágrafo. *El estudiante puede solicitar en cualquier momento el cambio de acudiente, mediante comunicación escrita cumpliendo los requisitos exigidos para el efecto por la Secretaría General de la Escuela.*

Artículo 19. Solicitud de vigencia y renovación. La matrícula sólo tiene vigencia para el período académico correspondiente y debe formalizarse en las fechas previstas por la Secretaría General de la Escuela. Su renovación debe solicitarse para los períodos subsiguientes, mientras el estudiante continúe en la institución.

Artículo 20. Documentación por primera vez. Para formalizar la primera matrícula en un programa de pregrado, el estudiante debe entregar en la Secretaría General los siguientes documentos:

- a) Fotocopia del diploma de bachiller o su equivalente en el exterior con las respectivas convalidaciones, que acredite la terminación de estudios de educación del ciclo de enseñanza del nivel medio.

- b) Fotocopia del documento de identidad.
- c) Dos fotografías de 3 x 4 cm.
- d) Comprobante de pago de los derechos de matrícula.

Parágrafo. *El estudiante que no entregue el diploma de bachiller o el certificado respectivo, tendrá calidad de estudiante especial por un solo período académico.*

Artículo 21. Pago de Derechos de Matrícula. El pago de los derechos de Matrícula dentro del plazo estipulado por la Escuela, le otorga a la Matrícula el carácter de ordinaria; fuera del plazo estipulado le otorga el carácter de extraordinaria y tiene un recargo del 20% por extemporaneidad.

Artículo 22. Renovación de la matrícula. Para la renovación de la Matrícula, el estudiante debe haber cumplido con los siguientes requisitos, dentro de los plazos correspondientes:

- a) Autorización académica para la renovación de la Matrícula, cumpliendo con las condiciones de permanencia establecidas en el presente Reglamento.
- b) Pago de los derechos de Matrícula.
- c) Encontrarse a paz y salvo con sus obligaciones financieras con la Escuela.
- d) Carné estudiantil para la renovación.

Artículo 23. Anulación de los derechos de Matrícula. El aspirante que fue admitido en la institución, pagó sus derechos de Matrícula y que por cualquier motivo no va a ingresar al programa, debe presentar por escrito dentro de los plazos señalados por la Escuela, la solicitud de anulación de los derechos y podrá formalizar su Matrícula para el período académico inmediatamente siguiente, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin y manteniéndose las mismas condiciones de Matrícula ya aprobadas.

Parágrafo. *La anulación de la matrícula en los términos establecidos en el presente artículo, da derecho al reembolso del 90% del valor pagado por concepto de la misma.*

Artículo 24. Cancelación de la Matrícula. La cancelación de la Matrícula se considera en los siguientes casos:

- a) El estudiante que ha formalizado su matrícula y por cualquier motivo no va a continuar en el programa, debe presentar por escrito y ante la Secretaría General, la solicitud de cancelación de su matrícula firmada junto con su acu-

diente, antes del día señalado en el calendario académico para la iniciación de clases, del período académico.

- b) Si el estudiante decide retirarse de la Escuela una vez iniciado el período académico para el cual su matrícula es válida, puede solicitar la cancelación de la misma mediante comunicación, debidamente motivada, dirigida a la Secretaría General y firmada junto con su acudiente.

Parágrafo. *Si la solicitud de cancelación se formaliza con anterioridad al registro de asignaturas para el período académico en el cual la matrícula es válida, la Escuela reembolsa el 80% del valor cancelado correspondiente a los derechos de matrícula. En el caso de los estudiantes que cursen por primera vez un período académico de su programa, el monto del reembolso será del 90% del valor cancelado.*

Artículo 25. Concepto de reintegro. Es el derecho que tiene el estudiante de continuar su programa académico cuando por motivos de orden personal ha suspendido voluntariamente sus estudios, cuando ha cancelado su matrícula o cuando ha sido suspendido como consecuencia de un proceso disciplinario siempre y cuando la solicitud de reintegro no supere el término de tres (3) períodos académicos sucesivos contados a partir de la última matrícula académica.

Artículo 26. Solicitud de reintegro. El aspirante a reintegro debe presentar por escrito su solicitud de renovación de la matrícula ante la Secretaría General de la institución, dentro de los plazos previstos por la Escuela.

Parágrafo. *Autorizada la renovación de la matrícula, se procede tal como está previsto en el artículo 22.*



Artículo 27. Cancelación por servicio militar obligatorio. El estudiante que haya formalizado su matrícula y sea llamado a prestar el servicio militar obligatorio debe presentar solicitud escrita de la cancelación de la matrícula, firmada por él o por su acudiente, y adjuntar el certificado expedido por la autoridad militar competente.

Parágrafo 1. *Al aceptar la cancelación de la matrícula por servicio militar obligatorio, la Escuela reserva el cupo del estudiante durante el tiempo que permanezca en el servicio.*

Parágrafo 2. *El estudiante podrá solicitar por escrito devolución de los derechos de matrícula correspondientes, conforme a los plazos y requisitos señalados por la Escuela.*

Capítulo V

Plan de Estudios y Registro

Artículo 28. Plan de Estudios, concepto. Es el conjunto de actividades académicas que debe cursar y aprobar el estudiante de un programa académico, cumpliendo los requisitos establecidos. Los planes de estudio están organizados en núcleos y niveles académicos de acuerdo con el Proyecto Educativo de Programa (PEP). Las actividades académicas se refieren a: asignaturas obligatorias, electivas, opcionales, adicionales, coterminales, prácticas profesionales, semilleros, trabajos dirigidos, proyectos de investigación y otras que se establezcan en el PEP.

Parágrafo 1. *La realización de actividades del Plan de Estudios en cada año lectivo se lleva a cabo mediante el registro de asignaturas en dos períodos académicos regulares. En forma voluntaria el estudiante podrá inscribir asignaturas en el período intermedio del año, dependiendo de la oferta institucional.*

Parágrafo 2. *Los períodos académicos regulares se dividen en tres (3) tercios para efectos del desarrollo de las actividades académicas.*

Artículo 29. Concepto de registro. El registro es el proceso por el cual se determinan las asignaturas que un estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería debe cursar en cada período académico y se consignan los créditos correspondientes y las calificaciones obtenidas por él en tales asignaturas.

Artículo 30. Registro del estudiante matriculado en el primer período académico de su programa. Teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en el Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior en las áreas y rangos que para tal efecto determine el Consejo Directivo, el estudiante matriculado para su primer período académico realizará las actividades académicas que la Escuela defina para dicho período. El puntaje en una determinada área del Examen de Estado podrá dar lugar a la exoneración de alguna o algunas asignaturas, conforme a la aprobación de todos los requisitos establecidos en la política de admisiones, para tal fin.

Parágrafo 1. *La Escuela podrá aplicar pruebas de conocimientos y con base en sus resultados recomendar al estudiante ajustar el registro de asignaturas.*

Parágrafo 2. *El estudiante podrá solicitar a la Decanatura del Programa correspondiente la no exoneración para cursar algunas asignaturas*

Artículo 31. Registro posterior al primer período. El registro de las asignaturas en períodos posteriores al primero, se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada asignatura, a la disponibilidad de grupos y cupos por grupo, dentro de los límites establecidos en el artículo 34 del presente reglamento.

Parágrafo 1. *Las asignaturas del tercer nivel del Plan de estudios, tendrán como requisito haber cursado y aprobado todas las asignaturas del primer nivel, según se indique en el Proyecto Educativo del Programa (PEP).*

Parágrafo 2. *El registro de actividades académicas tales como prácticas profesionales, movilidad estudiantil, idiomas, prácticas de laboratorio, estará sujeto a la reglamentación particular de dichas actividades.*

Artículo 32. Modificación del registro. Dentro de la primera semana de clases, los estudiantes de segundo período académico de su programa en adelante, podrán solicitar a la decanatura del Programa Académico correspondiente la modificación de su registro de asignaturas.

Artículo 33. Retiro de asignaturas. El estudiante podrá solicitar, según el procedimiento vigente, el retiro de asignaturas de su registro hasta la duodécima (12ª) semana inclusive del período académico.

Parágrafo 1. *El retiro se hará previa autorización de la decanatura correspondiente, quien analiza los motivos de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Académico.*



Parágrafo 2. *El retiro de asignaturas hecho posterior al registro inicial, no será causal para generar devolución alguna de los derechos de matrícula y quedará a cargo del estudiante el valor total de la matrícula.*

Artículo 34. Máximo de asignaturas por período académico. El número máximo de asignaturas que se pueden registrar por período académico regular es el correspondiente a una carga académica de 18 créditos académicos, lo que corresponde a 54 horas a la semana de trabajo académico total (presencial e independiente) según el concepto de crédito académico.

Parágrafo 1. *En casos especiales y previa autorización de la decanatura correspondiente, los estudiantes podrán registrar un número mayor de asignaturas, de acuerdo con los criterios que establezca para este efecto el Consejo Académico.*

Parágrafo 2. *Si el registro de asignaturas en un periodo académico regular es inferior o igual a una carga académica de nueve (9) créditos académicos, el estudiante podrá solicitar un reembolso del valor de la matrícula equivalente al 50%.*

Parágrafo 3. *El valor de los derechos de matrícula del estudiante, de conformidad con los procedimientos y demás normas establecidas en el capítulo IV del presente reglamento, no es proporcional al número de créditos académicos que el estudiante registre según el total de asignaturas.*

Parágrafo 4. *Para el primer período académico a cursar en la Escuela el estudiante no realizará registro de asignaturas. En su lugar, la Escuela inscribirá las asignaturas directamente.*

Artículo 35. Semestre Académico al que pertenece el estudiante. Para los fines pertinentes, la Secretaría General determinará el semestre académico al que pertenece un estudiante teniendo en cuenta el porcentaje de créditos académicos de las asignaturas aprobadas en su plan de estudios y el que debería tener con base en la duración nominal del mismo.

Artículo 36. Cursos de período intermedio. El período intermedio es aquel período de clases comprendido entre los dos períodos académicos regulares del año.

El estudiante matriculado en período intermedio se registrará bajo las siguientes disposiciones:

- a) El número de asignaturas que puede registrar un estudiante en el período intermedio es el equivalente a máximo ocho (8) créditos académicos.
- b) Los profesores deben informar a la Secretaría General una calificación final de cada curso de período intermedio. Como en cualquier asignatura cursada en un período académico regular, deben realizarse por lo menos dos (2) evaluaciones parciales y una (1) final.
- c) Las calificaciones definitivas obtenidas en las asignaturas durante el período intermedio serán consignadas en la historia académica del estudiante para el siguiente período académico regular.
- d) En caso de que el grupo de la asignatura deba cerrarse porque no se ha llenado el cupo mínimo, o porque el estudiante no cumple los requisitos académicos correspondientes, se devolverá la totalidad del dinero pagado por tal concepto.
- e) El estudiante puede solicitar la cancelación de asignaturas de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Académico.

Artículo 37. Cancelación de inscripciones. La Secretaría General de la Escuela, encargada del registro y control académico, está facultada para cancelar las inscripciones de las asignaturas que contravengan las normas del presente Capítulo, que presenten incompatibilidad horaria o que no cumplan con los cupos mínimos establecidos.

Artículo 38. Registro de asistencia. El registro de asistencia lo diligencia el respectivo profesor en las listas que para tal fin le suministra la Secretaría General. Se entiende como falta de asistencia la ausencia de un estudiante a la clase en la cual está registrado.

Parágrafo. *La asistencia a talleres y laboratorios es de carácter obligatorio. La inasistencia a estas actividades se califica con cero coma cero (0,0).*

Artículo 39. Entrega de calificaciones. Las calificaciones definitivas de cada tercio del período académico deben ser ingresadas por los profesores al sistema de registro dispuesto por la Secretaría General en los plazos fijados en el calendario académico. Para la calificación definitiva del período se procede de acuerdo con lo previsto en los artículos **72 y 73** del presente reglamento.

Artículo 40. Certificados de calificaciones. Los certificados de calificaciones deben incluir la totalidad de las asignaturas que haya cursado el estudiante hasta la fecha de expedición del documento.

Capítulo VI

Traslados

Artículo 41. Concepto. Se entiende por traslado el paso de un programa académico a otro dentro de la misma institución, con el reconocimiento de las asignaturas cursadas y aprobadas, con sus correspondientes créditos académicos, que sean equivalentes en el nuevo programa elegido por el estudiante. Las calificaciones de las asignaturas aprobadas y no aprobadas que se le hayan aceptado al estudiante en su nuevo programa académico forman parte de su historia académica, de los promedios del semestre y del promedio acumulado. Las calificaciones de las asignaturas no homologadas en su nuevo plan seguirán figurando en su historia académica, en el promedio de semestres y en el promedio acumulado.

Artículo 42. Solicitud y requisitos de traslado. La solicitud de traslado, debidamente motivada, se hace por escrito, ante la Secretaría General de la Escuela, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Concepto de la Decanatura del Programa al cual se desea trasladar, aprobando o negando la solicitud de traslado del estudiante a dicho Programa; la Decanatura dará a conocer su decisión a la Secretaría General.
- b) No estar en prueba académica al finalizar el período en el cual solicita el traslado.
- c) Cumplir con las fechas previstas por la Secretaría General.

Capítulo VII

Transferencias

Artículo 43. Concepto. Se entiende por transferencia el proceso de admisión de un estudiante proveniente de otra institución de educación superior que aspira a cursar uno de los programas de la Escuela. Dentro de dicho proceso se pueden homologar asignaturas cursadas y aprobadas en la otra institución, la cual debe tener la debida aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia o cumplir con los requisitos de éste en caso de instituciones extranjeras.

Artículo 44. Documentación. El aspirante debe presentar ante la Oficina de Admisiones, dentro de los plazos establecidos por la Escuela Colombiana de Ingeniería para la recepción de solicitudes de transferencia, los siguientes documentos:

- a) Formulario de inscripción de la transferencia debidamente diligenciado.
- b) Comprobante de pago de los derechos de inscripción.
- c) Certificados originales expedidos por la institución de procedencia, en los que se incluya la totalidad de las asignaturas cursadas con sus correspondientes créditos académicos, su calificación e intensidad horaria.
- d) Los contenidos programáticos de las asignaturas que desee transferir.
- e) Certificado de buena conducta expedido por la institución de procedencia.



Artículo 45. Decisión e informe. El Comité de Admisiones decide sobre la aceptación o rechazo de la solicitud de transferencia y posteriormente informa al aspirante por medio del jefe de la Oficina de Admisiones. Si la transferencia está sujeta a la presentación de exámenes de validación, se procede para estos como se prevé en el artículo 70.

Artículo 46. Homologación de asignaturas. El estudiante que ingrese en la Escuela por transferencia debe cursar en la institución por lo menos el 50 % de los créditos totales del programa para poderse graduar. Las calificaciones de las asignaturas que se le hayan homologado en el momento de la transferencia forman parte del promedio acumulado sólo al finalizar el plan de estudios del programa académico cursado.

Artículo 47. Formalización de la matrícula por transferencia. Para efectos de la formalización de la matrícula, se procede como se prevé en el artículo 12 y en el capítulo IV del título primero.

Capítulo VIII

Doble Programa de Pregrado

Artículo 48. Concepto de doble programa. La Escuela Colombiana de Ingeniería ofrece la posibilidad de que el estudiante curse asignaturas de un segundo programa de pregrado, con el objeto de que al terminar los estudios del primero, pueda continuar cursando las asignaturas del segundo programa, con la correspondiente homologación de asignaturas ya cursadas en su programa inicial.

Artículo 49. Intención de doble programa. La intención de doble programa, debidamente justificada, ha de manifestarse por escrito ante la decanatura del segundo programa, quien la estudiará y hará el seguimiento al desarrollo del mismo.

Parágrafo. *El estudiante en doble programa pagará los costos de matrícula estipulados para el programa en el cual se encuentra inscrito.*

Artículo 50. Solicitud de grado del programa inicial y homologación de asignaturas. Al momento de hacer la solicitud preliminar de grado en el primer programa, el estudiante de doble programa deberá presentar, igualmente, ante la Secretaría General la solicitud de admisión formal al segundo programa. En la

decanatura del segundo programa se realizará el estudio y aprobación de homologación de asignaturas e informará a la Secretaría General.

Parágrafo. *Las asignaturas que podrán ser homologadas en el segundo programa se establecen de acuerdo con los criterios vigentes aprobados por el Consejo Directivo.*

Artículo 51. Continuidad del segundo programa. Una vez aprobada su solicitud de admisión al segundo programa, puede continuar como un estudiante regular de pregrado. Las calificaciones de las asignaturas homologadas entrarán a formar parte del promedio acumulado para el segundo programa. Para formalizar la matrícula en los períodos posteriores, se procede como se prevé en el artículo 12 y en el capítulo IV del título primero.



Derechos, responsabilidades y estímulos

Capítulo I

Derechos del estudiante

Artículo 52. Derecho fundamental. El estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería, por tal condición, tiene el derecho fundamental de participar activamente y de manera solidaria con los profesores, en el proceso de su formación integral como profesional.

Artículo 53. Derechos académicos. En particular, el estudiante tiene derecho a asistir a las clases, los exámenes y demás actividades que se programen en el calendario académico y de acceder a los recursos académicos dispuestos por la Escuela Colombiana de Ingeniería para su servicio.

El estudiante tiene derecho a conocer las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación en cada una de las asignaturas.

El estudiante, como parte del proceso formativo, tiene derecho a ser evaluado por medio de pruebas coherentes con los objetivos de aprendizaje propuestos para la asignatura y las competencias con las cuales esté asociada.

Artículo 54. Derecho a la no discriminación. El estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería no podrá ser discriminado por causa alguna distinta de su capacidad y su rendimiento académico y de su interés por obtener una formación integral.

Artículo 55. Derecho al respeto mutuo. Las relaciones de cada estudiante con los demás miembros de la Escuela Colombiana de Ingeniería han de caracterizarse por el respeto mutuo debido entre las personas, como expresión inequívoca de la disciplina que garantizan la seriedad y la utilidad del trabajo académico de la Escuela.

Artículo 56. Otros Derechos de los estudiantes. Adicionalmente, el estudiante tiene derecho a:

- a) Renovar la matrícula dentro de las fechas previstas para el efecto, siempre y cuando no medie una cualquiera de las causales por las que se pierde la calidad de estudiante.

- b) Recibir los servicios de Bienestar Universitario ofrecidos por la institución.
- c) Hacer uso de la posibilidad de traslado, reintegro y readmisión, de acuerdo con el presente reglamento.
- d) Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones académicas.
- e) Presentar por escrito sus solicitudes de orden académico y disciplinario.
- f) En caso de proceso disciplinario, presentar sus descargos por escrito y en caso de sanción disciplinaria tener la oportunidad de interponer los recursos previstos en este reglamento.
- g) Los demás derechos que se deriven de la Ley, los Estatutos de la Escuela, del presente reglamento y demás normas concordantes.

Capítulo II

Responsabilidades del Estudiante

Artículo 57. Responsabilidad fundamental. El derecho fundamental que tiene el estudiante de la Escuela de participar activamente en el proceso de su formación implica prestar su concurso, sin reserva de ninguna clase, para que puedan alcanzarse los objetivos de formación.

Artículo 58. Valores. El estudiante, como futuro profesional, tiene la responsabilidad de comprometer su actuar de cada día en forma íntegra, aplicando los valores fundamentales de la confianza, el respeto, la ética y en especial la honradez en los ámbitos académico y administrativo, que lo llevan a ser una persona transparente e idónea en su vida, sin atentar contra los procesos de enseñanza y aprendizaje ni contra los procesos administrativos de la Escuela.

Artículo 59. Interés permanente. El estudiante de la Escuela tiene la responsabilidad de demostrar su interés permanente por obtener una formación integral y de realizar el mayor esfuerzo para lograr un rendimiento académico satisfactorio.

Artículo 60. Uso adecuado de los servicios de la Escuela. Al hacer uso de cualquier tipo de los servicios de la Escuela, el estudiante tiene la responsabilidad de tener el cuidado necesario para su conservación y con un espíritu de libertad dentro del orden como característica de la actividad académica de la Escuela.

Artículo 61. Otras responsabilidades. En particular, el estudiante de la Escuela tiene las siguientes responsabilidades:

- a) Conocer y acatar los reglamentos, normas y procedimientos vigentes para la utilización de los servicios de la Escuela.
- b) Presentar las pruebas académicas en las fechas y horas prescritas.
- c) Presentar sus solicitudes dentro de los términos establecidos en este reglamento y los procedimientos derivados del mismo.
- d) Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad institucional.
- e) Asistir y participar en las actividades académicas que le correspondan, de acuerdo con su registro.
- f) El estudiante tiene la responsabilidad de respetar a la comunidad de la Escuela, sin que su actividad dentro de la institución implique aplicar intereses personales de ninguna índole que puedan alterar de una manera negativa los postulados contenidos en los Principios de la Escuela Colombiana de Ingeniería en cuanto establecen que “La Institución mantendrá absoluta independencia frente a todo credo político, racial, económico o religioso y, en consecuencia, será ajena a todo interés partidista originado en tales credos”.
- g) Representar dignamente a la Escuela en todos los ámbitos en los que se desempeñe.
- h) Abstenerse de ingresar a la Escuela bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia que altere su comportamiento, y de introducir a sus instalaciones tales sustancias.
- i) Abstenerse de ingresar a la institución portando armas de cualquier naturaleza.
- j) Abstenerse de ingresar a la institución acompañado de animales o mascotas, sin previa autorización.
- k) Cumplir con la ley y con las demás normas expedidas por la Escuela.
- l) Respetar las normas establecidas por el profesor para el buen desarrollo de su actividad académica y que se encuentren dentro de los principios del respeto y de la no discriminación hacia los estudiantes.
- m) Portar siempre, cuando se encuentre dentro de las instalaciones de la institución, el carné que lo acredita como estudiante de pregrado de la misma y

presentarlo cuando le sea requerido por los profesores, por los funcionarios administrativos y las autoridades de seguridad de la institución.

- n) Mantener una respetuosa relación con todos los miembros de la comunidad.
- o) Colaborar con la autoridad competente en la investigación y aclaración de cualquier tipo de comportamiento.
- p) Declarar formalmente al momento de matricularse que se encuentra vinculado a un Plan Obligatorio de Salud.
- q) Hacer uso adecuado de cualquier red social, respetando los derechos de los miembros de la comunidad de la Escuela y el buen nombre de la institución
- r) Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes y del presente reglamento.

Capítulo III

Estímulos

Artículo 62. Distinciones e incentivos. La Escuela podrá otorgar las siguientes distinciones e incentivos, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes:

- a) Grado de honor de acuerdo con lo previsto en el presente reglamento.
- b) Becas parciales o totales con base en el rendimiento académico, previa nominación de las decanaturas.
- c) Participación con voz y voto en las reuniones de los Cuerpos Colegiados de Dirección de la Escuela, así como en el Comité Asesor de Programa, de acuerdo con la reglamentación estipulada por el Consejo Directivo.
- d) Monitorias según las reglamentaciones que se expidan sobre el particular.
- e) Felicitación escrita de la decanatura, a los estudiantes más destacados de cada semestre.
- f) Medallas y trofeos a los estudiantes que sobresalgan en las actividades deportivas.
- g) Menciones y diplomas de honor, premios en libros o elementos de estudio, a estudiantes que se destaquen en las actividades culturales y en exposiciones especiales de trabajos científicos o técnicos.

Capítulo I

Pruebas Académicas

Artículo 63. Concepto de evaluación. Se entiende por evaluación la prueba académica realizada por el profesor o por la Escuela Colombiana de Ingeniería, con el objeto de verificar en el estudiante tanto la asimilación de conocimientos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, como su capacidad de raciocinio, creatividad y desarrollo de habilidades y destrezas.

Artículo 64. Clases de evaluaciones. De acuerdo con la naturaleza de las asignaturas, las pruebas académicas pueden ser escritas, orales o de carácter práctico. Al inicio de cada periodo académico se establecerán expresamente el número de evaluaciones para las diferentes asignaturas, su valor porcentual, su periodicidad y las formas como pueden aplicarse.

Artículo 65. Examen final. Por examen final del período académico se entiende la prueba realizada en todas las asignaturas y en las fechas previstas en el calendario académico, una vez cumplidos los términos del período cursado; la prueba incluye todos los temas desarrollados en el período académico.



Artículo 66. Examen parcial o Previa. Constituye una prueba académica realizada durante las semanas de clase, en el momento en que el profesor lo considere conveniente y sobre los temas que él mismo señale.

Parágrafo. *El profesor debe programar mínimo dos (2) exámenes parciales: uno dentro de las cinco (5) primeras semanas y otro entre la sexta (6ª) y la décima (10ª) semana de clase.*

Artículo 67. Examen supletorio. Examen supletorio es el que remplace un examen parcial, final o previa, cuando por causa de fuerza mayor debidamente comprobada, el estudiante no se presentó en la fecha señalada.

Artículo 68. Trámites para prueba supletoria de examen parcial. Para la presentación de pruebas supletorias, el estudiante debe hacer su solicitud al profesor, dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la fecha ordinaria de la prueba, justificando su ausencia el día en que se presentó la prueba. El profesor es quien toma la decisión correspondiente.

Artículo 69. Examen de validación. El examen de validación es la prueba que se hace a un estudiante sobre una asignatura cursada y aprobada en otra institución de educación superior cuando, a juicio de la Decanatura del respectivo Programa, se considere que los objetivos, el contenido programático o los créditos académicos difieren significativamente de lo que la Escuela ofrece.

Artículo 70. Requisitos y procedimiento para solicitud de validación.

1. La solicitud de validación debe presentarse por escrito ante la Decanatura del Programa, adjuntando:
 - a) Certificado de calificaciones de la otra institución debidamente autenticado.
 - b) Contenido programático de la asignatura, su intensidad horaria y sus objetivos.
2. La Decanatura del Programa determina si se realiza o no el examen. En caso afirmativo procederá a notificar al estudiante la fecha del examen, su modalidad y se encargará, previo el pago de los derechos correspondientes, de la aplicación y calificación del examen. La calificación será enviada por la Decanatura a la Secretaría General.
3. La Secretaría General se encarga de incorporar la calificación al registro del estudiante. Si no es aprobatoria, debe cursar la asignatura.

Capítulo II

Calificaciones

Artículo 71. Concepto y condición aprobatoria. Las calificaciones son la expresión cuantitativa de los resultados de las pruebas académicas. Se expresan en unidades y décimas entre cero coma cero (0,0) y cinco coma cero (5,0), siendo aprobatoria la calificación igual o superior a tres coma cero (3,0). En el cómputo final, toda fracción igual o superior a cinco centésimas se aproxima a la décima inmediatamente superior, y la fracción inferior a cinco centésimas se aproxima a la décima inmediatamente inferior.

Parágrafo. *En la Escuela no hay habilitaciones.*

Artículo 72. Calificación definitiva. En toda asignatura hay una calificación definitiva, que resulta de computar las calificaciones parciales de los dos primeros tercios (con un valor de 30% cada una) y el último tercio (con un valor de 40%). Las calificaciones definitivas de cada tercio del período académico deben ser ingresadas por los profesores al sistema de registro dispuesto por la Secretaría General en los plazos fijados en el calendario académico.

Parágrafo. *La institución podrá, en las asignaturas que así lo considere pertinente, asignar porcentajes de calificación diferentes, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Académico.*

Artículo 73. Calificación del tercio. La calificación definitiva de cada tercio de período la establece el profesor, de tal manera que por lo menos el 50 % de ella corresponda a la calificación del examen de tercio y el porcentaje restante a las calificaciones de las previas, tareas y trabajos.

Artículo 74. Entrega de resultados. Los profesores deben dar a conocer al estudiante las evaluaciones y la calificación de las distintas pruebas escritas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de las mismas. En el caso de las evaluaciones orales, el profesor deberá entregar la calificación en el mismo momento al terminar la evaluación del estudiante.

Artículo 75. Revisión de la calificación. Cuando el estudiante no esté conforme con la calificación obtenida en un examen o trabajo escrito, puede solicitar la revisión de tal calificación.

Artículo 76. Procedimiento para la revisión de prueba escrita.

1. Para la revisión de la calificación de una prueba escrita, el estudiante debe presentar su solicitud en primera instancia al profesor, en el momento de la devolución de la prueba. En el caso de un examen o trabajo en grupo, la solicitud debe ser presentada por todos los integrantes del grupo.
2. Si efectuada la revisión por el profesor, el estudiante considera que todavía está incorrectamente evaluado, tiene que devolver la prueba al profesor y puede solicitar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la revisión y ante la Secretaría General, que se le designe un segundo calificador.
3. El profesor conserva la prueba (tema y solución del estudiante) hasta cuando la Secretaría General se la solicite.

Parágrafo 1. *Para poder solicitar segundo calificador, la prueba escrita siempre debe haber estado en poder del profesor.*

Parágrafo 2. *No habrá segundo calificador para la calificación de una prueba oral.*

Artículo 77. Procedimiento con el segundo calificador. Una vez presentada la solicitud de un segundo calificador por parte del estudiante, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. La Secretaría General, dentro de los dos días hábiles siguientes, solicita al profesor la entrega de la prueba (tema, solución del estudiante y condiciones generales en que se llevó a cabo la prueba).
2. Una vez recibida la prueba, la Secretaría General le informa al Decano correspondiente dentro de los dos días hábiles siguientes acerca de la solicitud del estudiante, remitiéndole la prueba respectiva.
3. El Decano procede, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, de manera autónoma y con absoluta reserva, a la designación del segundo calificador cuyo nombre quedará reservado por parte del Decano.
4. El segundo calificador designado tendrá cinco (5) días hábiles para efectuar la correspondiente revisión de la prueba y otorgar su respectiva calificación, reservándose el método y los criterios según los cuáles otorga su calificación.
5. Al cabo de esos cinco (5) días hábiles, el segundo calificador devolverá la prueba con su calificación al Decano.
6. El Decano conservará la prueba y al día hábil siguiente de recibirla, le informará al Secretario General la segunda calificación, quien procederá a hacer el trámite interno respectivo para el registro de dicha calificación, registro que

automáticamente implica la notificación al estudiante de su segunda calificación.

7. Una vez se determina la segunda calificación, esta no tendrá recurso alguno por parte del estudiante.

Artículo 78. Calificación definitiva de prueba con segundo calificador. Cuando la calificación del segundo calificador difiera en una unidad o menos con la asignada por el profesor, la calificación definitiva de la prueba es el promedio aritmético de la calificación asignada por el profesor después de su revisión y la del segundo calificador. Cuando la calificación del segundo calificador difiera en más de una unidad, se designará un tercer calificador y su evaluación será tomada como la calificación definitiva. La Secretaría General firma el acta correspondiente.

Parágrafo. *Los términos y procedimiento para el tercer calificador son los mismos que para el segundo calificador.*

Artículo 79. Promedio del semestre, concepto. El promedio del semestre se define como el promedio de las calificaciones definitivas obtenidas en las asignaturas cursadas en un período académico regular, ponderado por el número de créditos académicos de cada una de ellas.

Artículo 80. Promedio acumulado, concepto. El promedio acumulado se define como el promedio de las calificaciones definitivas obtenidas en todas las asignaturas cursadas, ponderado por el número de créditos académicos de cada una de ellas. Se expresa con un solo decimal.

Parágrafo. *El promedio acumulado es el que se tiene en cuenta para establecer las condiciones de permanencia definidas en el siguiente capítulo.*



Capítulo III

Condiciones para la permanencia en el Programa Académico

Artículo 81. Finalidad. Las condiciones que regulan la permanencia de los estudiantes dentro de un programa de formación tienen el propósito de contribuir a la conservación de un alto nivel académico.

Artículo 82. Requisitos básicos para renovación de matrícula. Para solicitar la renovación de su matrícula el estudiante, además de cumplir con la presentación de los documentos exigidos en el artículo 22, debe haber obtenido un promedio acumulado de calificaciones igual o superior a tres coma cero (3,0), incluido el último período académico cursado y no haber reprobado por tercera vez una misma asignatura.

Parágrafo 1. *La Escuela solo aprueba la solicitud de renovación de la matrícula al estudiante que cumpla con las condiciones establecidas en este artículo, así como en el artículo 22.*

Parágrafo 2. *En ningún caso el estudiante podrá renovar su matrícula al haber reprobado por tercera vez una asignatura.*

Artículo 83. Prueba reglamentaria. Si un estudiante obtiene un promedio del semestre inferior a tres coma cero (3,0) al término de un período académico regular, puede solicitar la renovación de su matrícula en condición de prueba reglamentaria, siempre y cuando el promedio acumulado sea mayor o igual a tres coma cero (3,0), incluido el último período académico cursado. En tal condición, el estudiante debe obtener en el siguiente período académico un promedio del semestre igual o superior a tres coma cero (3,0) y superar así la condición de prueba reglamentaria.

De no ser así, el estudiante podrá solicitar la renovación de la matrícula en condición de prueba reglamentaria por segunda vez, para un siguiente período académico. De no superar la prueba reglamentaria en esta última ocasión, no será autorizada una nueva renovación de la matrícula.

Artículo 84. Solicitud de readmisión. Al término del primer período académico cursado en la Escuela, un estudiante podrá solicitar dentro de los plazos señalados por la Secretaría General, su readmisión a primer semestre de cualquier programa,

independientemente de las asignaturas cursadas y del promedio de calificaciones obtenido. En caso de que la solicitud sea aceptada, las calificaciones obtenidas antes de la readmisión no se tendrán en cuenta para las condiciones de permanencia y expedición de certificados.

Artículo 85. Incumplimiento de condiciones de permanencia. Al estudiante al cual no se le autorice una nueva renovación de su matrícula por cualquiera de las condiciones de permanencia establecidas anteriormente en el presente reglamento, a saber: promedio acumulado inferior a tres coma cero (3,0), haber reprobado una misma materia por tercera vez y/o no superar la prueba reglamentaria en dos ocasiones consecutivas, no podrá volver a solicitar reintegro o renovación de la matrícula a cualquier programa académico de la Escuela.

Capítulo IV

Títulos Profesionales

Artículo 86. Títulos profesionales. La Escuela Colombiana de Ingeniería otorga los títulos profesionales de acuerdo con la autorización que para tal efecto reciba del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Artículo 87. Requisitos básicos. Puede otorgarse el título profesional correspondiente al estudiante que haya cursado y aprobado todas las asignaturas del plan de estudios respectivo y que haya cumplido satisfactoriamente todos los requisitos legales y reglamentarios.

Artículo 88. Facultades del Consejo Directivo sobre títulos. Corresponde al Consejo Directivo de la Escuela Colombiana de Ingeniería aprobar las solicitudes para otorgar los títulos profesionales.

Artículo 89. Requisitos generales de grado. Además de lo previsto en el artículo 87, el aspirante debe cumplir con los requisitos académicos establecidos por la ley y las disposiciones académicas adicionales fijadas por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para cada programa.

Artículo 90. Requisitos específicos de grado. Los aspirantes a obtener el grado profesional deberán cumplir las exigencias académicas señaladas en el artículo 89, así como también los siguientes requisitos:

- a) Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con las distintas dependencias de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
- b) Tramitar la solicitud dentro de los términos señalados por la Secretaría General.
- c) Entregar en la Secretaría General la solicitud de grado dirigida al Consejo Directivo.
- d) Entregar, junto con la solicitud de grado, los documentos que señale la Secretaría General y el respectivo programa académico, así como el comprobante de pago de los gastos de grado correspondientes.

Artículo 91. Imposibilidad de asistir a la ceremonia de grado. El graduado que no pueda asistir a la ceremonia especial de entrega de diplomas por causa debidamente justificada y previa constancia de haber prestado el juramento de rigor, puede dar poder mediante documento escrito a su acudiente o a un familiar para recibir el diploma. Este documento se entrega personalmente en la Secretaría General de la Escuela.

Artículo 92. Actualización académica. El estudiante que no se gradúe dentro de los tres (3) años siguientes, contados a partir de la fecha de aprobación de todas las asignaturas del programa, debe someterse a la actualización académica que para estos casos determine el Consejo Académico de la Escuela.



Artículo 93. Grado de honor. El Consejo Directivo puede otorgar para cada promoción y para cada programa el Grado de Honor a aquellos estudiantes que hayan obtenido el más alto promedio entre los que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Haber obtenido en el programa académico un promedio igual o superior a cuatro coma cero (4,0).
- b) No haber reprobado ninguna de las asignaturas de su plan de estudios.
- c) Haber cursado todo el programa académico en la Escuela.
- d) No haber sido sancionado disciplinariamente.

Parágrafo. *Podrán ser candidatos a Grado de Honor los estudiantes que hayan cursado hasta un año en programas de movilidad local, nacional o internacional. Los estudiantes en programas de Doble Titulación no podrán ser candidatos a Grado de Honor.*

Artículo 94. Reposición del diploma. En caso de pérdida del diploma la Escuela expedirá un duplicado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas pertinentes. La solicitud debe presentarse ante la Secretaría General de la Escuela.

Capítulo I

Objetivos, faltas, medidas y procedimientos de la función disciplinaria

Artículo 95. Objetivos. El presente capítulo tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

- a) Contribuir a la formación integral del estudiante.
- b) Contribuir al fomento de la honradez, la buena fe y el respeto entre los miembros de la Comunidad Universitaria y entre esta y la institución, así como también a la protección y defensa de sus bienes y derechos.
- c) Hacer del estudiante una persona consciente de sus deberes y responsabilidades tanto académicas como personales y sociales.
- d) Dar al estudiante todas las garantías procesales y constitucionales para que, en caso de proceso disciplinario, pueda ejercer todos sus derechos relacionados.
- e) Ofrecer al estudiante las razones por las cuales se puede imponer algún tipo de medida en su contra cuando ha incumplido con sus responsabilidades académicas, personales y sociales dentro del ámbito universitario.
- f) Informar al estudiante un compendio de medidas formativas, más que de medidas represivas.



Artículo 96. Faltas según su práctica.

- a) Incumplir las responsabilidades del estudiante plasmadas en el capítulo sobre derechos, responsabilidades y estímulos.
- b) Alterar el orden durante el desarrollo de cualquier actividad dentro de la Escuela.
- c) Compra o venta a terceros no autorizados, de servicios académicos y administrativos que son propios de la Escuela.
- d) Inducir, incitar o propiciar a otros miembros de la comunidad a incurrir en faltas disciplinarias o acciones que concluyen en faltas disciplinarias.
- e) Cometer cualquier acto contra las personas, la institución o las cosas, considerado así por la Escuela, o contrarias al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las sanciones previstas por la autoridad competente.
- f) Cometer cualquier acto que implique desprestigio para la institución.
- g) Practicar los juegos de azar, con dinero o sin él, dentro de las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
- h) Ingresar a la institución acompañado de animales o mascotas, sin previa autorización.
- i) El uso del carné de un tercero con fines de suplantación.
- j) La agresión de palabra o de obra contra estudiantes, profesores, personal administrativo y demás personas que estén al servicio de la Escuela.
- k) La conducta culposa que cause daños a los bienes de la Escuela o de los miembros de la misma.
- l) Realizar, en predios de la Escuela, venta de comestibles o artículos en general, sin previa autorización.
- m) Incurrir en fraude o en intento de fraude en la presentación de una prueba académica o trabajo, en cuyo caso adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0).
- n) Incurrir en cualquier modalidad de plagio, en cuyo caso, adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0).
- o) Alterar, adulterar, falsificar documentos públicos o privados que presenta ante la Escuela.
- p) Alterar, adulterar, falsificar documentos que lleven el nombre de la institución, el nombre o la firma de alguno de sus funcionarios.

- q) Cometer cualquier tipo de violación a la seguridad de la información electrónica de estudiantes, profesores y administrativos.
- r) Incurrir en alguna de las conductas tipificadas como delitos por las leyes de la República.
- s) Inducir, practicar o facilitar por parte del estudiante la distribución y consumo de licor, drogas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la Escuela.
- t) Ingresar a la institución portando armas de cualquier naturaleza.
- u) La suplantación en una evaluación académica o trabajo de grado.
- v) La adquisición o divulgación indebida de los contenidos de las evaluaciones académicas.
- w) El engaño sobre el cumplimiento de requisitos académicos, administrativos y financieros establecidos por la Escuela.

Artículo 97. Medidas disciplinarias. Las medidas disciplinarias que la Escuela aplica a las faltas contra los estatutos y reglamentos, al igual que contra la seguridad personal y colectiva de los miembros de la comunidad institucional, son:

- a) Retiro del aula de clase por parte del profesor. Esta medida podrá ser simplemente el retiro, o derivar en la presentación de una queja que puede iniciar un proceso disciplinario.
- b) Amonestación verbal.
- c) Amonestación escrita.
- d) Suspensión de la matrícula.
- e) Expulsión o pérdida del carácter de estudiante de la Escuela.

Parágrafo 1. *Si a un estudiante se le ha aplicado una medida disciplinaria previamente y se halla incurso en un proceso para una nueva medida disciplinaria, esta podrá ser de igual o mayor grado que las anteriores, así la falta sea igual o similar.*

Parágrafo 2. *El estudiante a quien se le imponga una de las medidas disciplinarias establecidas, excepto el retiro de clase y la amonestación verbal, pierde el derecho de disfrutar de los estímulos e incentivos que se le hayan otorgado o que la Escuela otorgue en un futuro.*

Parágrafo 3. *La amonestación verbal no implica copia a la hoja de vida del estudiante; la amonestación escrita, lo mismo que la suspensión y la expulsión, quedarán con copia a la hoja de vida del estudiante.*

Capítulo II

Proceso disciplinario formativo

Artículo 98. Formulación de cargos. El proceso disciplinario está orientado por parte de la Escuela sobre los fundamentos constitucionales y legales del debido proceso, otros derechos fundamentales como el de la igualdad y el derecho a la legítima defensa.

La formulación de cargos, por una presunta falta disciplinaria, la puede hacer cualquier persona perteneciente a la comunidad de la Escuela, bien sea un profesor, un administrativo o un estudiante, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría General dentro de los diez (10) días hábiles al conocimiento de la presunta falta.

Parágrafo 1. *Quien formula los cargos deberá presentar por escrito a la Secretaría General una descripción detallada de los hechos respectivos, incluyendo las pruebas correspondientes. Las pruebas podrán ser documentos escritos, testimonios, y todas las demás pertinentes y conducentes para que se pueda abrir el proceso formalmente.*

Parágrafo 2. *En caso de que las pruebas sean insuficientes o no existan como tal, podrá presentar una declaración sobre el particular y sobre la cual podrá o no, continuarse el procedimiento.*

Artículo 99. Apertura del proceso, notificación y descargos. Apertura y notificación: una vez que la autoridad competente, en este caso la Secretaría General, conoce de los hechos, debe proceder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a notificar al estudiante implicado los cargos que se le formulan y las pruebas existentes, con lo cual está abriendo el proceso disciplinario formativo.

Descargos: el estudiante tiene derecho de presentar sus descargos en forma escrita, en el término de tres (3) días hábiles a partir de la notificación de los mismos, aportando las pruebas para su defensa.

Parágrafo 1. *Si la Secretaría General no encuentra elementos probatorios suficientes para abrir el proceso podrá ordenar el cierre y archivo del mismo.*

Parágrafo 2. *Si pasados los cinco (5) días hábiles siguientes de que trata el presente artículo, no se puede localizar al estudiante o este no se notifica de los cargos, la notificación se hace por edicto, el cual se fija en la decanatura correspondiente*

por el término de cinco (5) días hábiles. El edicto tiene efectos de notificación y por consiguiente una vez desfijado, el proceso continúa su curso normal. Sin embargo, cuando se trate de un caso de fuerza mayor, el plazo de notificación podrá ser prorrogado según el caso concreto.

Artículo 100. Calificación de la falta y procedimiento para imposición de la medida disciplinaria. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1. La Secretaría General procederá a remitir el proceso a la Vicerrectoría Académica el siguiente día hábil a la presentación de los descargos.
2. La Vicerrectoría Académica dentro de los siguientes diez (10) días hábiles al recibo del proceso procederá a calificar la falta.
3. Si la Vicerrectoría Académica no encuentra mérito alguno para calificar una posible falta y por lo tanto aplicar una medida disciplinaria determinará la exoneración del estudiante, el archivo del expediente, la notificación al estudiante y a quien formuló los cargos acerca de esta decisión y su devolución a la Secretaría General para archivo.
4. Si se trata de una falta que amerite amonestación verbal o escrita la Vicerrectoría Académica procederá a aplicar la medida disciplinaria correspondiente y la notificación de la misma al estudiante y a quien formuló los cargos acerca de esta decisión y su devolución a la Secretaría General para archivo.
5. Si la Vicerrectoría Académica considera que la falta amerita una posible suspensión o expulsión del estudiante remitirá el proceso, al día hábil siguiente al de su calificación, a la Rectoría quien dispone de diez (10) días hábiles para aplicar la medida disciplinaria de suspensión o no aplicarla, si así lo considera pertinente. En caso de que la Rectoría considere que la falta amerita una medida disciplinaria de amonestación, podrá aplicarla o devolverla a la Vicerrectoría Académica para su aplicación y notificación. La suspensión será por el período académico inmediatamente siguiente a aquel en que se comete la falta. Si se tratare de un estudiante de último semestre académico, la suspensión se aplicará para el período en que se impone la sanción y como consecuencia se anula el registro académico; en este caso, no habrá lugar a devolución alguna por concepto de matrícula.
6. Si la Rectoría considera que la falta amerita la expulsión del estudiante remitirá el expediente al Consejo Directivo por medio de la Secretaría General, para que en la siguiente sesión ordinaria del mismo se proceda o no a aplicar la medida disciplinaria respectiva. El Consejo Directivo podrá, si así lo decide, aplicar una medida disciplinaria de inferior clasificación a la de expulsión, o

delegarla en la Rectoría. En caso de expulsión, esta será inmediata y como consecuencia, se anula el registro académico; en este caso, no habrá lugar a devolución alguna por concepto de matrícula.

Parágrafo 1. *Notificaciones por amonestación y suspensión: en todo caso, la aplicación de una medida disciplinaria de amonestación y suspensión requiere previamente de la notificación, pero si una vez decretada la medida disciplinaria de amonestación o suspensión si el estudiante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, no se presenta para ser notificado, se le aplicará el procedimiento establecido en el parágrafo 2 del artículo 99, quedando la sanción en firme una vez desfijado el edicto. En cuanto hace a la expulsión, el trámite de notificación será el establecido en el artículo 103.*

Parágrafo 2. *Para efectos de aplicar las sanciones de suspensión o de expulsión la Rectoría podría, antes de su aplicación o trámite ante el Consejo Directivo, asesorarse de un grupo o comité que la misma Rectoría determine y luego tomar la decisión.*

Parágrafo 3. *En todo caso, las sanciones correspondientes a amonestación o suspensión podrán ordenar la realización de una actividad formativa hacia los valores y la ética y como ya se afirmó en el artículo correspondiente a medidas disciplinarias, cumplida esta actividad se podría conmutar la sanción por una de menor categoría.*



Artículo 101. Recurso de reposición por amonestación y suspensión. Contra la providencia que impone una sanción de amonestación o suspensión, puede interponerse el recurso de reposición (ante la autoridad que ha proferido la medida disciplinaria). El recurso se interpone por escrito, debidamente motivado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción y debe resolverse en un término no mayor de quince (15) días hábiles. Una vez ejecutoriada la sanción porque no se presentó recurso o porque se decidió el mismo definitivamente, se dará aviso de la decisión a quien presentó la queja y se devolverá el expediente a la Secretaría General para los fines pertinentes.

Artículo 102. Recursos en caso de expulsión. Contra la providencia que imponga la sanción de expulsión, puede interponerse el recurso de reposición ante el Consejo Directivo y el de apelación ante el Tribunal Disciplinario, el cual será designado por el Claustro de la Escuela Colombiana de Ingeniería y que actuará como máximo órgano disciplinario. Los recursos se tienen que presentar por escrito, debidamente motivados, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la expulsión y han de resolverse en un término de treinta (30) días hábiles para cada uno.

Artículo 103. Notificación por expulsión. Las providencias mediante las cuales se aplique la sanción de expulsión son notificadas personalmente por el titular de la Secretaría General de la institución, o por quien haga sus veces. Si ello no es posible, se debe hacer por medio de edicto, fijado por el término de cinco (5) días hábiles en la Secretaría General. El edicto tiene efectos de notificación y por consiguiente una vez desfijado, se causa el efecto de expulsión correspondiente de manera inmediata.

Artículo 104. Efecto suspensivo. Los recursos interpuestos contra las providencias que impongan sanciones se consideran en el efecto suspensivo.

Parágrafo. *El efecto suspensivo tiene como consecuencia el que la providencia recurrida no produce efectos mientras el recurso no se resuelva.*

Artículo 105. Impedimentos. Si alguno de los directivos de la Escuela que participa en el desarrollo de un proceso disciplinario, se considera impedido por razones de parentesco, amistad, docencia actual o alguna otra causa justificada, le corresponderá al Vicerrector Administrativo actuar en remplazo de dicho directivo.

Si el Vicerrector Administrativo también aduce estar en situación de impedimento, corresponderá la función a quien la Rectoría designe para dirimir la situación.

Título quinto

Reformas al reglamento

Artículo 106. Aprobación. Debidamente aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela, las normas y procedimientos del presente reglamento pueden ser modificados.

Artículo 107. Publicación de las reformas. Las modificaciones deben informarse a todos los miembros de la comunidad institucional antes de iniciar el período académico a partir del cual tengan vigencia.

El presente Reglamento Estudiantil fue aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del 10 de julio de 2018, Acta 420.

El presente reglamento rige para todos los estudiantes de pregrado a partir del segundo período académico de 2018; y deroga todos los anteriores reglamentos estudiantiles de pregrado.



UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN PREGRADO

Por el cual se dictan las normas relacionadas con las prácticas profesionales en los programas académicos de pregrado.

Título Primero **Conceptos generales**

Artículo 1. Objetivos de la práctica profesional

La práctica profesional en la Escuela tiene los siguientes objetivos y propósitos:

- Aproximar al estudiante al ejercicio profesional, de tal manera que se involucren todos los aspectos de la formación: conocimientos, procedimientos, técnicas, valores, actitudes y relaciones interpersonales.
- Contribuir a que el estudiante adquiera, desarrolle y aplique competencias propias del campo laboral mediante una experiencia práctica de acuerdo al contexto.
- Proporcionar elementos propios del campo laboral para analizar y ajustar los currículos de los programas.
- Afianzar los lazos entre la Escuela y el sector externo.

Artículo 2. Concepto de práctica profesional. La práctica profesional es la experiencia organizada y supervisada que tiene un estudiante de un programa de pregrado de la Escuela en una organización entendida ésta como una entidad de carácter público o privado, nacional o internacional, en la cual aplica tanto, los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, como sus competencias.

Artículo 3. Modalidades de práctica profesional. El estudiante podrá realizar su práctica profesional a nivel nacional o internacional en una de las siguientes modalidades:

- Práctica empresarial
- Práctica social
- Práctica docente
- Práctica investigativa

PARÁGRAFO 1. La práctica docente solamente se podrá realizar en la Escuela. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Artículo 4. Práctica empresarial. Es la práctica en la cual el estudiante desarrolla actividades que exigen la aplicación de los conocimientos y competencias directamente relacionados con su formación profesional, en una empresa u organización que puede ser la Escuela.

Artículo 5. Práctica social. Es la práctica en la cual el estudiante desarrolla actividades que exigen la aplicación de los conocimientos y competencias directamente relacionadas con su formación profesional en un contexto social determinado y cuyo propósito es aportar en la resolución de una problemática de índole social, es la oportunidad de participar en proyectos de desarrollo que impactan el bienestar de la comunidad.

Artículo 6. Práctica docente. Es la práctica en la cual el estudiante se hace responsable de un grupo de una asignatura durante un periodo académico regular en la Escuela, aplicando sus conocimientos y competencias profesionales bajo la orientación del profesor de la asignatura correspondiente, quien será su profesor tutor en la práctica docente.

Artículo 7. Práctica Investigativa. Es la práctica en la cual el estudiante participa en un proyecto de investigación en temas de su campo de formación.

Artículo 8. Calidad de estudiante en práctica profesional. La Escuela reconoce como estudiante en práctica profesional a aquel que, estando matriculado en el período en que la realizará y en cumplimiento de los requisitos académicos de su programa, establece un vínculo con una entidad privada o pública, nacional o internacional, y desarrolla su labor directamente en las instalaciones de la entidad en los términos y condiciones establecidos en este Reglamento y en la normativa aplicable.

Artículo 9. Monitor. Es el profesor vinculado a la Escuela que acompaña y evalúa al estudiante en la práctica profesional, para lo cual lleva a cabo reuniones, entrevistas, visitas a la entidad donde se realiza la práctica, e igualmente elabora los informes de seguimiento al proceso de formación del estudiante y emite la calificación final de la práctica.

Artículo 10. Tutor. Es el profesional designado por la organización o empresa en la que se realiza la práctica profesional, que se encarga de orientar al estudiante en el desarrollo de ésta y apoya al monitor en el respectivo proceso de seguimiento y evaluación.

Título Segundo

Desarrollo de las prácticas profesionales

Artículo 11. Requisitos para solicitar el acceso al programa de prácticas profesionales.

Para acceder al programa de prácticas profesionales el estudiante debe:

1. Haber aprobado el 80% de los créditos académicos de su plan de estudios.
2. Haber cursado y aprobado el Seminario - taller de preparación para el ingreso al mercado laboral o la asignatura obligatoria que, en el plan de estudios del estudiante, haga las veces de dicho seminario.
3. Para la práctica docente, además, el estudiante deberá cumplir los requisitos establecidos en el documento de Lineamientos para Práctica Docente.
4. Contar con la aprobación de la Decanatura respectiva.

Artículo 12. Duración de la práctica profesional nacional. La práctica profesional en Colombia tendrá una duración mínima de cuatro (4) meses y máxima de seis (6) meses y deberá coincidir con los periodos académicos de la Escuela.

PARÁGRAFO 1. La duración de la práctica profesional nacional se establece en el documento que suscriba la empresa u organización con el estudiante y que avale la Escuela.

PARÁGRAFO 2. La práctica profesional nacional podrá extenderse, hasta por seis (6) meses, en la empresa u organización en la cual se ha llevado a cabo, previa solicitud escrita de la organización y aprobación de la Decanatura respectiva, siempre y cuando el estudiante manifieste la intención de formalizar la matrícula para el siguiente periodo académico regular en el que tendrá validez académica y no solicitar su grado; el nuevo periodo de práctica y será registrado como una nueva práctica, y como una asignatura opcional en su plan de estudios.

PARÁGRAFO 3. La práctica profesional nacional puede comenzar en una fecha anterior a la fecha de inicio del periodo académico; sin embargo, en ningún caso podrá iniciar antes de la terminación del periodo académico anterior al de la validez académica.

PARÁGRAFO 4. La práctica profesional nacional puede terminar en una fecha posterior a la finalización del periodo académico; sin embargo, en ningún caso podrá terminarse después de la fecha de inicio del siguiente periodo académico.

PARÁGRAFO 5. Los estudiantes en intención de doble programa, de acuerdo con el reglamento estudiantil vigente de pregrado, podrán realizar una segunda práctica profesional con validez para el segundo programa académico.

Artículo 13. Duración de la práctica profesional internacional. La práctica profesional internacional tendrá una duración mínima de cuatro (4) meses y máxima de un (1) año. No obstante, lo anterior, la duración será determinada en el convenio o documento de formalización correspondiente.

Artículo 14. Obligación de cumplimiento. Después de iniciada la práctica, el estudiante deberá cumplir con la totalidad del tiempo indicado en el documento que suscriba con la empresa u organización. Durante este tiempo se mantendrá la condición de estudiante regular.

PARÁGRAFO 1. Una vez el estudiante acepte una oferta de práctica con una organización o empresa, no podrá desistir de ella. El incumplimiento de su compromiso al aceptar una práctica dará lugar al inicio de acciones disciplinarias.

PARÁGRAFO 2. El incumplimiento por parte del estudiante de las condiciones pactadas para su práctica, sin causa justificada dará lugar al inicio de acciones disciplinarias y a la posibilidad de terminación unilateral de la vinculación por parte de la Organización.

PARÁGRAFO 3. En caso de incumplimiento de la duración de la práctica por causas ajenas a la voluntad del estudiante o inherentes a la empresa u organización, será la Vicerrectoría Académica quien apruebe la alternativa que propongan la Decanatura y la Unidad de Gestión Externa.

Artículo 15. Dedicación. La práctica profesional tendrá una dedicación de tiempo completo, entendiendo tiempo completo como la jornada máxima estipulada en la ley en materia laboral.

PARÁGRAFO 1. En el caso de la práctica internacional, la dedicación de tiempo completo será entendida como la jornada máxima estipulada en la ley en materia laboral del país de destino.

Artículo 16. Periodo académico. La práctica profesional tendrá validez en el periodo académico en el cual fue registrada.

Artículo 17. Formalización de las prácticas profesionales en la Escuela. La formalización de las prácticas profesionales consiste en la notificación de la empresa a la Escuela, de la vinculación del estudiante como practicante y se realiza mediante la radicación en la Unidad de Gestión Externa, de los documentos que acrediten que el estudiante está matriculado en la Escuela y que está contratado en la empresa u organización.

PARÁGRAFO. La formalización de la práctica deber realizarse antes del inicio de clases del período respectivo.

Artículo 18. Inscripción en el registro del período académico. Una vez el estudiante formalice su práctica profesional con la entrega de la documentación respectiva, la Unidad de Gestión Externa realizará la inscripción de la práctica en el sistema de Registro en el periodo académico correspondiente.

Artículo 19. Equivalencia académica. La práctica profesional que cumpla con los propósitos descritos anteriormente será homologada por asignaturas electivas en los planes de estudio anteriores a 2018-2, o por la opción de grado en los planes de estudio desde 2018-2.

PARÁGRAFO. En caso de realizarse una segunda práctica profesional en el mismo programa académico, esta será homologada como asignatura opcional.

Artículo 20. Asignaturas adicionales durante la práctica profesional. La práctica profesional se realizará con dedicación exclusiva por parte del estudiante. Sin embargo, si la empresa u organización y la Decanatura lo aceptan y aprueban, el estudiante podrá inscribir un máximo de dos (2) asignaturas adicionales de su plan de estudios.

Título Tercero

Afiliación al Sistema de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales

Artículo 21. Afiliación de los estudiantes en práctica profesional al Sistema de Seguridad Social Durante el desarrollo de la práctica profesional el estudiante deberá estar afiliado al sistema de seguridad social, en calidad de cotizante o beneficiario y dicha responsabilidad recaerá sobre quien se estipule en el convenio o contrato.

PARÁGRAFO. En el caso de la práctica internacional, el estudiante debe desarrollarla legalmente, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad del país de destino en materia de salud.

Artículo 22. Afiliación de los estudiantes en práctica profesional al Sistema General de Riesgos Laborales. La empresa u organización será responsable de la afiliación y pago de los aportes al Sistema General en Riesgos Laborales, durante el desarrollo de la práctica profesional.

PARÁGRAFO. En el caso de la práctica internacional, el estudiante deberá desarrollarla legalmente, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad del país de destino en materia de riesgos laborales.

Artículo 23. Obligaciones contraídas por la Escuela. Adicionalmente a lo estipulado en sus reglamentos y a lo pactado en los convenios que suscriba con las empresas u organizaciones, para el caso particular de las prácticas profesionales, la Escuela asume las siguientes obligaciones:

- a. Divulgar el programa de prácticas profesionales en lo referente a reglamentos, lineamientos, procedimientos y cronogramas.
- b. Nombrar a través de la Decanatura correspondiente un monitor a cada estudiante con el fin de realizar el seguimiento de la práctica profesional.
- c. Programar y llevar a cabo mínimo dos (2) visitas del monitor a la organización durante el periodo de práctica profesional, con el fin de adelantar una reunión con el tutor del estudiante y, si es el caso, con el directivo de recursos humanos, para recibir información sobre su desempeño. Si no se pueden llevar a cabo las visitas personalmente, se podrán programar de manera virtual. En todo caso deberá quedar constancia en un acta de los resultados de la reunión.
- d. Verificar a través del monitor respectivo que las actividades realizadas por el estudiante en práctica estén exclusivamente relacionadas con el objetivo de la práctica profesional.

- e. Evaluar a través del monitor respectivo al estudiante en práctica profesional durante el desarrollo de la misma, de acuerdo con las indicaciones que se establezcan para tal fin por parte del programa académico respectivo.
- f. Asignar a través del monitor una calificación definitiva a la práctica profesional del estudiante y registrarla en el sistema de registro antes del inicio del siguiente periodo académico, de acuerdo con las evaluaciones realizadas y con el concepto de la empresa u organización. En el caso de la práctica internacional, el registro de la calificación definitiva se realizará una vez finalice la práctica y se cumpla con lo establecido para su evaluación por parte de la decanatura del programa académico.
- g. Exigir a los estudiantes que realicen su práctica profesional internacional, que mantengan durante el desarrollo de ésta un seguro médico de cobertura internacional.

Artículo 24. Obligaciones contraídas por la empresa u organización. La empresa u organización asume las siguientes obligaciones:

- a. Publicar la oferta de práctica profesional en el sistema de prácticas de la Escuela, de acuerdo con el área del conocimiento del programa académico y con el cronograma establecido.
- b. Realizar el proceso de selección de los estudiantes postulantes a la oferta aprobada por la Decanatura del programa académico respectivo.
- c. Suscribir los documentos necesarios que conducen a la efectiva vinculación del estudiante.
- d. Afiliar al estudiante al Sistema General de Riesgo Laborales y realizar el pago correspondiente durante el desarrollo de la práctica profesional. En el caso de la práctica internacional deberá cumplir con la efectiva vinculación y pago, de acuerdo con la normatividad del país de destino.
- e. Formalizar con la Escuela todo lo relativo al ingreso del estudiante a la práctica profesional.
- f. Ubicar al estudiante en el área pertinente para el desarrollo de la práctica profesional, proporcionarle la capacitación necesaria y los equipos, herramientas y espacios requeridos para desarrollar de una manera eficiente y segura su práctica.
- g. Garantizar que el desarrollo de las actividades de los estudiantes en práctica no exceda el número de horas semanales de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana o del país de destino, en caso de tratarse de una práctica internacional.
- h. Designar un tutor que guíe al estudiante, dirija todas sus actividades en la empresa u organización y colabore con el monitor designado por la Escuela para el seguimiento y evaluación correspondiente.
- i. Notificar oportunamente a la Escuela cualquier novedad relacionada con los objetivos de la práctica profesional, desarrollo, desempeño y comportamiento del estudiante.
- j. Atender los requerimientos de la Escuela con el fin de evidenciar la existencia, trayectoria y representación legal de la empresa u organización.

Artículo 25. Obligaciones del estudiante. Adicionales a las estipuladas en los reglamentos de la Escuela, para el caso particular de las prácticas profesionales el estudiante asume las siguientes obligaciones:

- a. Cumplir con lo indicado en el reglamento estudiantil, lineamientos de práctica docente si es el caso y demás requisitos y procedimientos establecidos por la Escuela para participar en el programa de práctica profesional.
- b. Cursar el Seminario Taller de Preparación para el Ingreso al Mercado Laboral y cumplir con el porcentaje de asistencia indicado por la Unidad de Gestión Externa, en las fechas establecidas, previo al inicio del respectivo proceso de prácticas profesionales.
- c. En la modalidad de práctica docente, además de lo indicado en el literal b, el estudiante deberá cursar y certificar el Taller del Programa de Desarrollo Profesional, en las fechas establecidas por la Vicerrectoría Académica, previo al inicio de la práctica.
- d. Para el acceso al Programa de Prácticas Profesionales, el estudiante debe haber cursado y aprobado el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos de su plan de estudios.
- e. Formalizar la práctica profesional en las fechas establecidas de acuerdo con el procedimiento definido por la Unidad de Gestión Externa.
- f. Desarrollar las actividades definidas por la empresa u organización para la práctica profesional con el empeño y la diligencia que ésta demande.
- g. Cumplir con el reglamento interno de trabajo de la empresa u organización y demás normas establecidas por ésta para el desarrollo de la práctica profesional.
- h. Atender las instrucciones del tutor que designe la empresa u organización como coordinador de la práctica profesional.
- i. Atender las indicaciones del monitor designado por la Escuela y asistir a las citas que acuerde con él.
- j. Cumplir con los informes y/o actividades de evaluación que solicite el monitor asignado por la Decanatura del programa académico.

Título Quinto

Disciplina Estudiantil

Artículo 26. Disciplina. El régimen de disciplina estudiantil en la práctica profesional se desarrollará de conformidad con el reglamento estudiantil de pregrado de la Escuela y, específicamente, se adicionan las siguientes faltas disciplinarias: a. Incumplimiento del reglamento interno de trabajo de la empresa u organización. b. Incumplimiento de las disposiciones de los reglamentos y de las normas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. c. Abandono por voluntad propia de la práctica profesional una vez ésta se haya iniciado. d. Incumplimiento del compromiso del desarrollo de una práctica profesional una vez el estudiante la haya aceptado con la empresa u organización.

Título Sexto

Pago de derechos de matrícula

Artículo 27. Pago de Derechos de Matrícula para prácticas profesionales. Los estudiantes que hayan realizado su primera matrícula en la Escuela antes del periodo académico 2023-1, éste incluido, en el periodo en el que realicen su práctica profesional deberán pagar el 60% de los derechos de Matrícula dentro del plazo estipulado por la Escuela. Los estudiantes matriculados en primer semestre a partir del periodo académico 2023-2, en el periodo en el que realicen su práctica profesional deberán pagar el 100% de los derechos de Matrícula dentro del plazo estipulado por la Escuela.

PARÁGRAFO 1: Si el estudiante no se encuentra matriculado en la Universidad, no podrá realizar la práctica profesional. Si el estudiante se encuentra vinculado a una organización, dichas actividades no tendrán validez académica.

PARÁGRAFO 2. Cuando un estudiante realice práctica profesional internacional, tendrá un descuento del ochenta por ciento (80%) sobre el valor del derecho de matrícula para ese periodo académico

Documento aprobado por el Consejo Directivo el 20 de junio de 2023 (Acta 478)
Claudia Ríos Reyes
Secretaria General



DECISIÓN PROCESO DISCIPLINARIO No 3 DE 2025-2

Desde Vicerrectoría Académica <viceacad@escuelaing.edu.co>

Fecha Jue 28/08/2025 4:40 PM

Para DIANA PAOLA DIAZ LEON <diana.diaz-l@mail.escuelaing.edu.co>

CC secreci <secreci@escuelaing.edu.co>; SONIA ALEXANDRA JAIMES SUAREZ <sonia.jaimes@escuelaing.edu.co>; practicas <practicas@escuelaing.edu.co>

 1 archivo adjunto (117 KB)

2025-08-25 - VAC-C218-2025 - Traslado a Rectoría Proceso disciplinario No 03 - 2025-2 - Diana Paola Díaz León.pdf;

Estudiante
DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN
Ciudad

Respetada estudiante:

Anexo al presente, la Vicerrectoría Académica de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito está enviando la decisión sobre el proceso disciplinario de la referencia.

Le solicito amablemente acusar recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,

Oswaldo Castillo Navetty
Vicerrector Académico
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Este correo electrónico y sus anexos contienen información de naturaleza confidencial y/o privada, la cual está sujeta a la responsabilidad o titularidad de derechos de autor o propiedad intelectual de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, por lo que cualquier copia, revisión, uso, retención, revelación, difusión o distribución sin autorización escrita del remitente está expresamente prohibida y será sancionada conforme a los términos de la ley. La presente información se envía para la atención exclusiva de la persona o entidad señalada como destinataria. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor proceda a contactar al remitente respondiendo al presente correo y elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. Si no está interesado en continuar recibiendo información o en ser contactado por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito por este medio o no ha recibido este mensaje en razón a sus labores profesionales o institucionales, podrá solicitar la supresión de su información y demás derechos de habeas data contenidos en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 al correo protecciondatos@mail.escuelaing.edu.co. La respuesta a este mail con el envío de información personal propia o de terceros implica su aceptación inequívoca al eventual uso o tratamiento que de esta pueda realizar la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de igual forma implica el conocimiento de la política de tratamiento de datos personales, las cuales podrá consultar en la página web <https://www.escuelaing.edu.co> o solicitarla en la dirección de correo previamente descrita. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos de algún virus o malware que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información.

Bogotá D.C., agosto 28 de 2025
VAC – C218 – 2025

Estudiante
DIANA PAOLA DÍAZ LEÓN
Programa de Ingeniería Industrial
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Ciudad

Respetada estudiante:

Con la presente me permito informarle que, dando cumplimiento a los artículos 98, 99 y 100 del Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y teniendo en cuenta la gravedad de su participación en los hechos relacionados con el proceso disciplinario No 03 – 2025 – 2, la Vicerrectoría Académica ha remitido a la Rectoría, para la calificación de la falta y sanción a que haya lugar, la documentación recopilada para dicho proceso disciplinario.

Atentamente,


Oswaldo Castillo Navetty
Vicerrector Académico

c.c.: Ing. Patricia Salazar Perdomo – Secretaria General
Ing. Sonia Alexandra Jaimes Suarez – Decana Ingeniería industrial
Adm. Andrés Pinzón García - Coordinador Oficina Relaciones Universidad Empresa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.001.218.993

DIAZ LEON

APELLIDOS

DIANA PAOLA

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-2002

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

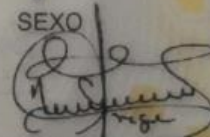
G.S. RH

F

SEXO

01-SEP-2020 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1500150-01156118-F-1001218993-20200902

0071629189A 1

8500583889

REGISTRAR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL